

Aula 05

SEFAZ-CE (Auditor Fiscal da Receita Estadual) Administração Orçamentária e Financeira e Patrimonial + Orçamento Público

Autor:

**Equipe AFO e Direito Financeiro
Estratégia Concursos, Luciana de
Paula Marinho**

13 de Maio de 2026

Índice

1) Receita Pública - Conceitos	3
2) Classificação quanto à Forma de Ingresso	5
3) Classificação quanto à coercitividade ou procedência	14
4) Classificação por natureza da receita (por categorias)	17
5) Classificação por Fontes (ou por destinação de recursos)	61
6) Classificação da Receita por Identificador de Resultado Primário	79
7) Classificações Doutrinárias	84
8) Questões Comentadas - Receita pública - FCC	89
9) Lista de Questões - Receita pública - FCC	109



RECEITA PÚBLICA

Introdução

Nesta aula, abordaremos o conceito e as classificações da **Receita Pública**. Falaremos bastante do que está previsto no **atual Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP**, no **atual Manual Técnico de Orçamento - MTO (versão 2024)** e nas **Portarias** que regem as classificações.

Segundo o MTO 2024, a receita pública pode ser definida em sentido amplo (*lato*) e em sentido restrito (*stricto*).

Receita pública em sentido amplo (*lato sensu*) ou ingresso público: são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, que se desdobram em receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário; e em ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.

Em outras palavras, é tudo que entra nos cofres do Estado (bens ou direitos), seja como financiamento de seus gastos (incorporando-se ao patrimônio público) ou simplesmente como recursos de terceiros (com devolução posterior por meio do passivo financeiro). São exemplos as receitas tributárias, operações de crédito, operações de crédito por antecipação de receita, cauções etc.

Receita pública em sentido estrito (*stricto sensu*): são todas as entradas ou os ingressos de bens ou direitos, em certo período, que se incorporam ao patrimônio público sem compromisso de devolução posterior. Exemplos: alienação de bens, receita de contribuições, receitas industriais etc.

De acordo com o MTO 2024, em sentido estrito, são públicas apenas as receitas orçamentárias. O manual adota a definição no sentido estrito; dessa forma, o uso do termo "receita pública" implica referência às "receitas orçamentárias".

Vale ressaltar que essa mesma definição também é adotada pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP).

A FGV trouxe a seguinte definição na prova do TRT 16ª Região (2022): "As receitas públicas, consideradas segundo seu sentido amplo, são todos os ingressos auferidos pelo Poder Público visando ao atendimento de suas despesas. Na definição estrita, no entanto, ficam excluídas aquelas receitas que apresentam caráter meramente temporário, conhecidas como receitas extraorçamentárias".

Cumpramos ressaltar que a receita está envolvida em situações singulares na Administração Pública, como a sua distribuição e destinação entre as esferas governamentais e o estabelecimento de limites legais impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, assume fundamental importância ao permitir estudos e análises acerca da carga tributária suportada pelos diversos segmentos da sociedade.

No processo orçamentário, é notável a relevância da receita pública, cuja previsão dimensiona a capacidade governamental de fixar a despesa pública e que, no momento da sua arrecadação, torna-se instrumento condicionante da execução orçamentária da despesa.



O conhecimento dos conceitos e da classificação da receita possibilita a cidadania no processo de fiscalização da arrecadação, bem como o efetivo controle social sobre as contas dos governos federal, estadual, distrital e municipal. Da mesma forma, do lado dos servidores públicos, o conhecimento das receitas públicas, principalmente em face da LRF, contribui para a transparência das contas públicas e para o fornecimento de informações de melhor qualidade aos diversos usuários.

Ademais, as classificações orçamentárias de receitas e despesas são de fundamental importância para a transparência das operações constantes de um orçamento.

Dentro desse contexto da receita, é importante dizer que toda a informação orçamentária é organizada e veiculada segundo um tipo de classificação. Além disso, é por meio de várias classificações que se implementam planos, bem como se explicitam os objetivos e as prioridades da ação pública, do orçamento e da gestão das organizações do setor público, ilustrando, desse modo, o direcionamento político da ação governamental.

(CESPE - SEPLAN/RR - 2023) Quanto à receita pública, julgue o item subsequente.

Em sentido amplo, qualquer entrada de recurso nos cofres públicos é uma receita pública, ainda que exijam uma restituição futura.

Comentário: Segundo o MTO, receita em sentido amplo é tudo que entra nos cofres do Estado (bens ou direitos), seja como financiamento de seus gastos (incorporando-se ao patrimônio público) seja simplesmente como recursos de terceiros (com devolução posterior por meio do passivo financeiro).

Gabarito: Certa.

(CESPE - PGE-RJ - 2022) Em relação a receitas e despesas públicas, julgue o item subsequente. Em sentido amplo, todo ingresso de recursos nos cofres do Estado é uma receita pública.

Comentário: Segundo o MTO, receita em sentido amplo é tudo que entra nos cofres do Estado (bens ou direitos), seja como financiamento de seus gastos (incorporando-se ao patrimônio público) ou simplesmente como recursos de terceiros (com devolução posterior por meio do passivo financeiro).

Gabarito: Certa.



Classificação quanto à forma de ingresso

Quanto à forma de ingresso, as receitas podem ser:

⇒ **Orçamentárias** — são entradas de recursos que o Estado utiliza para financiar seus gastos, transitando pelo patrimônio do poder público. Segundo o MTO 2024, as receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e constituem elemento novo para o patrimônio público. É um instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas. Essas receitas pertencem ao Estado, integram o patrimônio do poder público, aumentam-lhe o saldo financeiro e, via de regra, por força do princípio da universalidade, estão previstas na LOA¹.

Já o art. 57 da Lei nº 4.320/1964 diz que serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento (exceto as classificadas como extraorçamentárias)².

Nesse contexto, embora haja obrigatoriedade de a LOA registrar a previsão de arrecadação das receitas, a mera ausência formal desse registro não lhes retira o caráter orçamentário, haja vista o art. 57 da Lei nº 4.320, de 1964, classificar como receita orçamentária toda receita arrecadada que represente ingresso financeiro orçamentário, inclusive a proveniente de operações de crédito, com exceção das operações de crédito por ARO³.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



Receita orçamentária

A receita pública pode ser considerada orçamentária mesmo se não estiver incluída na LOA.

São chamadas também de **ingressos orçamentários**.

⇒ **Extraorçamentárias**: são receitas que não integram o orçamento público e constituem passivos exigíveis do ente, de tal forma que o seu pagamento não está sujeito à autorização legislativa. Isso ocorre porque possuem caráter temporário, não se incorporando ao patrimônio público. O MTO chama de **ingressos extraorçamentários**. São exemplos de receitas extraorçamentárias: depósito em caução, antecipação de receitas

¹ Manual Técnico do Orçamento 2024.

² Art. 57 da Lei nº 4.320/1964.

³ Manual Técnico do Orçamento 2024.



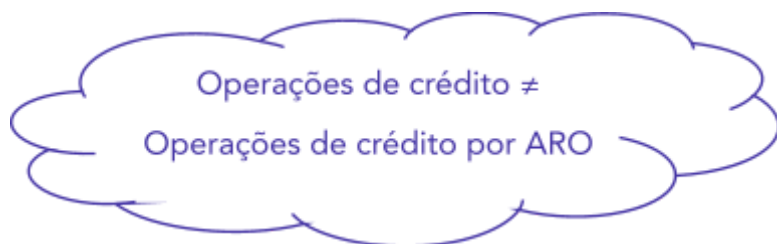
orçamentárias - ARO, consignações diversas, emissão de moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros.

É importante lembrar que alguns autores utilizam o termo “natureza” nessa classificação. Atente para não confundir com a classificação por natureza da receita. Entendo que o termo “forma de ingresso” é o mais apropriado neste caso.



Inscrição de restos a pagar: receita extraorçamentária

Estudaremos mais à frente restos a pagar (RP). Por enquanto, é interessante saber que eles são despesas que foram empenhadas e não pagas no exercício financeiro. E como eles seriam considerados receitas extraorçamentárias? Bom, depende do momento em que estou analisando. Se o momento for o da sua inscrição (dia 31 de dezembro), os restos a pagar do exercício serão computados na **receita extraorçamentária** para compensar sua inclusão na despesa orçamentária (quando foi empenhada)⁴.



As **operações de crédito** são receitas orçamentárias, e as **operações de crédito por antecipação de receita** são receitas extraorçamentárias.

OBSERVAÇÃO: uma receita extraorçamentária pode se tornar orçamentária. Por exemplo, poderá ser exigido de um licitante um depósito em caução para a participação em uma licitação. O depósito em caução é uma receita extraorçamentária do órgão, sujeita à devolução. Se o licitante der um lance vencedor e não honrá-lo no prazo previsto, perderá a caução em favor do erário, que a incorporará como receita orçamentária.

⁴ Art. 103, parágrafo único, da Lei nº 4.320/1964.



Serão classificados como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento (exceto as classificadas como extraorçamentárias).

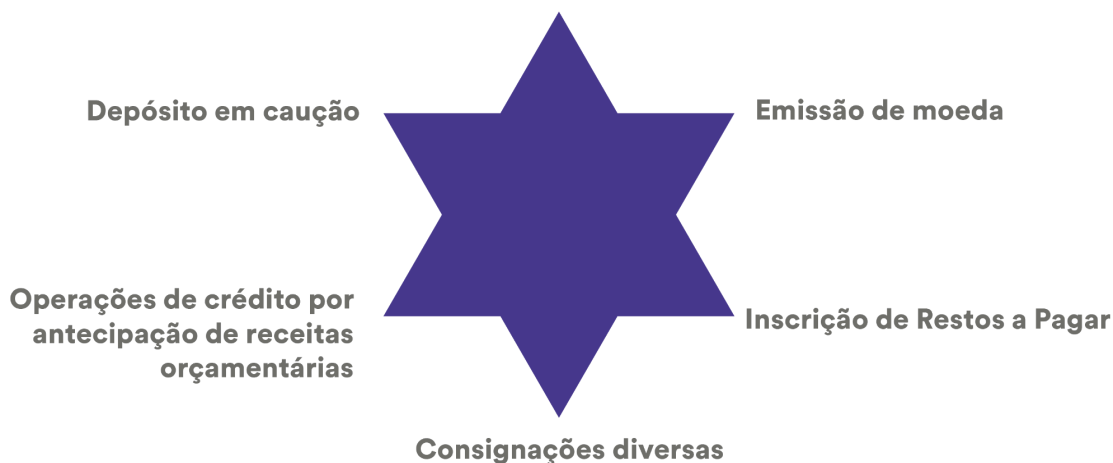
Receitas orçamentárias → Financiam os gastos públicos → Transitam pelo patrimônio público

≠

Receitas extraorçamentárias (ingressos extraorçamentários) → Constituem passivos exigíveis → Não transitam pelo patrimônio público

- Outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros;
- Emissão de moeda;
- Inscrição de Restos a Pagar;
- Consignações diversas;
- Operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias;
- Depósito em caução.

Outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros



Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária



Classificações da Receita Orçamentária

Segundo o MTO, a classificação da receita orçamentária, a exemplo do que ocorre na despesa, é de utilização obrigatória por todos os entes da Federação, sendo facultado o seu desdobramento para atendimento das respectivas necessidades. Sobre o assunto, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

- ❑ Natureza de receita.
- ❑ Indicador de resultado primário.
- ❑ Fonte/destinação de recursos.
- ❑ Esfera orçamentária⁵.

ESTA CAI NA PROVA!



(FGV/TJ-DFT - 2022) Para um controle adequado do volume dos recursos públicos, é necessário distinguir os recursos que efetivamente pertencem ao Estado e são destinados ao financiamento das políticas públicas daqueles que representam entradas compensatórias.

Um recurso de caráter temporário e do qual o Estado é agente depositário é exemplificado por:

- a) subvenções econômicas;
- b) transferências voluntárias;
- c) compensações financeiras;
- d) tarifas de uso de serviços públicos;
- e) antecipações da receita orçamentária.

Comentário: As palavrinhas-chave no comando da questão são "caráter temporário" (receitas extraorçamentárias). Geralmente, em prova, os mais cobrados são: ARO (antecipação da receita orçamentária), caução, depósitos judiciais a terceiros e emissão de papel-moeda. Das alternativas apresentadas, apenas a letra E corresponde a uma receita extraorçamentária.

Gabarito: Letra E.

(FCC - Contador - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) Com relação às Receitas Orçamentárias, a Lei nº 4.320, de 1964, determina que se classifique como receita orçamentária toda receita arrecadada que porventura represente ingressos financeiros orçamentários, inclusive se provenientes de operações de crédito por antecipação de receita – ARO.

⁵ A classificação por esfera é uma classificação tanto da receita como da despesa.



Comentário: A Lei nº 4.320/1964 determina que se classifique como receita orçamentária toda receita arrecadada que porventura represente ingressos financeiros orçamentários. Entretanto, as operações de crédito por antecipação de receita são extraorçamentárias.

Gabarito: Errada.

(FCC - APOG - Pref. de Recife/PE - 2019) As receitas públicas denominadas extraorçamentárias correspondem a ingressos financeiros dos quais o ente é apenas depositário, que geram uma disponibilidade financeira em contrapartida a uma obrigação financeira.

Comentário: As receitas extraorçamentárias não integram o orçamento público e constituem passivos exigíveis do ente, de tal forma que o seu pagamento não está sujeito à autorização legislativa. Isso ocorre porque possuem caráter temporário, não se incorporando ao patrimônio público. Assim, correspondem a ingressos financeiros dos quais o ente é apenas depositário e geram uma disponibilidade financeira em contrapartida a uma obrigação financeira.

Gabarito: Certa.

(FCC - Técnico Judiciário - TJ/MA - 2019) De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), receitas orçamentárias são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é uma espécie de agente depositário e, por isso, integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Comentário: As receitas extraorçamentárias são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é uma espécie de agente depositário e, por isso, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Gabarito: Errada.

(FCC - Contador - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) Com relação às Receitas Orçamentárias, pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do Poder Público e, via de regra, não estão previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Comentário: As receitas orçamentárias pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do poder público e, via de regra, estão previstas na LOA.

Gabarito: Errada.

(CESPE – Analista – IPHAN – 2018) Os recursos recebidos em caução por determinado tribunal no curso de processos judiciais devem ser incluídos no total de receitas orçamentárias.

Comentário: As cauções são receitas extraorçamentárias.

Gabarito: Errada.

(FCC - Consultor Legislativo – CLDF – 2018) De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em sentido amplo, um item que pode ser classificado como receita pública é o recebimento de depósito caução.



Comentário: Receita pública em sentido amplo (*lato sensu*) ou ingresso público: são todas as entradas ou ingressos de bens ou direitos a qualquer título, em certo período de tempo, que o Estado utiliza para financiar seus gastos, podendo ou não se incorporar ao seu patrimônio, independentemente de haver contrapartida no passivo. Exemplos: receitas tributárias, operações de crédito, operações de crédito por antecipação de receita, cauções etc.

Receita pública em sentido estrito (*stricto sensu*): são todas as entradas ou ingressos de bens ou direitos, em certo período, que se incorporam ao patrimônio público sem compromisso de devolução posterior. Exemplos: alienação de bens, receita de contribuições, receitas industriais etc.

Gabarito: Certa.

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) Se o Estado receber determinado recurso na condição de depositário, sem que a correspondente restituição se sujeite à autorização legislativa, o ingresso não será incluído na lei orçamentária anual.

Comentário: As receitas extraorçamentárias não integram o orçamento público e constituem passivos exigíveis do ente, de tal forma que o seu pagamento não está sujeito à autorização legislativa. Isso ocorre porque possuem caráter temporário, não se incorporando ao patrimônio público. São chamadas de ingressos extraorçamentários. Trata-se do caso em tela, em que o Estado é depositário, sem que a correspondente restituição se sujeite à autorização legislativa.

Gabarito: Certa.

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) As receitas extraorçamentárias não pertencem ao Estado, têm caráter temporário e são reconhecidas na contabilidade como passivos financeiros.

Comentário: As receitas extraorçamentárias não integram o orçamento público e constituem passivos exigíveis do ente, de tal forma que o seu pagamento não está sujeito à autorização legislativa. Isso ocorre porque possuem caráter temporário, não se incorporando ao patrimônio público.

Gabarito: Certa.

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) São classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas — incluídas as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento —, as operações de crédito por antecipação da receita e as emissões de papel-moeda.

Comentário: Serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento (exceto as classificadas como extraorçamentárias, como as operações de crédito por antecipação da receita e as emissões de papel-moeda).

Gabarito: Errada.



(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) Todo ingresso de receita nos cofres do Estado pressupõe sua previsão na lei orçamentária, pois a movimentação de recursos financeiros exige a prévia autorização legislativa.

Comentário: Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei, serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento (art. 57 da Lei 4.320/1964).

Gabarito: Errada.

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) A definição de receita pública originária inclui a caução dada em garantia pelo particular que contrata com o poder público.

Comentário: As cauções são receitas extraorçamentárias.

Gabarito: Errada.

(CESPE - Auditor Estadual – TCM/BA - 2018) Determinado estado da Federação, durante o exercício de 2017, registrou os eventos apresentados na tabela seguinte:

Evento	Valor (R\$)
Devolução de cauções	260
Aquisição de ações de um banco privado pagas no exercício	340
Recebimento de contrato de permissão de uso	500
Pagamento de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária	430
Aluguel recebido	200
Recebimento de impostos lançados no exercício anterior	150
Empenho da folha de pessoal	800
Liquidação de convênio com município para construção de estradas	320
Doação recebida de instituições privadas para construção de casas	190
Amortização de empréstimos	410
Inscrição de restos a pagar do exercício	170
Retenção de contribuição para o INSS em folha de pagamento	110
Recebimento referente à venda de imóveis usados	900
Recebimento de royalties de petróleo	350



Empenho de juros e encargos da dívida	270
Amortização da dívida	610
Lançamento de impostos	430
Indenização e restituição recebidas	540
Recebimento referente à alienação de títulos mobiliários	220
Pagamento referente à construção de escolas, empenhado no exercício anterior	280
Recebimento de empréstimos obtidos junto ao FMI	490
Arrecadação de dívida ativa não tributária	680

Comentário: Segundo os dados apresentados na tabela, o total da receita extraorçamentária do exercício de 2017 foi de R\$ 280.

Receitas extraorçamentárias:

Retenção para a contribuição para o INSS = R\$ 110,00.

Inscrição de restos a pagar do exercício = R\$ 170,00.

Receitas extraorçamentárias = R\$ 280.

Gabarito: Certa.

(CESPE – Analista Administrativo – EBSEH – 2018) Operação de arrendamento mercantil feita por determinado órgão público para a aquisição de bens deve ser excluída do conjunto de receitas orçamentárias.

Comentário: Serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento (exceto as classificadas como extraorçamentárias).

Gabarito: Errada.

(CESPE – Técnico Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) São critérios para a classificação da receita orçamentária a sua natureza e a fonte/destinação dos recursos.

Comentário: As receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios: natureza de receita; indicador de resultado primário; fonte/destinação de recursos; e esfera orçamentária.

Gabarito: Certa.

(FGV – Especialista Legislativo – ALERJ – 2017) Receitas extraorçamentárias são recursos financeiros de caráter temporário.



Comentário: As receitas extraorçamentárias não integram o orçamento público e constituem passivos exigíveis do ente, de tal forma que o seu pagamento não está sujeito à autorização legislativa. Isso ocorre porque possuem caráter temporário, não se incorporando ao patrimônio público.

Gabarito: Certa.

(FCC – Analista - CNMP- 2015) Determinado ente público, na primeira quinzena do mês de fevereiro de 2015, contabilizou, entre outras, as seguintes receitas recebidas de natureza orçamentária e extraorçamentária:

- Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, com acréscimo de multas e juros de mora, no valor total de R\$ 198.500,00, sendo o valor principal do imposto R\$ 190.000,00.
- Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, no valor de R\$ 45.500,00.
- Receita de aluguel de imóvel não prevista na lei orçamentária anual, no valor de R\$ 15.500,00.
- Leilão de bens móveis, no valor de R\$ 19.000,00.
- Caução, no valor de R\$ 22.500,00, de empresa interessada em participar em licitação, para construção de obras públicas.

Comentário: O valor total das receitas extraorçamentárias é, em R\$, de 68.000,00.

Receitas extraorçamentárias:

Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária = R\$ 45.500,00.

Caução de empresa interessada em participar em licitação, para construção de obras públicas = R\$ 22.500,00.

Total: R\$ 68.000,00..

Durante nossa aula, aprenderemos a classificar as demais receitas que aparecem na questão.

Gabarito: Certa.



Classificação quanto à coercitividade ou procedência

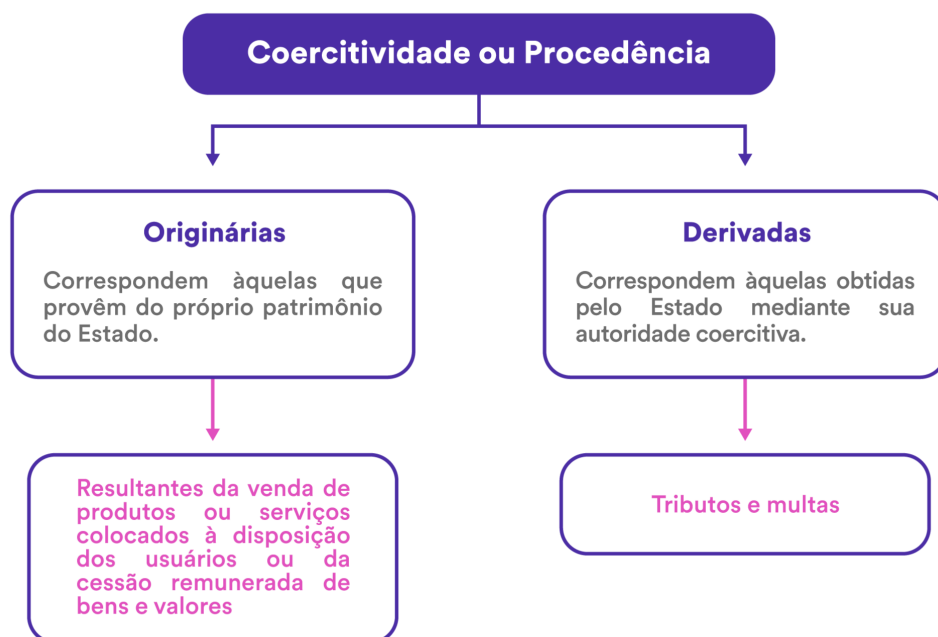
Quanto à coercitividade ou procedência, as receitas podem ser:

- ⇒ **Originárias** — denominadas também de receitas de economia privada ou de direito privado. Correspondem àquelas que provêm do próprio patrimônio do Estado. São resultantes da venda de produtos ou serviços colocados à disposição dos usuários ou da cessão remunerada de bens e valores.

É importante ressaltar que o MTO enfatiza que tal classificação possui uso acadêmico e não é normatizada; portanto, não é utilizada como classificador oficial da receita pelo poder público. Todavia, o Manual traz o conceito das receitas originárias, para fins de informação.

Desse modo, receitas públicas originárias, segundo a doutrina, são as arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas pela Administração Pública. Resultam, principalmente, de rendas do patrimônio mobiliário e imobiliário do Estado (receita de aluguel), de preços públicos, de prestação de serviços comerciais e de venda de produtos industriais ou agropecuários¹.

- ⇒ **Derivadas** — denominadas também de receitas de economia pública ou de direito público. Correspondem àquelas obtidas pelo Estado mediante sua autoridade coercitiva. No nosso ordenamento jurídico, caracterizam-se pela exigência do Estado para que o particular entregue, de forma compulsória, uma determinada quantia na forma de **tributos** ou de **multas**.



¹ MTO 2024.



ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE - TJ/ES - 2023) Julgue os próximos itens, relativos às receitas e às despesas públicas

As rendas provenientes de contratos de aluguel que tenham por objeto itens que compõem o patrimônio imobiliário do Estado são classificadas como receitas públicas originárias.

Comentário: Receitas provenientes de contratos de aluguel, de fato, são receitas originárias provenientes da exploração do patrimônio público.

Ademais, vale reforçar que receitas públicas originárias, segundo a doutrina, são as arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas pela Administração Pública. Resultam, principalmente, de rendas do patrimônio mobiliário e imobiliário do Estado (receita de aluguel), de preços públicos, de prestação de serviços comerciais e de venda de produtos industriais ou agropecuários.

Gabarito: Certa.

(CESPE - Analista Administrativo - EBSEH - 2018) Os recursos financeiros obtidos por determinado órgão da administração pública na exploração de atividade econômica são considerados receitas originárias.

Comentário: As receitas originárias correspondem àquelas que provêm do próprio patrimônio do Estado. São resultantes da venda de produtos ou serviços colocados à disposição dos usuários ou da cessão remunerada de bens e valores.

Gabarito: Certa.

(CESPE – Analista Administrativo – EBSEH – 2018) Receitas públicas originárias são aquelas arrecadadas pelo poder público por meio da soberania estatal, como é o caso das receitas de impostos.

Comentário: As receitas derivadas correspondem àquelas obtidas pelo Estado mediante sua autoridade coercitiva. No nosso ordenamento jurídico, caracterizam-se pela exigência do Estado para que o particular entregue, de forma compulsória, uma determinada quantia na forma de tributos ou de multas.

Gabarito: Errada.

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) A receita proveniente da arrecadação tributária dos estados é classificada como originária por estar diretamente relacionada ao exercício da competência constitucional daqueles entes federativos.

Comentário: A arrecadação de tributos é classificada como receita derivada, pois decorre do poder de imposição do Estado.



Gabarito: Errada.

(FGV – Especialista Legislativo – ALERJ – 2017) Receitas originárias decorrem da exploração de atividades econômicas.

Comentário: As receitas originárias são denominadas também de receitas de economia privada ou de direito privado. Correspondem àquelas que provêm do próprio patrimônio do Estado. São resultantes da venda de produtos ou serviços colocados à disposição dos usuários ou da cessão remunerada de bens e valores.

Gabarito: Certa.

(FGV – Especialista Legislativo – ALERJ – 2017) Receitas tributárias são receitas de caráter coercitivo.

Comentário: Receitas tributárias são receitas derivadas, portanto correspondem àquelas obtidas pelo Estado mediante sua autoridade coercitiva.

Gabarito: Certa.



Classificação por natureza da receita (por categorias)

A classificação orçamentária por natureza de receita é estabelecida pelo § 4º do art. 11 da Lei nº 4.320, de 1964. Nesse contexto, as naturezas de receitas orçamentárias procuram refletir o fato gerador que ocasionou o ingresso dos recursos aos cofres públicos, identificando a entrada de receitas orçamentárias de acordo com o acontecimento real de tal ingresso.

Tal classificação é a menor célula de informação no contexto orçamentário para as receitas públicas, devendo, portanto, conter todas as informações necessárias para as devidas vinculações. Compete à **Secretaria de Orçamento Federal** estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa.

A estrutura comum da classificação, válida para todos os entes da federação, é estabelecida por Portaria Conjunta da STN e da SOF. No âmbito da União, a codificação é normatizada por meio de portaria da SOF, órgão do Ministério do Planejamento e Orçamento. Vale lembrar também que a normatização da codificação é válida para estados e municípios e é elaborada por meio de portaria da STN¹.

Segundo o MTO, a codificação das naturezas de receita em vigor para a União aplica lógica integralmente voltada para a gestão das receitas orçamentárias. Os códigos são estruturados de forma a proporcionar extração de informações imediatas, a fim de prover celeridade, simplicidade e transparência, sem a necessidade de qualquer procedimento paralelo para concatenar dados. Essa é a premissa que pauta a estrutura de codificação da classificação orçamentária.

A estrutura da codificação cria possibilidade de associar, de forma imediata, a receita principal com aquelas dela originadas: multas e juros, dívida ativa, multas e juros da dívida ativa. A associação é efetuada por meio de um código numérico de 8 dígitos, cujas posições ordinais têm o seguinte significado²:

Classificação por Natureza da Receita

Exemplo: 1.1.1.3.01.1.1

1º	2º	3º	4º ao 7º	8º
▼ Categoria Econômica	▼ Origem	▼ Espécie	▼ Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita	▼ Tipo

C-O-E-D-T



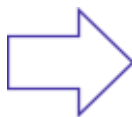
Objetivo: refletir o fato gerador que ocasionou o ingresso dos recursos nos cofres públicos

¹ Manual Técnico do Orçamento 2024..

² Manual Técnico do Orçamento.



ATENÇÃO, DECORE!



C-O-E-D-T

Categoria Econômica da Receita (1º dígito)

1º	2º	3º	4º ao 7º	8º
Categoria Econômica	Origem	Espécie	Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita	Tipo
Obedece ao critério econômico				

É utilizada para mensurar o impacto das decisões do Governo na economia nacional

O nível de classificação por natureza obedece ao **critério econômico**. É utilizado para mensurar o impacto das decisões do governo na economia nacional (formação de capital, custeio, investimentos etc.). Em outras palavras, a classificação por natureza é a de nível mais analítico da receita; por isso, auxilia na elaboração de análises econômico-financeiras sobre a atuação estatal³. É codificada e subdividida da seguinte forma:

- ⇒ 1. Receitas correntes.
- ⇒ 2. Receitas de capital.
- ⇒ 7. Receitas correntes intraorçamentárias.
- ⇒ 8. Receitas de capital intraorçamentárias.

Vamos a elas.

RECEITAS CORRENTES: classificam-se nessa categoria aquelas receitas oriundas do poder impositivo do Estado — tributária e de contribuições —; da exploração de seu patrimônio — patrimonial —; da exploração de atividades econômicas — agropecuária, industrial e de serviços —; as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes — transferências correntes —; e as demais receitas que não se enquadram nos itens anteriores — outras receitas correntes⁴.

³ Manual Técnico do Orçamento 2024.

⁴ Manual Técnico do Orçamento 2024.



As receitas correntes aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, em geral com efeito positivo sobre o patrimônio líquido⁵.

RECEITAS DE CAPITAL: são as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e, ainda, o superávit do orçamento corrente⁶.

Em geral, as receitas de capital são representadas por mutações patrimoniais que nada acrescentam ao patrimônio público, só ocorrendo uma troca de elementos patrimoniais, isto é, um aumento no sistema financeiro (entrada de recursos financeiros) e uma baixa no sistema patrimonial (saída do patrimônio em troca de recursos financeiros).

FIQUE ATENTO!



Na Lei nº 4.320/1964:

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital.

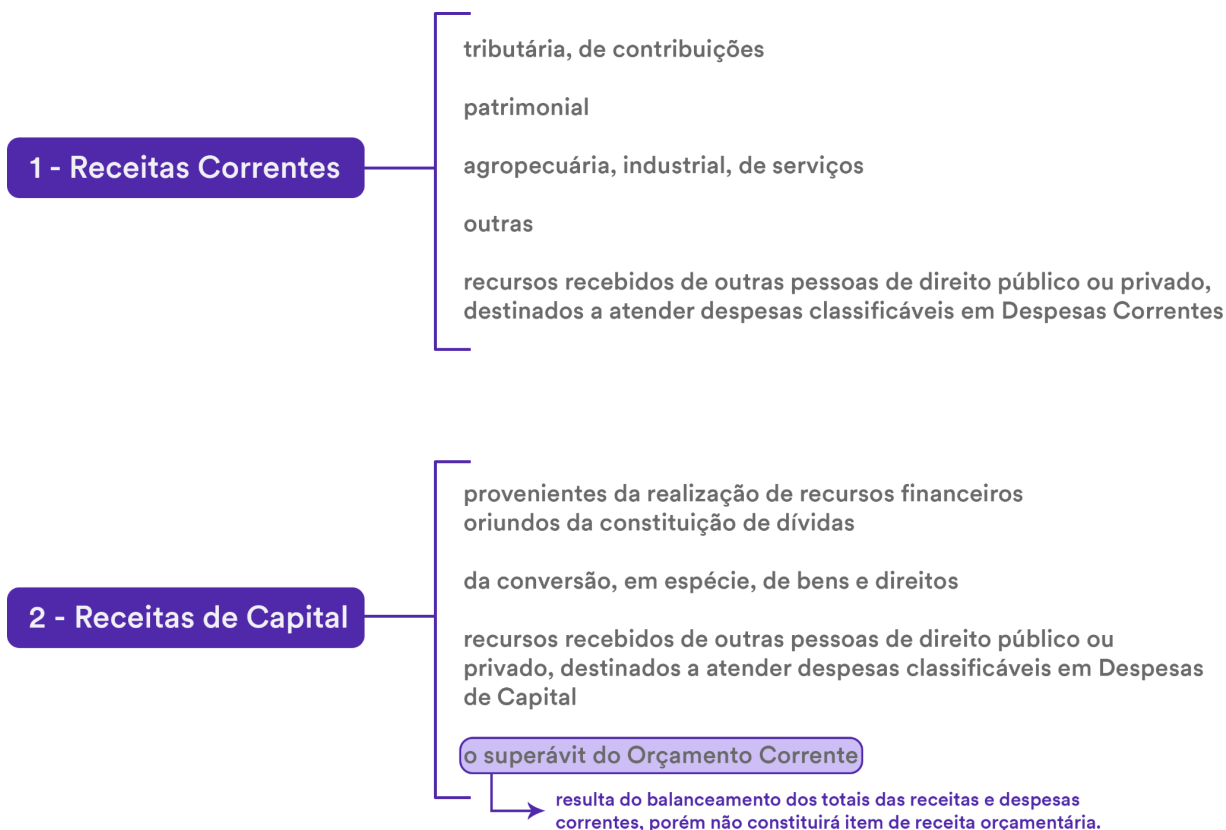
§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.

⁵ Manual Técnico do Orçamento 2024.

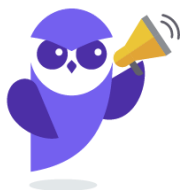
⁶ § 2º do art. 11 da Lei nº 4.320, de 1964.





Segundo a Lei nº 4.320/1964, o superávit do orçamento corrente resulta do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, porém não constituirá item de receita orçamentária⁷. Isso ocorre para evitar a dupla contagem, porque ela já foi considerada no orçamento corrente. Por exemplo, ao final de 2018, em determinado ente, a diferença entre as receitas correntes arrecadadas, no valor de R\$ 10 bilhões, e as despesas correntes realizadas, de R\$ 8 bilhões, é considerada superávit do orçamento corrente e receita de capital.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



O superávit do orçamento corrente é receita de capital, porém não é receita orçamentária.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS: são receitas oriundas de operações realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social de uma mesma esfera de governo. São chamadas também de **ingressos intraorçamentários**. Têm a finalidade de discriminar as receitas referentes às operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social. Em outras palavras, não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas apenas remanejamento de receitas entre seus órgãos.

O elemento motivador da criação dessas receitas foi a inclusão, na Portaria Interministerial STN/SOF 163, de 4 de maio de 2001, da modalidade de aplicação "91 – Aplicação Direta

⁷ Art. 11, § 3º, da Lei nº 4.320/1964.



Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social”.



As receitas intraorçamentárias são receitas oriundas de operações realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social de uma mesma esfera de governo.

Não inclui o Orçamento de Investimento das Estatais.

Por meio da Portaria Interministerial STN/SOF nº 338, de 26 de abril de 2006, que alterou a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, as novas naturezas de receitas intraorçamentárias são constituídas substituindo-se o primeiro nível (categoria econômica “1” ou “2”) pelo dígito “7”, se receita corrente intraorçamentária; e pelo dígito “8”, se receita de capital intraorçamentária, mantendo-se o restante da codificação.

ESCLARECENDO!

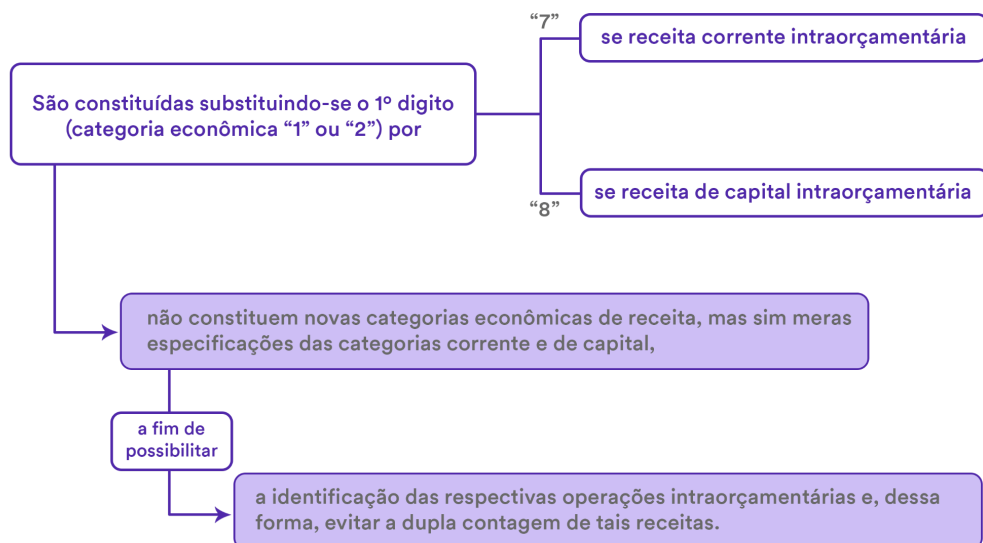


As classificações incluídas não constituem novas categorias econômicas de receita, mas sim meras especificações das categorias corrente e de capital, a fim de possibilitar a identificação das respectivas operações intraorçamentárias e, dessa forma, evitar a dupla contagem de tais receitas.



Receitas intraorçamentárias

Oriundas de operações realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social de uma mesma **esfera** do governo.



ESTA CAI NA PROVA!



(FCC – Analista Judiciário – TRT/15 - 2018) Informações sobre receitas e despesas públicas da Prefeitura de Campinas podem ser obtidas por recursos automatizados, incluindo as receitas correntes, que têm como exemplo receita patrimonial e receita agropecuária.

Comentário: São receitas correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras; e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis como despesas correntes.

Gabarito: Certa.

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) As receitas intraorçamentárias são a contrapartida das despesas classificadas na modalidade de aplicação 91 — aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social —, mas não são capazes de possibilitar a anulação do efeito da dupla contagem na consolidação das contas governamentais.

Comentário: As receitas intraorçamentárias têm a finalidade de discriminar as receitas referentes às operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social.



O elemento motivador da criação dessas receitas foi a inclusão, na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, da modalidade de aplicação "91 – Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social".

As classificações incluídas não constituem novas categorias econômicas de receita, mas sim meras especificações das categorias corrente e de capital, a fim de possibilitar a identificação das respectivas operações intraorçamentárias e, dessa forma, **evitar** a dupla contagem de tais receitas.

Gabarito: Errada.

(CESPE – Técnico - MPU - 2018) Havendo a necessidade de que um órgão público classifique determinada receita de acordo com o acontecimento real que tenha ocasionado o ingresso nos cofres públicos, ele deverá utilizar a classificação orçamentária por natureza da receita.

Comentário: As naturezas de receitas orçamentárias procuram refletir o fato gerador que ocasionou o ingresso dos recursos no cofres públicos. É a menor célula de informação no contexto orçamentário para as receitas públicas, devendo, portanto, conter todas as informações necessárias para as devidas vinculações.

Gabarito: Certa.

(CESPE - Auditor - TCE/PE - 2017) Para identificar a origem de determinada receita pública de acordo com o acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos, utiliza-se a classificação por natureza de receita.

Comentário: As naturezas de receitas orçamentárias procuram refletir o fato gerador que ocasionou o ingresso dos recursos nos cofres públicos, identificando a entrada de receitas orçamentárias de acordo com o acontecimento real de tal ingresso.

Gabarito: Certa.

(FCC – Analista Judiciário – TRE/SP - 2017) No âmbito da União, quando o imposto de renda pessoa física é recolhido, aloca-se a receita pública correspondente na natureza de receita código "1.1.1.3.01.1.1". No que tange o código de classificação da receita orçamentária, os três primeiros dígitos: "1.1.1.", referem-se, respectivamente, a categoria econômica, rubrica e alínea.

Comentário: Os três primeiros dígitos são: categoria econômica, origem e espécie.

No código "1.1.1.3.01.1.1":

1 – Categoria Econômica:

Receitas Correntes

1 – Origem:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

1 – Espécie:

Impostos



3.01.1 – Desdobramento para identificação de peculiaridades:

Impostos sobre a Renda de Pessoa Física

1 – Tipo:

Principal

Gabarito: Errada.

(CONSULPLAN – Analista Judiciário – TRF/2 – 2017) As receitas de capital são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo; por isso não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas apenas movimentação de receitas entre seus órgãos.

Comentário: As receitas intraorçamentárias são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo; por isso não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas apenas movimentação de receitas entre seus órgãos.

Gabarito: Errada.

(CESPE – Auditor - Conselheiro Substituto – TCE/PR – 2016) As receitas de capital e as receitas correntes provocam, ambas, efeito positivo no patrimônio líquido do Estado.

Comentário: Como regra geral, as receitas correntes provocam efeito positivo no patrimônio líquido do Estado. Entretanto, também como regra geral, as receitas de capital são representadas por mutações patrimoniais que nada acrescentam ao patrimônio público, só ocorrendo uma troca de elementos patrimoniais.

Gabarito: Errada.

Origem (2º dígito)

1º	2º	3º	4º ao 7º	8º
Categoria Econômica	Origem	Espécie	Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita	Tipo

É a subdivisão das categorias econômicas que tem por objetivo identificar a origem das receitas no momento em que elas ingressam no patrimônio público.

Identifica a procedência dos recursos públicos em relação ao fato gerador dos ingressos das receitas (derivada, originária, transferências e outras). No caso das receitas correntes, tal classificação serve para identificar se as receitas são compulsórias (impostos, taxas, contribuições de melhoria e demais contribuições), provenientes das atividades em que o Estado atua diretamente na produção (agropecuárias, industriais ou de prestação de serviços), da exploração



do seu próprio patrimônio (patrimoniais), se provenientes de transferências destinadas ao atendimento de despesas correntes ou, ainda, de outros ingressos.

No caso das receitas de capital, distinguem-se as provenientes de operações de crédito, da alienação de bens, da amortização dos empréstimos, das transferências destinadas ao atendimento de despesas de capital ou, ainda, de outros ingressos de capital.

Na nova classificação por natureza da receita, o conceito de “Origem” ganhou ainda mais importância, pois passou a ser explorado na sequência lógico-temporal quando relacionado ao “Tipo” (8º dígito).

Como funciona essa sequência lógico-temporal? Então, vamos lá! Primeiramente, temos que lembrar que a arrecadação das receitas ocorre de forma sequencial ao longo do tempo, portanto existem arrecadações inter-relacionadas que dependem da existência de um fato gerador inicial a partir do qual, por decurso de prazo sem pagamento, originam-se outros, na ordem lógica dos acontecimentos jurídicos⁸. Segundo o MTO 2024, o fato gerador da receita orçamentária propriamente dita ocorre quando da subsunção do fato, no mundo real, à norma jurídica.

EXEMPLIFICANDO



Digamos que determinado contribuinte tenha que pagar um imposto (origem) no prazo x. Se, porventura, o contribuinte não pagar no prazo estipulado? Então, surgirá uma obrigação de recolher multas e juros incidentes sobre esse imposto, cujo fato gerador é o decurso do prazo estipulado por lei para pagamento. No entanto, tal fato depende da existência do próprio imposto (origem). E se o contribuinte continuar postergando o pagamento desse imposto? Nesse caso, ocorrerá sua inscrição em dívida ativa. Por conseguinte, haverá a obrigação de pagar a dívida ativa referente ao imposto e às multas e aos juros envolvidos, cujo fato gerador é a inscrição em dívida ativa, que decorre do transcurso de novo prazo e da permanência do não pagamento do imposto, das multas e dos juros que lhes são afetos. Todavia, há uma dependência da existência de um fato gerador inicial (imposto). Por fim, existirá a obrigação de recolher multas e juros incidentes sobre a dívida ativa do imposto em questão, cujo fato gerador é o decurso do prazo estipulado por lei para pagamento da dívida ativa, sem que o pagamento tenha ocorrido. Ao se buscar o marco inicial dessa obrigação, conclui-se, novamente, que, na origem, há dependência da existência da receita orçamentária propriamente dita, ou seja, a receita de imposto. Mais à frente, retomarei esse ponto quando estivermos falando sobre o 8º dígito, chamado “tipo”.

Os atuais códigos das origens são:

⁸ Manual Técnico do Orçamento 2024.



Origens das Receitas

1. Receitas Correntes

1. Impostos, taxas e contribuições de melhoria
2. Contribuições
3. Receita patrimonial
4. Receita agropecuária
5. Receita industrial
6. Receita de serviços
7. Transferências correntes
9. Outras receitas correntes

2. Receitas de Capital

1. Operações de crédito
2. Alienação de bens
3. Amortização de empréstimos
4. Transferências de capital
9. Outras receitas de capital

Nas receitas correntes, ainda não há classificação para o número 8. Nas receitas de capital, ainda não há classificação para os números de 5 a 8.

Origens das receitas correntes

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria⁹

Origens das Receitas

1. Receitas Correntes

- 1. Impostos, taxas e contribuições de melhoria**
2. Contribuições
3. Receita patrimonial
4. Receita agropecuária
5. Receita industrial
6. Receita de serviços
7. Transferências correntes
9. Outras receitas correntes

2. Receitas de Capital

1. Operações de crédito
2. Alienação de bens
3. Amortização de empréstimos
4. Transferências de capital
9. Outras receitas de capital

Para que o Estado possa custear suas atividades, são necessários os recursos financeiros. Uma de suas fontes é o tributo, o qual é definido pelo art. 3º do Código Tributário Nacional – CTN:

⁹ A antiga classificação denominava tal origem de “receitas tributárias”, mas também englobava apenas os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. A Lei 4320/1964 ainda utiliza o termo “receitas tributárias”.

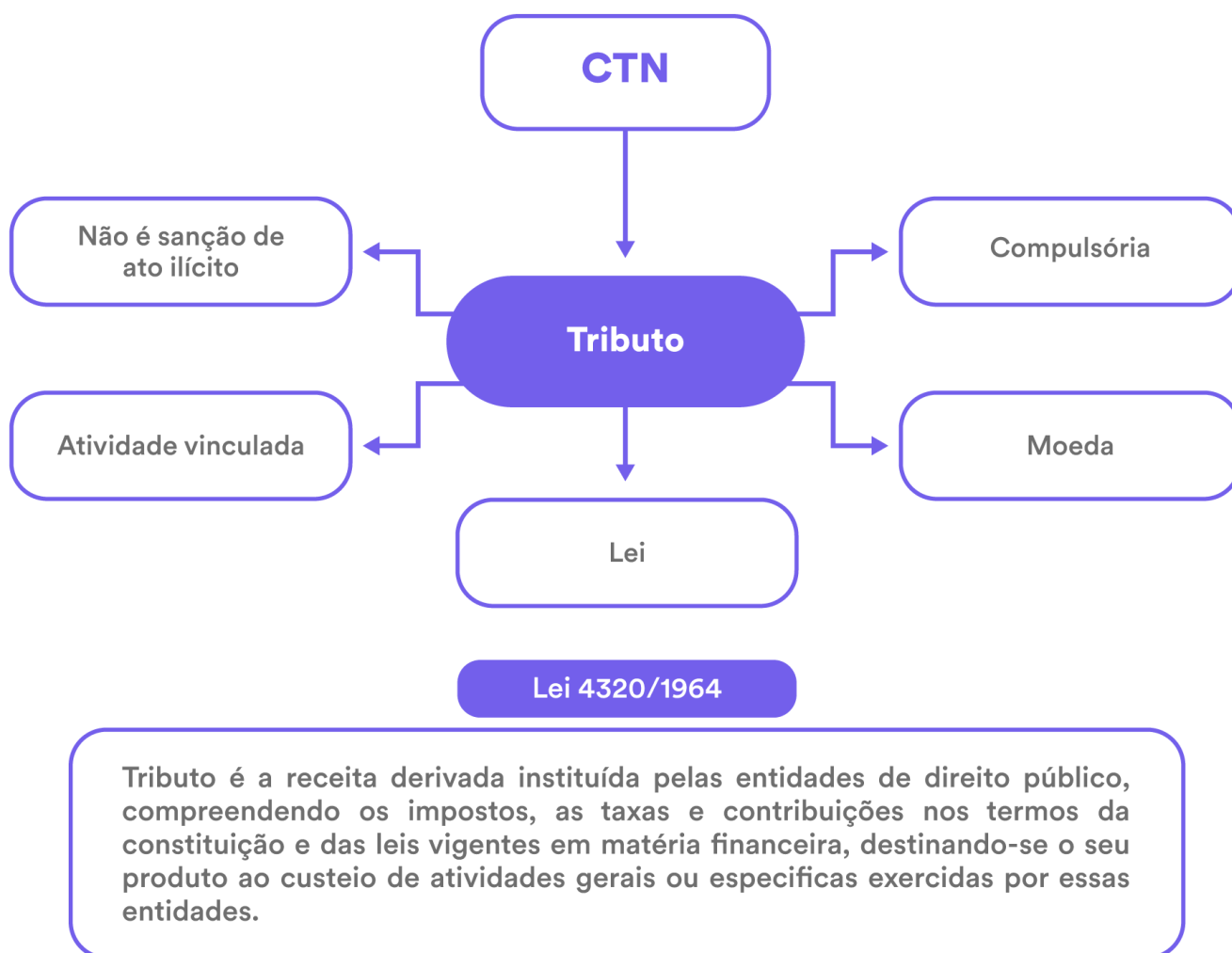


Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Apresento também o conceito da Lei nº 4.320/1964, pois ele pode aparecer em prova que cobre a literalidade do dispositivo:

Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades¹⁰.

Independentemente do nome ou da destinação, o que caracteriza o tributo é o seu **fato gerador**, que é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Assim, são **irrelevantes** sua denominação e a destinação legal do produto de sua arrecadação.



O art. 5º do CTN define que as espécies de tributos são impostos, taxas e contribuições de melhorias.

¹⁰ Art. 9º da Lei nº 4.320/1964.



- ⇒ **Imposto:** imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte¹¹. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à Administração Tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
- ⇒ **Taxa:** as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição¹². As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.
- ⇒ **Contribuição de melhoria:** a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado¹³.

Contribuição de melhoria

Nas classificações orçamentárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria correspondem a uma das origens.

As demais contribuições integram outra origem, denominada de "Contribuições".

ESCLARECENDO!



¹¹ Art. 16 do CTN.

¹² Art. 77 do CTN.

¹³ Art. 81 do CTN.



Receitas Tributárias pela Lei 4320/1964:

Imposto

é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte.

Taxa

tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Contribuição de melhoria

é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.



As demais contribuições integram outra origem, denominada de "Contribuições".

JURISPRUDÊNCIA



Súmula 545 do Supremo Tribunal Federal:

Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que a instituiu.

DISTINÇÃO ENTRE TAXAS E TARIFAS (PREÇOS PÚBLICOS)

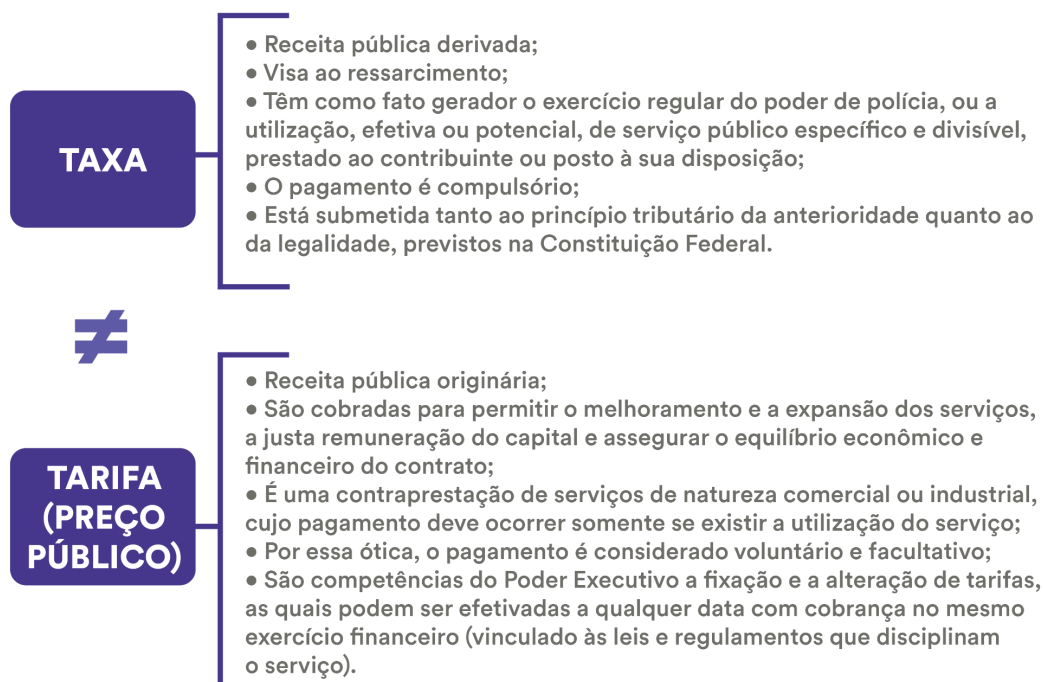
O preço público ou tarifa é uma receita originária empresarial, pois é proveniente da intervenção do Estado na atividade econômica. Por meio de empresas associadas, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos federais, estaduais e municipais, as tarifas são cobradas para permitir o melhoramento e a expansão dos serviços, a justa remuneração do capital e assegurar o equilíbrio



econômico e financeiro do contrato. É uma contraprestação de serviços de natureza comercial ou industrial, cujo pagamento deve ocorrer somente se existir a utilização do serviço. Por essa ótica, o pagamento é considerado voluntário e facultativo. O preço público geralmente visa ao lucro.

São competências do Poder Executivo a fixação e a alteração de tarifas, as quais podem ser efetivadas a qualquer data com cobrança no mesmo exercício financeiro. No entanto, tal ato está vinculado às leis e aos regulamentos que disciplinam o serviço. Ainda, a isenção de tarifa só pode ser estabelecida em lei da entidade estatal que realiza ou delega o serviço.

De acordo com o art. 77 do CTN, "as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição". A taxa é uma receita pública derivada, pois integra-se em definitivo ao patrimônio do Estado após ser retirada de forma coercitiva do patrimônio dos particulares. A taxa visa ao ressarcimento e está submetida tanto ao princípio tributário da anterioridade quanto ao da legalidade, previstos na Constituição Federal.





Contribuições

Origens das Receitas

1. Receitas correntes

1. Impostos, taxas e contribuições de melhoria

2. Contribuições

3. Receita patrimonial
4. Receita agropecuária
5. Receita industrial
6. Receita de serviços
7. Transferências correntes
9. Outras receitas correntes

2. Receitas de capital

1. Operações de crédito
2. Alienação de bens
3. Amortização de empréstimos
4. Transferências de capital
9. Outras receitas de capital

As receitas de contribuições correspondem ao ingresso proveniente de contribuições sociais e econômicas e àqueles destinados a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Exemplos: contribuição para o salário-educação, contribuições sobre a receita de concursos de prognósticos (loterias), contribuição para o fundo de saúde das Forças Armadas etc. Para efeitos de classificações orçamentárias, as espécies são as seguintes:

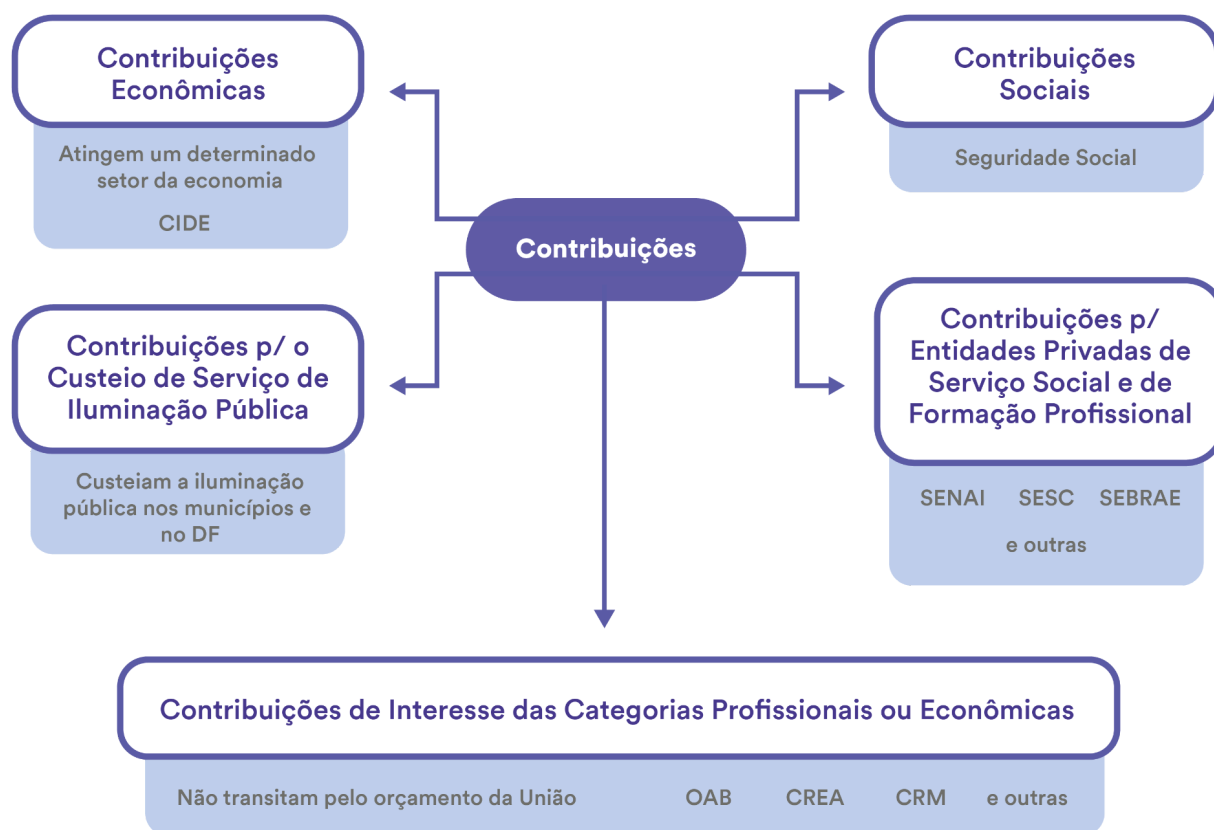
- ⇒ **Contribuições Sociais** (1.2.1.0.00.0.0) — destinadas ao custeio da seguridade social, que compreende a previdência social, a saúde e a assistência social.
- ⇒ **Contribuições Econômicas** (1.2.2.0.00.0.0) — são classificadas no orçamento público como uma espécie de contribuição que atinge um determinado setor da economia, com finalidade qualificada em sede constitucional, instituída mediante um motivo específico. Essa intervenção dá-se pela fiscalização e por atividades de fomento, como, desenvolvimento de pesquisas para crescimento do setor e oferecimento de linhas de crédito para expansão da produção. Um exemplo é a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) relativa às atividades de comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e álcool carburante (CIDE-Combustíveis).



⇒ **Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional** (1.2.3.0.00.0.0) — destinadas a entidades como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI; Serviço Social do Comércio – SESC; Serviço Social da Indústria – SESI; Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, etc.

No âmbito dos municípios e do Distrito Federal, há ainda a Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública (1.2.4.0.00.0.0), a qual possui a finalidade, como o próprio nome descreve, de custear o serviço de iluminação pública¹⁴.

As **Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais ou Econômicas** caracterizam-se por atender a determinadas categorias profissionais ou econômicas, vinculando sua arrecadação às entidades que as instituíram. **Não transitam pelo orçamento da União**. Essas contribuições são destinadas ao custeio das organizações de interesse de grupos profissionais, como Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, Conselho Regional de Medicina – CRM, entre outras.



¹⁴ Foi criada pela Emenda Constitucional nº 39, de 19 de dezembro de 2002, que acrescentou o art. 149-A à CF/1988. A competência para a instituição é dos municípios e do Distrito Federal.



Receitas Patrimoniais

Origens das Receitas

1. Receitas correntes

1. **Impostos, taxas e contribuições de melhoria**
2. **Contribuições**
3. **Receita patrimonial**
4. Receita agropecuária
5. Receita industrial
6. Receita de serviços
7. Transferências correntes
9. Outras receitas correntes

2. Receitas de capital

1. Operações de crédito
2. Alienação de bens
3. Amortização de empréstimos
4. Transferências de capital
9. Outras receitas de capital

A receita patrimonial corresponde ao ingresso proveniente de rendimentos sobre investimentos do ativo permanente, de aplicações de disponibilidades em operações de mercado e outros rendimentos oriundos de renda de ativos permanentes.

As mais importantes para efeito de prova são as receitas patrimoniais oriundas da **Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**: Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação; Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos.

Exemplificando, as receitas de arrendamentos surgem quando se arrendam os terrenos da União, ou seja, o Poder Público concede a outra parte o gozo temporário de um terreno mediante retribuição. Tal retribuição torna-se receita patrimonial. Outro exemplo para ilustrar: a receita de laudêmios registra o valor total da arrecadação com pensão ou prêmio que o foreiro paga, quando há alienação do respectivo prédio por parte da pessoa que recebe por enfiteuse o domínio do imóvel, **exceto** nos casos de sucessão hereditária.

Igualmente importantes são as decorrentes de **Valores Mobiliários**: Juros e Correções Monetárias, Dividendos e Participações. Nesse caso, são classificados como receitas patrimoniais os juros e as correções monetárias associados a aplicações do ente público, como Remuneração de Depósitos Bancários, Remuneração de Depósitos Especiais, Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados, Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, Juros de Títulos de Renda e Juros sobre o Capital Próprio.

Também importantes são as decorrentes de **Exploração de Recursos Naturais**, como Compensações Financeiras e Royalties, os quais têm origem na exploração do patrimônio do Estado, constituído por recursos minerais, hídricos, florestais e outros, definidos no ordenamento jurídico. As compensações financeiras são forma de recompor financeiramente prejuízos, danos ou o esaurimento do bem, porventura causados pela atividade econômica que explora esse patrimônio estatal. Os *royalties* são uma forma de participação no resultado econômico que advém da exploração do patrimônio público.



Ainda temos como receitas patrimoniais a **Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença**, como de Transporte, de Infraestrutura e de Telecomunicações; a **Exploração do Patrimônio Intangível**, como o Direito de Uso da Imagem e de Reprodução dos Bens do Acervo Patrimonial; e a **Cessão de Direitos**: como a Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos.

ESCLARECENDO!



Receitas patrimoniais

Correspondem ao ingresso proveniente de rendimentos sobre investimentos do ativo permanente, de aplicações de disponibilidades em operações de mercado e outros rendimentos oriundos de renda de ativos permanentes.

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado:

Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação; Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos

Valores Mobiliários:

Juros e Correções Monetárias (de aplicações financeiras), Dividendos e Participações

Exploração de Recursos Naturais:

como Compensações Financeiras e *Royalties*

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença:

Transporte, Infraestrutura e Telecomunicações

Exploração do Patrimônio Intangível:

como Direito de Uso da Imagem e de Reprodução dos Bens do Acervo Patrimonial

Cessão de Direitos:

Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos



DICA DA CORUJA



Mas afinal, o que é **laudêmio**?¹⁵

Para responder à pergunta-tema desta página, é necessário fazermos um breve esclarecimento sobre o instituto da enfiteuse, também conhecido pelo nome de aforamento, pois o **laudêmio** advém desse instituto que é o mais amplo dos direitos reais sobre coisa alheia. Para que todos possam entender a enfiteuse (quando dizemos "todos", incluímos os que não são operadores do direito), citemos um simples contrato de locação de imóvel como exemplo para uma analogia. No contrato de locação de imóvel, temos o "locador", proprietário, e o "locatário", pessoa que alugou o imóvel para fins residenciais ou comerciais, obrigando-se a pagar um aluguel àquele. No contrato de enfiteuse, temos o "senhorio direto", proprietário, e o "enfiteuta" (ou "foreiro"), que é a pessoa que adquiriu o domínio útil do imóvel e se obrigou a pagar uma pensão anual (foro) àquele. Fazendo uma analogia entre os dois contratos, no de locação, o prazo é determinado; no de enfiteuse, é perpétuo; no de locação, o locatário não pode alienar (vender) os direitos que exerce sobre a propriedade; já no de enfiteuse, o enfiteuta pode alienar o domínio útil do imóvel.

À vista da analogia acima feita entre os dois contratos, observamos que o enfiteuta pode alienar os seus direitos porque adquire uma parte do domínio útil do imóvel, que significa, de forma simplória, o direito de usufruir o imóvel do modo mais completo. O senhorio direto conserva uma outra parte para si do imóvel denominada domínio direto. Pois bem, unindo-se o domínio direto com o útil, temos o domínio pleno, que é exatamente o tipo de domínio que permanece com o locador no contrato de locação.

A partir deste ponto, deixemos de lado o contrato de locação. Pois bem, para o enfiteuta alienar o seu domínio útil, deverá, primeiramente, consultar o senhorio direto, pois este tem preferência na compra. Uma vez que o senhorio declina no seu direito de preferência e deixa de consolidar o domínio pleno do imóvel em suas mãos, impõe-se a obrigação ao enfiteuta de pagar o LAUDÊMIO. Este é devido somente nas transações onerosas, portanto, nas transações não onerosas, inexistente a obrigação do pagamento de **laudêmio**. Os foreiros ou ocupantes de imóvel da União com renda familiar inferior ou igual a cinco salários mínimos podem requerer a isenção do pagamento.

O **laudêmio** não é tributo, portanto não é imposto. Trata-se de uma contraprestação pecuniária a que se obrigou o particular (foreiro) quando firmou o contrato de enfiteuse com o proprietário (senhorio direto) do imóvel. A

¹⁵ Fonte: ENTENDA O QUE É LAUDÊMIO. Desenvolvido por Rodrigo Marcos Antonio Rodrigues. Esclarecimentos sobre a cobrança de **laudêmio**. Disponível em: <http://www.laudemio.com.br>.



obrigação não nasce diretamente da lei, como no caso do tributo, mas sim de uma relação contratual. O mesmo diga-se do ocupante de terra que foi autorizado a ocupar.

Apenas para citar uma fonte normativa, o art. 3º do Decreto-Lei nº 2.398/1987 especifica que é devido o laudêmio no caso de transferência onerosa, entre vivos, de domínio útil de terreno aforado da União ou de direitos sobre benfeitorias neles construídas, bem assim a cessão de direito a eles relativos.

Demais origens

Origens das Receitas

1. Receitas correntes

1. Impostos, taxas e contribuições de melhoria
2. Contribuições
3. Receita patrimonial
4. Receita agropecuária
5. Receita industrial
6. Receita de serviços
7. Transferências correntes
9. Outras receitas correntes

2. Receitas de capital

1. Operações de crédito
2. Alienação de bens
3. Amortização de empréstimos
4. Transferências de capital
9. Outras receitas de capital

Receita agropecuária: decorre da exploração econômica, por parte do ente público, de atividades agropecuárias, como receitas de atividades de exploração ordenada dos recursos naturais vegetais em ambiente natural e protegido. Ademais, compreende as atividades de cultivo agrícola, de cultivo de espécies florestais para produção de madeira, celulose e para proteção ambiental, de extração de madeira em florestas nativas, de coleta de produtos vegetais, além do cultivo de produtos agrícolas¹⁶.

Receita industrial: é proveniente de atividades industriais exercidas pelo ente público, tais como a extração e o beneficiamento de matérias-primas, a produção e a comercialização de bens relacionados às indústrias mecânica, química e de transformação em geral.

Receita de serviços: é o ingresso proveniente da prestação de serviços de transporte, saúde, comunicação, serviços portuários, de armazenagem, de inspeção e fiscalização e de processamento de dados, das vendas de mercadorias e produtos inerentes à atividade da entidade e outros serviços. São também receitas de serviços o recebimento de juros associados aos empréstimos concedidos, pois tais juros são a remuneração do capital. Segundo o MTO, as receitas de serviços decorrem da prestação de serviços por parte do ente público, tais como comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, serviços recreativos, culturais, etc. Tais serviços são remunerados mediante preço público, também chamado de tarifa.

¹⁶ Manual Técnico do Orçamento 2024.



Demais origens das Receitas Correntes

Receita agropecuária → decorre da exploração econômica, por parte do ente público, de atividades agropecuárias.

Receita industrial → proveniente de atividades industriais exercidas pelo ente público.

Receita de serviços → proveniente da prestação de serviços.



São também receitas de serviços o recebimento de juros associados aos empréstimos concedidos, pois tais juros são a remuneração do capital.

Transferência corrente: é o ingresso proveniente de outros entes ou entidades, referente a recursos pertencentes ao ente ou à entidade recebedora, ou ao ente ou à entidade transferidora, efetivado mediante condições preestabelecidas ou mesmo sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em despesas correntes.

Outras receitas correntes: são os ingressos correntes provenientes de outras origens não classificáveis nas anteriores. Exemplos: multas administrativas, contratuais e judiciais; indenizações, restituições e ressarcimentos; etc.



Demais origens das Receitas Correntes

Transferência Corrente

proveniente de outros entes ou entidades, referente a recursos pertencentes ao ente ou entidade recebedora ou ao ente ou entidade transferidora, efetivado mediante condições preestabelecidas ou mesmo sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em despesas correntes.



Exemplos:

Nos municípios - transferências recebidas do FPM e de cota-parte de tributos federais e estaduais.

Nos estados - transferências recebidas do FPE e de cota-parte de tributos federais.

Outras receitas correntes

provenientes de outras origens não classificáveis nas anteriores.



Exemplos:

Multas administrativas, contratuais e judiciais; indenizações, restituições e ressarcimentos.

ESTA CAI NA PROVA!



(FGV – SEFAZ/AM – 2022) Assinale a opção que indica um fato classificado como Receita Corrente-Patrimonial por uma entidade do setor público.

- a) Multas de trânsito.
- b) Multas pelo atraso no pagamento de impostos.
- c) Multas pelo atraso na devolução de livros em biblioteca.
- d) Multas pelo atraso no pagamento da dívida ativa de aluguéis.
- e) Multas pelo atraso no pagamento na dívida ativa de impostos.



Comentário: É frequente em prova a referência aos aluguéis como receitas patrimoniais. Lembre-se:

Receita corrente – Patrimonial: são receitas provenientes da fruição do patrimônio do ente público, como bens mobiliários e imobiliários ou, ainda, bens intangíveis e participações societárias. São classificadas no orçamento como receitas correntes e de natureza patrimonial.

Letra A: errada. São classificadas como outras receitas correntes.

Letra B: errada. São classificadas como tributárias.

Letra C: errada. São classificadas como outras receitas correntes.

Letra D: correto. É receita patrimonial.

Letra E: errada. São classificadas como tributárias.

Gabarito: Letra D.

(FCC - Técnico Judiciário - TJ/MA - 2019) São espécies de receitas correntes contribuições de melhoria e receita de serviços administrativos e gerais.

Comentário: Contribuições de melhoria e receita de serviços administrativos e gerais são receitas correntes.

Gabarito: Certa.

(FCC - Auditor Fiscal - SEFAZ/BA - 2019) Em janeiro de 2019, uma determinada entidade pública arrecadou receitas no valor de R\$ 763.500,00 com Valores Mobiliários e no valor de R\$ 1.340.000,00 com Exploração de Recursos Naturais. Assim, de acordo com o Ementário da Receita, as receitas arrecadadas em janeiro de 2019 devem ser classificadas quanto à origem, respectivamente, como Receita Patrimonial e Receita Patrimonial.

Comentário: A receita patrimonial corresponde ao ingresso proveniente de rendimentos sobre investimentos do ativo permanente, de aplicações de disponibilidades em operações de mercado e outros rendimentos oriundos de renda de ativos permanentes.

As receitas decorrentes de Valores Mobiliários e Exploração de Recursos Naturais são receitas patrimoniais.

Gabarito: Certa.

(FCC - Assistente Técnico Fazendário - Pref. de Manaus/AM - 2019) De acordo com o Ementário da Natureza de Receita, a receita arrecadada em fevereiro de 2019 no valor de R\$ 1.250.000,00 com Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural deve ser classificada, quanto à espécie, como Contribuição de Melhoria.

Comentário: Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural

Categoria econômica: Receitas Correntes.

Origem: Receitas Tributárias (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria).

Espécie: Contribuições de Melhoria.

Gabarito: Certa.



(FCC - Analista de Gestão Contábil - Pref. de Recife/PE - 2019) Classificação por Natureza da Receita Em setembro de 2018, um determinado ente público arrecadou receitas no valor de R\$ 89.500,00 com "Remuneração de Depósitos Bancários". Assim, de acordo com o Ementário da Receita, a receita arrecadada em setembro de 2018 deve ser classificada quanto à espécie como Valores Mobiliários.

Comentário: São receitas patrimoniais decorrentes de Valores Mobiliários: Juros e Correções Monetárias, Dividendos e Participações. Nesse caso, são classificados como receitas patrimoniais os juros e as correções monetárias associados a aplicações do ente público, como Remuneração de Depósitos Bancários, Remuneração de Depósitos Especiais, Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados, Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, Juros de Títulos de Renda e Juros sobre o Capital Próprio.

Remuneração de Depósitos Bancários

Categoria econômica: Receitas Correntes.

Origem: Receitas Patrimoniais.

Espécie: Valores Mobiliários.

Gabarito: Certa.

(FCC – Analista Previdenciário – SEGE/MA - 2018) Em uma autarquia, responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), as contribuições dos servidores ativos para o RPPS são classificadas quanto à origem e à espécie de receita orçamentária em conformidade com o Ementário da Natureza de Receita, respectivamente, como Contribuições e Contribuições Sociais.

Comentário: A origem "Receitas de Contribuições" corresponde ao ingresso proveniente de contribuições sociais, econômicas e para entidades privadas de serviço social e de formação profissional, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Assim:

Categoria econômica: Receitas Correntes.

Origem: Receitas de Contribuições.

Espécie: Contribuições Sociais.

Gabarito: Certa.

(FCC - Analista Executivo - SEGE/MA – 2018) Em um ente público, a receita oriunda de juros sobre aplicação em títulos de renda realizada no mercado financeiro é classificada quanto à categoria econômica e origem, respectivamente, como Receita Corrente e Receita Patrimonial.

Comentário: São classificados como receitas correntes patrimoniais os juros e as correções monetárias associados a aplicações do ente público, como Remuneração de Depósitos Bancários, Remuneração de Depósitos Especiais, Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados, Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, Juros de Títulos de Renda e Juros sobre o Capital Próprio.

Gabarito: Certa.



(CESPE – Perito Criminal – Polícia Federal – 2018) A receita obtida por um ente público, quando oriunda da exploração ordenada de recursos naturais vegetais em ambiente natural e protegido, integra a categoria econômica receita corrente.

Comentário: Conforme o MTO 2024, as receitas agropecuárias são receitas de atividades de exploração ordenada dos recursos naturais vegetais em ambiente natural e protegido. Compreende as atividades de cultivo agrícola, de cultivo de espécies florestais para produção de madeira, celulose e para proteção ambiental, de extração de madeira em florestas nativas, de coleta de produtos vegetais, além do cultivo de produtos agrícolas.

Já conforme o MCASP 10ª edição, as agropecuárias são receitas correntes, constituindo, também, uma origem de receita específica na classificação orçamentária. Quanto à procedência, trata-se de uma receita originária, com o Estado atuando como empresário, em pé de igualdade como o particular. Decorrem da exploração econômica, por parte do ente público, de atividades agropecuárias, tais como a venda de produtos: agrícolas (grãos, tecnologias, insumos etc.); pecuários (sêmens, técnicas em inseminação, matrizes etc.); para reflorestamento e etc.

Gabarito: Certa.

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) As multas administrativas não são incluídas no conceito de receita pública porque são atos punitivos.

Comentário: Embora as multas sejam oriundas de atos de sanção, são consideradas receitas orçamentárias.

Gabarito: Errada.

(CESPE – Analista Judiciário – STM – 2018) As receitas dos tribunais decorrentes da prestação de serviços deverão ser classificadas pelo gestor como receita corrente de serviços.

Comentário: As receitas correntes de serviços correspondem ao ingresso proveniente da prestação de serviços de transporte, saúde, comunicação, de serviços portuários, de armazenagem, de inspeção e fiscalização e de processamento de dados, das vendas de mercadorias e produtos inerentes à atividade da entidade e outros serviços.

Gabarito: Certa.

(CESPE – Administrador – IFF – 2018) O ingresso de determinado recurso é definido como receita agropecuária na classificação da receita pública por origem.

Comentário: A origem “receitas agropecuárias” decorre da exploração econômica, por parte do ente público, de atividades agropecuárias.

Gabarito: Certa.

(CESPE – Técnico Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) A concessão de um serviço público para um particular representará uma receita de capital caso implique cessão de patrimônio imobiliário do Estado a terceiro.



Comentário: As receitas oriundas da exploração do patrimônio imobiliário do estado são receitas correntes patrimoniais.

Gabarito: Errada.

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) As receitas agropecuárias e industriais são exemplos típicos de receitas extraorçamentárias.

Comentário: As receitas agropecuárias e industriais são exemplos típicos de receitas orçamentárias correntes.

Gabarito: Errada.

Origens das receitas de capital



Operações de crédito: são os ingressos provenientes da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos e financiamentos internos ou externos obtidos junto a entidades estatais ou privadas. Para efeitos de classificação orçamentária, os empréstimos compulsórios também são classificados como operações de crédito.

Segundo o princípio orçamentário da exclusividade, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

De acordo com a regra de ouro, é vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

Alienação de bens: é o ingresso proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente. Exemplos: privatizações, venda de um prédio público etc.



Os ganhos com alienação de bens para a contabilidade pública equivalem, de forma simplificada, à diferença positiva entre o valor efetivamente vendido e o valor contábil do bem, o que gera um aumento na situação líquida patrimonial (variação patrimonial aumentativa). Diferentemente, nas classificações orçamentárias, independentemente de perda ou ganho na alienação, a receita bruta da venda é classificada em Alienação de Bens. Logo, se considerássemos novamente o ganho da alienação como receita de capital, uma mesma receita seria computada duas vezes.

Ainda, a doação de bens recebidos não se enquadra como receita, pois gera, na contabilidade pública, o reconhecimento de um aumento na situação líquida patrimonial (variação patrimonial aumentativa). O bem oriundo da doação será classificado como receita de capital apenas quando for vendido.

Ademais, segundo o MTO, alienação de bens são ingressos financeiros provenientes da alienação de bens móveis, imóveis ou intangíveis de propriedade do ente público. O art. 44 da LRF veda a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos¹⁷.

Amortização de empréstimos: é o ingresso referente ao recebimento de parcelas de empréstimos ou financiamentos concedidos em títulos ou contratos, ou seja, representa o retorno dos recursos anteriormente emprestados pelo poder público.

De acordo com o MTO, são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos que o ente público tenha previamente concedido. Embora a amortização do empréstimo seja origem da categoria econômica Receitas de Capital, os juros recebidos associados ao empréstimo são classificados em Receitas Correntes/de Serviços/Serviços e Atividades Financeiras/Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros, pois os juros representam a remuneração do capital¹⁸.

¹⁷ Manual Técnico do Orçamento 2024.

¹⁸ Manual Técnico do Orçamento 2024.





Transferências de capital: são o ingresso proveniente de outros entes ou entidades, referente a recursos pertencentes ao ente ou à entidade recebedora, ou ao ente ou à entidade transferidora, efetivado mediante condições preestabelecidas ou mesmo sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em despesas de capital.

O MTO diz que são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender a despesas com investimentos ou inversões financeiras, independentemente da contraprestação direta a quem efetuou essa transferência. Por outro lado, a utilização dos recursos recebidos vincula-se ao objeto pactuado. Tais transferências ocorrem entre entidades públicas de diferentes esferas ou entre entidades públicas e instituições privadas¹⁹.

Outras receitas de capital: são os ingressos de capital provenientes de outras origens não classificáveis nas anteriores. Exemplos: integralização de capital de empresas estatais, resultado positivo do Banco Central e remuneração das disponibilidades do tesouro.

¹⁹ Manual Técnico do Orçamento 2024.



Origens das Receitas de Capital

Transferências de capital

provenientes de outros entes ou entidades, referente a recursos pertencentes ao ente ou entidade recebedora ou ao ente ou entidade transferidora, efetivado mediante condições preestabelecidas ou mesmo sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em despesas de capital.

Outras receitas de capital

provenientes de outras origens não classificáveis nas anteriores.



Exemplos: integralização de capital social, resultado do Banco Central, remuneração das disponibilidades do tesouro, resgate de títulos do tesouro.

ESCLARECENDO!

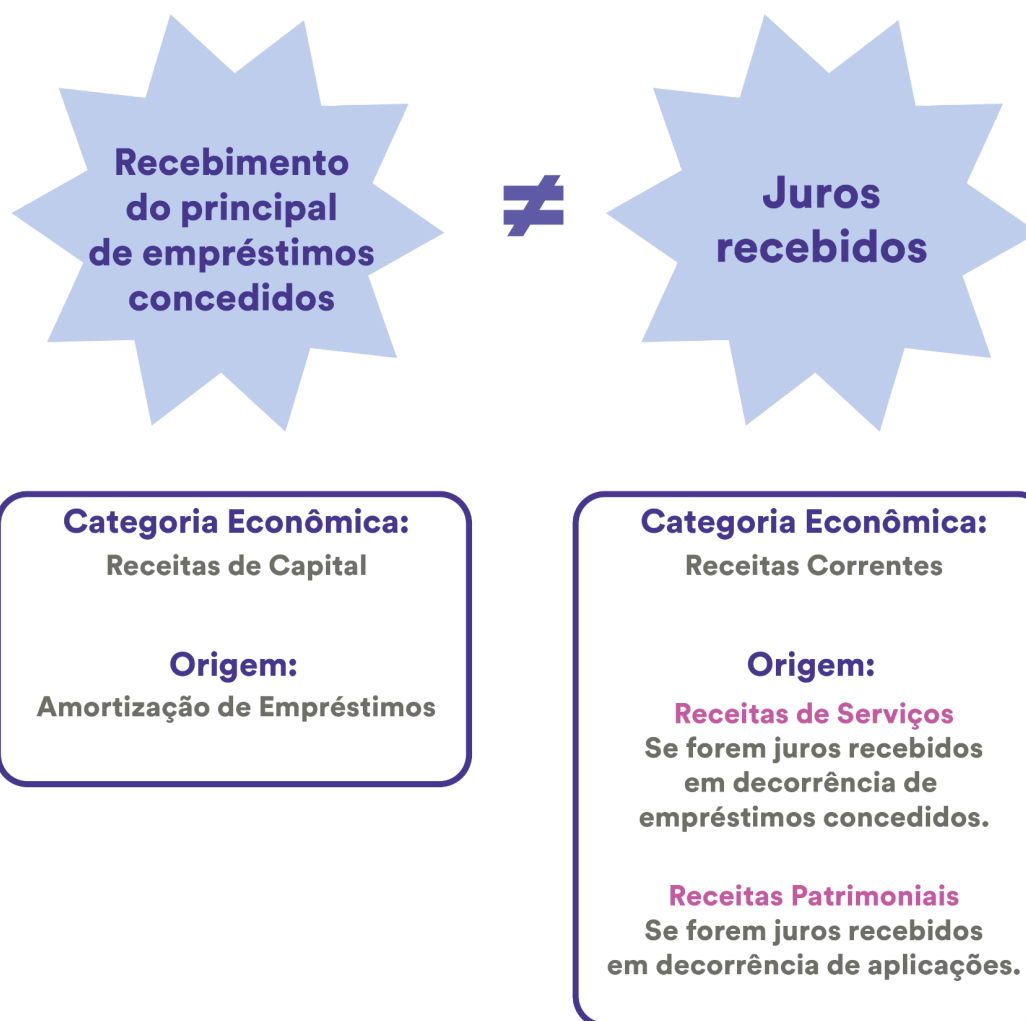


Transferência corrente $\neq$ Transferência de capital

O que interessa para diferenciar as transferências é a aplicação da receita, e não a sua procedência. Se a transferência for aplicada em despesas de capital, será transferência de capital; se for aplicada em despesas correntes, será transferência corrente.

Para finalizar o tópico, atente para a seguinte diferença:





ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE - Auditor de Controle Interno/CGDF - 2023) Determinada entidade do setor público apresentou alguns lançamentos de receitas e despesas referentes ao exercício de 2022, listadas na tabela a seguir.



receita/despesa	R\$
receita patrimonial	1.500.000
patrimônio líquido	20.000.000
receita industrial	500.000
operações de crédito	2.000.000
amortização de dívida de LP	2.000.000
aquisição de material de expediente	500.000
alienação de bens	500.000
amortização de empréstimos	500.000
aquisição de equipamentos para postos de saúde	1.500.000
receita tributária	20.000.000
transferências de capital	2.000.000
obrigações patronais	5.000.000
transferências correntes	6.000.000
construção de escola	3.000.000
encargos sobre operações de crédito	1.000.000
receita de serviços	2.000.000

De acordo com os dados da situação hipotética apresentada no texto 1A5-I, o valor das receitas de capital é igual a

- A) R\$ 5.000.000.
- B) R\$ 6.500.000.
- C) R\$ 8.000.000.
- D) R\$ 4.500.000.

Comentário: As receitas de capital são:

Operações de crédito = 2.000.000.

Alienação de bens = 500.000.

Amortização de empréstimos = 500.000.

Transferência de capital = 2.000.000.

Total = 5.000.000.

Gabarito: A.

(FCC - Técnico Judiciário - TJ/MA - 2019) São espécies de receitas correntes contribuições para entidades privadas de serviço social e resultado do Banco Central.

Comentário: Contribuições para entidades privadas de serviço social são receitas correntes, mas o resultado do Banco Central é receita de capital.

Gabarito: Errada.



(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) O recebimento de amortização da dívida pública e o ingresso de recursos financeiros decorrentes de operações de crédito se classificam como receita corrente.

Comentário: O recebimento de amortização de empréstimos e o ingresso de recursos financeiros decorrentes de operações de crédito classificam-se como receita de capital.

Gabarito: Errada.

(FCC – Técnico Judiciário – TRT/11 - 2017) Em um Tribunal Regional do Trabalho, as receitas com a alienação de bens móveis são classificadas como receitas correntes.

Comentário: As receitas com a alienação de bens móveis são classificadas como receitas de capital.

Gabarito: Errada.

(IADES – Analista - Hemocentro – 2017) No orçamento público brasileiro, as receitas orçamentárias são os ingressos de recursos disponíveis para atender às despesas orçamentárias, além das operações financeiras que financiam essas despesas. A esse respeito, classificam-se como receitas correntes, entre outras, as operações de crédito.

Comentário: As operações de crédito são receitas de capital.

Gabarito: Errada.

(FGV – Especialista Legislativo – ALERJ – 2017) Operações de crédito não devem ultrapassar o valor das despesas de capital.

Comentário: De acordo com a regra de ouro, é vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

Gabarito: Certa.

Espécie (3º dígito)

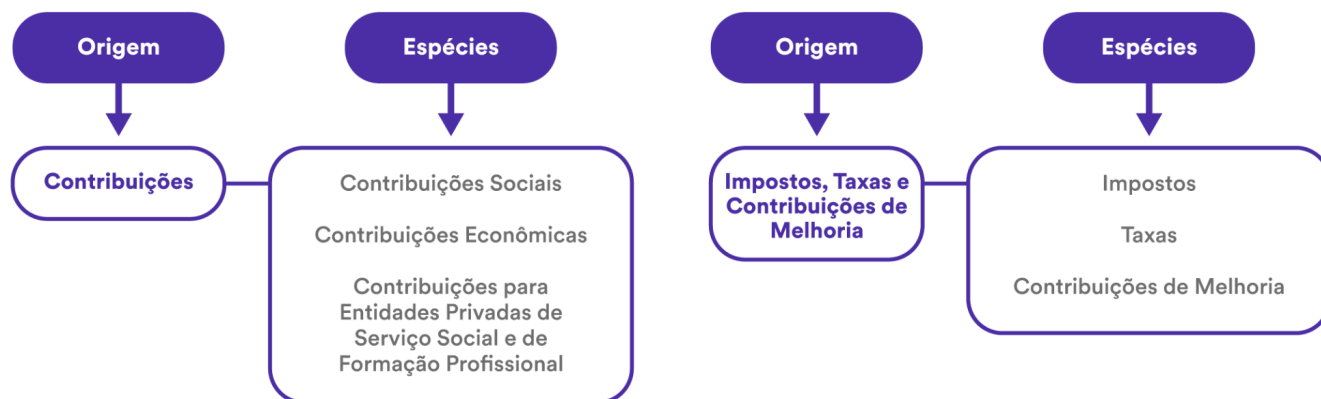
1º	2º	3º	4º ao 7º	8º
Categoria Econômica	Origem	Espécie	Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita	Tipo

É o nível de classificação vinculado à origem, composto por títulos que permitem qualificar com maior detalhe o fato gerador dos ingressos de tais receitas. Por exemplo, dentro da origem "Contribuições", podemos identificar as suas espécies, tais como "Contribuições Sociais", "Contribuições Econômicas" e "Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional".



É vinculado à origem, sendo composto por títulos que permitem qualificar com maiores detalhes o fato gerador dos ingressos de tais receitas.

Exemplos:



Desdobramentos para Identificação de Peculiaridades da Receita (4º ao 7º dígito)

1º	2º	3º	4º ao 7º	8º
Categoria Econômica	Origem	Espécie	Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita	Tipo

O dígitos do 4º ao 7º são destinados a desdobramentos com a finalidade de identificar peculiaridades de cada receita, caso seja necessário.

Tais dígitos podem ou não ser utilizados conforme a necessidade de especificação do recurso.

Receitas exclusivas de estados e municípios: Em 2021, as receitas exclusivas de estados e municípios utilizarão o número "8", no quarto dígito (Ex.: 1.9.0.8.xx.x – Outras Receitas Correntes exclusivas de Estados e Municípios).

A partir de 2022, inclusive elaboração do Orçamento, os 5º e 6º dígitos da codificação, que constituem parte dos desdobramentos, separam os códigos da União daqueles específicos dos demais entes federados, de acordo com a seguinte estrutura lógica:



- a) "00" até "49" identificam códigos reservados para a União, que poderão ser utilizados, no que couber, por Estados, DF e Municípios;
- b) "50" até "98" identificam códigos reservados para uso específico de Estados, DF e Municípios; e
- c) "99" será utilizado para registrar "outras receitas", entendidas assim as receitas genéricas que não tenham código identificador específico, atendidas as normas contábeis aplicáveis.

Tipo (8º dígito)

1º	2º	3º	4º ao 7º	8º
Categoria Econômica	Origem	Espécie	Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita	Tipo

O tipo tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza, sendo:

Tipo 0 — quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou agregadora.

Tipo 1 — quando se tratar da arrecadação principal da receita.

Tipo 2 — quando se tratar de multas e juros de mora da respectiva receita.

Tipo 3 — quando se tratar de dívida ativa da respectiva receita.

Tipo 4 — quando se tratar de multas e juros de mora da dívida ativa da respectiva receita.

Tipo 5 — quando se tratar das multas da respectiva receita quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das multas da destinação dos juros de mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo 2 – "Multas e Juros de Mora".

Tipo 6 — quando se tratar dos juros de mora da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das multas da destinação dos juros de mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo 2 – "Multas e Juros de Mora".

Tipo 7 — quando se tratar das multas da dívida ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das multas da dívida ativa da destinação dos juros de mora da dívida ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo 4 – "Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa".

Tipo 8 — quando se tratar dos juros da dívida ativa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das multas da dívida ativa da destinação dos juros de mora da dívida ativa, situação na qual não poderá ser



efetuado registro de arrecadação no Tipo 4 – “Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa”.

Assim, todo código de natureza de receita será finalizado com um dos dígitos mencionados, e as arrecadações de cada recurso – sejam elas da receita propriamente dita ou de seus acréscimos legais – ficarão agrupadas sob um mesmo código, sendo diferenciadas apenas no último dígito, conforme detalhamento a seguir:

Dígito:	1º	2º	3º	4º a 7º	8º	
Significado:	Cat. Econômica	Origem	Espécie	Desdobramentos	Tipo	Descrição-Padrão dos Tipos
Código:					0	Natureza agregadora
					1	Principal
					2	Multas e Juros de Mora
					3	Dívida Ativa
	x	x	x	x.xx.x	4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
					5*	Multas
					6*	Juros de Mora
					7*	Multas da Dívida Ativa
					8*	Juros da Dívida Ativa

* Os tipos 5 a 8 devem ser utilizados para registrar a arrecadação quando a destinação dos Juros for diferente daquela prevista para as Multas de Mora.

Fonte: MTO 2024

Vale ressaltar que a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, com redação dada pela Portaria Conjunta nº 650, de 24 de setembro de 2019, determina que as Portarias SOF e STN — que desdobrarão o Anexo I daquela Portaria — conterão, apenas, **naturezas de receita não valorizáveis**, cujo oitavo dígito, representativo do "Tipo", será **igual ao número "0" (zero)**. considerando-se criadas automaticamente, para todos os fins, as naturezas valorizáveis terminadas em "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7" e "8", conforme o caso.



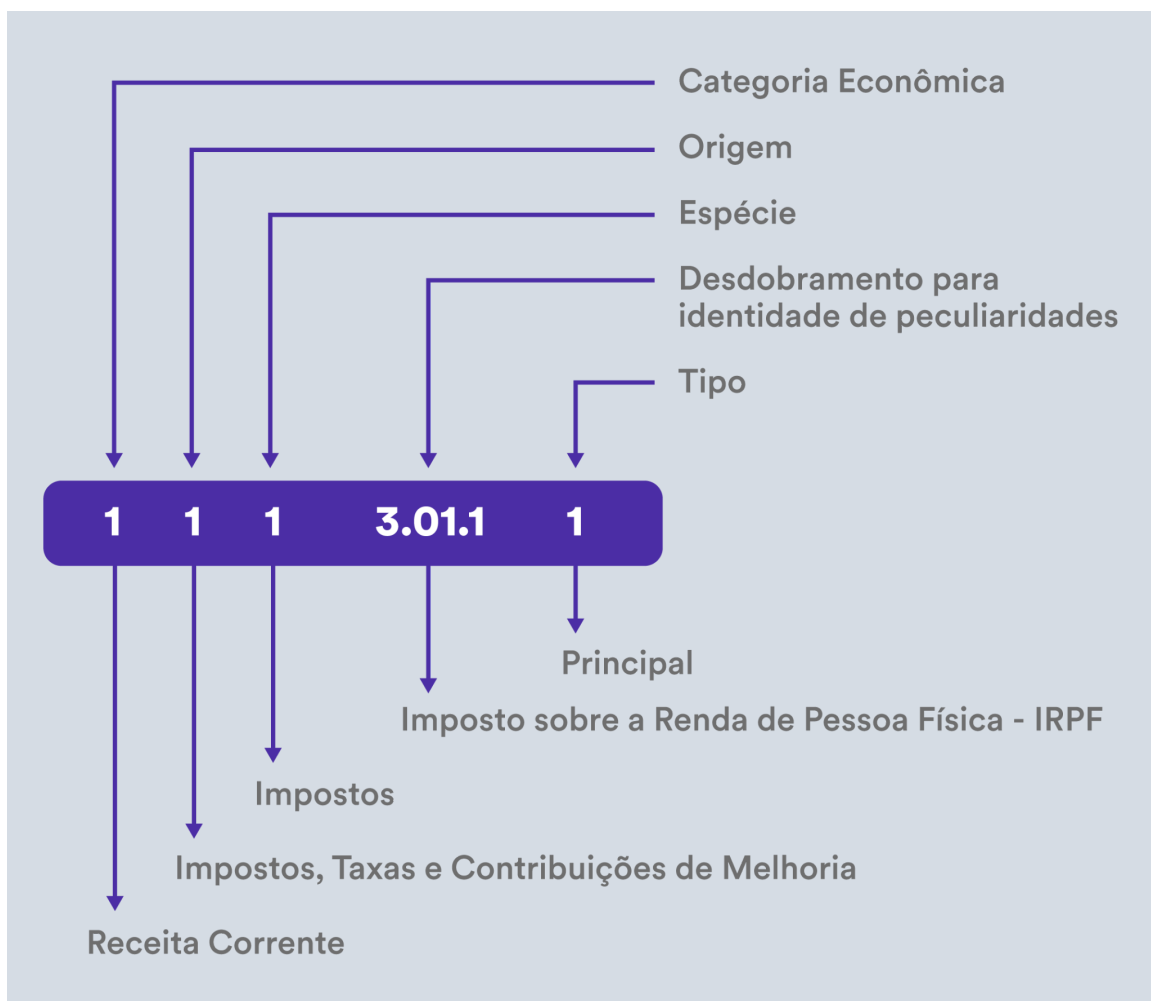
ESCLARECENDO!



O registro do ingresso de recursos deverá, **prioritariamente**, ser efetuado por meio do uso dos Tipos de Receita identificados por "1", "3", "5", "6", "7" e "8", a fim de que o recolhimento das Multas seja efetuado por meio de código específico e em separado do recolhimento dos Juros de Mora das receitas às quais se referem. **Excepcionalmente** é facultado ao órgão ou entidade efetuar o recolhimento em conjunto das Multas e dos Juros de Mora, sob o mesmo código, por meio do uso dos Tipos de Receita identificados por "2" e "4", apenas e tão somente nos casos em que os recursos tanto das Multas quanto dos Juros de Mora possuam exatamente as mesmas normas de aplicação na despesa.

Fonte: 9ª edição do MCASP.

Exemplo de uma estrutura completa da natureza da receita: 1.1.1.3.01.1.1:



Fonte: MTO



ESTA CAI NA PROVA!



(FGV – SEFAZ/ES – 2021) Uma entidade do setor público contabilizou as seguintes receitas, no ano de X0:

Amortização de empréstimos: R\$ 25.000;

Impostos e taxas: R\$ 50.000;

Operações de crédito: R\$ 12.000;

De serviços: R\$ 40.000;

Patrimonial: R\$ 30.000;

Alienação de bens: R\$ 60.000.

Assinale a opção que indica o montante das receitas de capital da entidade em X0.

a) R\$ 90.000.

b) R\$ 97.000.

c) R\$ 115.000.

d) R\$ 125.000.

e) R\$ 127.000.

Comentário: Conforme a Lei nº 4.320/1964, as receitas de capital são:

- Amortização de empréstimos: R\$ 25.000.
- Operações de crédito: R\$ 12.000.
- Alienação de bens: R\$ 60.000.

Total = R\$ 97.000,00.

Gabarito: Letra B.

(FCC - Contador - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) Com relação às Receitas, avalie as informações da tabela abaixo.

Origens das Receitas

Valores das receitas Impostos, taxas e contribuições de melhoria \$ 250 milhões

Operações de Crédito \$ 50 milhões

Alienação de Bens \$ 100 milhões

Receita Patrimonial \$ 18 milhões



Transferências de Capital \$ 80 milhões

Receita Agropecuária \$ 120 milhões

Receita Industrial \$ 140 milhões

Amortização de Empréstimos \$ 20 milhões

Comentário: Com base no quadro acima, a alternativa que contém, respectivamente, os valores das Receitas Correntes e das Receitas de Capital é \$ 578 milhões e \$ 200 milhões.

Receitas Correntes

Valores das receitas "Impostos, taxas e contribuições de melhoria" = \$ 250 milhões.

Receita Patrimonial = \$ 18 milhões.

Receita Agropecuária = \$ 120 milhões.

Receita Industrial = \$ 140 milhões.

Total de receitas correntes = \$ 528 milhões.

Receitas de Capital

Operações de Crédito = \$ 50 milhões.

Alienação de Bens = \$ 100 milhões.

Transferências de Capital = \$ 80 milhões.

Amortização de Empréstimos = \$ 20 milhões.

Total de receitas de capital = \$ 250 milhões.

Gabarito: Errada.

(FCC - Auditor Fiscal - SEFAZ/BA - 2019) As seguintes informações sobre as receitas de um determinado ente público estadual, referentes ao exercício financeiro de 2018, foram extraídas do seu sistema de contabilidade:

- Arrecadação de R\$ 8.850.000,00 referente ao valor principal de Impostos.
- Arrecadação de R\$ 800.000,00 referente à Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado.
- Obtenção de R\$ 650.000.000,00 referente às Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária.
- Obtenção de R\$ 500.000.000,00 referente às Operações de Crédito – Mercado Interno.
- Arrecadação de R\$ 130.000,00 referente à Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.
- Arrecadação de R\$ 100.000,00 referente às Indenizações, Restituições e Ressarcimentos.
- Alienação de Bens Imóveis, à vista, por R\$ 80.000,00, cujo resultado com a venda foi igual a zero.
- Arrecadação de R\$ 50.000,00 referente ao valor de multas e juros de mora de Impostos.
- Arrecadação de R\$ 20.000,00 referente a Serviços Administrativos e Comerciais Gerais.



Com base nessas informações tomadas em conjunto, o valor da receita de capital arrecadada no exercício financeiro de 2018 pelo referido ente público estadual foi, em reais, 500.880.000,00.

Comentário: Receitas de Capital

- Obtenção de R\$ 500.000.000,00 referentes às Operações de Crédito – Mercado Interno.
- Alienação de Bens Imóveis, à vista, por R\$ 80.000,00, cujo resultado com a venda foi igual a zero.

Total de receitas de capital = 500.080.000,00.

Receitas Correntes

- Arrecadação de R\$ 8.850.000,00 referentes ao valor principal de Impostos.
- Arrecadação de R\$ 800.000,00 referentes à Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado.
- Arrecadação de R\$ 130.000,00 referentes à Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.
- Arrecadação de R\$ 100.000,00 referentes às Indenizações, Restituições e Ressarcimentos.
- Arrecadação de R\$ 50.000,00 referentes ao valor de multas e juros de mora de Impostos.
- Arrecadação de R\$ 20.000,00 referentes a Serviços Administrativos e Comerciais Gerais.

Total de receitas correntes = 9.950.000,00.

- As Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, no valor de R\$ 650.000.000,00, são receitas extraorçamentárias.

Gabarito: Errada.

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) De acordo com a atual classificação da receita conforme a sua natureza, o último dígito da natureza de receita tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação.

Comentário: O tipo tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza da receita.

Gabarito: Certa.

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) As contribuições sociais e de melhoria, assim como as multas decorrentes do não pagamento de impostos, classificam-se como receitas tributárias.

Comentário: As receitas tributárias são oriundas de impostos, taxas e contribuições de melhoria. As contribuições sociais são receitas de contribuições. Já as multas de impostos classificam-se, segundo a nova classificação da receita, como receita tributária, identificada pelo tipo.

Gabarito: Errada.

(FCC – Auditor Fiscal da Receita Estadual - SEFAZ/GO - 2018) Em julho de 2018, uma determinada entidade pública arrecadou receitas no valor de R\$ 500.000,00 com “Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa – Multas e Juros” e R\$ 1.900.000,00 com a “Alienação de Títulos



Mobiliários – Principal”. De acordo com o Ementário da Receita, as receitas arrecadadas em julho de 2018 devem ser classificadas, respectivamente, como Receita de Capital, quanto à categoria econômica; Receita de Capital, quanto à categoria econômica.

Comentário: “Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa – Multas e Juros” – Categoria econômica: Receitas **Correntes**. Origem: Receita Patrimonial.

“Alienação de Títulos Mobiliários – Principal” – Categoria econômica: Receitas de **Capital**. Origem: Receita de Alienação de Bens.

Gabarito: Errada.

(CESPE - Auditor Estadual – TCM/BA - 2018) Determinado estado da Federação, durante o exercício de 2017, registrou os eventos apresentados na tabela seguinte.

Evento	Valor (R\$)
Devoluções de cauções	260
Aquisição de ações de um banco privado pagas no exercício	340
Recebimento de contrato de permissão de uso	500
Pagamento de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária	430
Aluguel recebido	200
Recebimento de impostos lançados no exercício anterior	150
Empenho da folha de pessoal	800
Liquidação de convênio com município para construção de estradas	320
Doação recebida de instituições privadas para construção de casas	190
Amortização de empréstimos	410
Inscrição de restos a pagar do exercício	150
Retenção de contribuição para o INSS em folha de pagamento	110
Recebimento referente à venda de imóveis usados	900
Recebimento de <i>royalties</i> de petróleo	350
Empenho de juros e encargos da dívida	270
Amortização da dívida	610
Lançamentos de impostos	430
Indenização e restituição recebidas	540
Recebimento referente à alienação de títulos mobiliários	220
Pagamento referente à construção de escolas, empenhado no exercício anterior	280
Recebimento de empréstimo obtidos junto ao FMI	490
Arrecadação de dívida ativa não tributária	680



De acordo com os dados apresentados na tabela, o total da receita orçamentária corrente do exercício de 2017 foi de R\$ 2.420.

Comentário: Receitas Correntes:

Recebimento de contrato de permissão de uso = R\$ 500.

Aluguel recebido = R\$ 200,00.

Recebimento de impostos lançados no exercício anterior = R\$ 150,00.

Royalties de petróleo = R\$ 350,00.

Indenização e restituição recebida = R\$ 540,00.

Arrecadação da dívida ativa não tributária = R\$ 680,00.

Total = 2420,00.

Gabarito: Certa.

(FGV – Analista Legislativo – Câmara Municipal de Salvador – 2018) Considere o Quadro 1 a seguir, com dados da arrecadação de um ente municipal durante o exercício de 2016. Os valores estão expressos em milhões de reais.

Descrição	Previsto	Arrecadado
Receita de cauções contratuais	—	9,00
Receitas de taxas de serviço	76,00	79,00
Receitas de contribuição para custeio da iluminação pública	98,00	100,00
Receitas de alienação de bens móveis	100,00	19,00
Receitas patrimoniais de aluguéis	119,00	161,00
Receitas de taxas de fiscalização	141,00	145,00
Receitas de contribuições sociais	159,00	158,00
Receitas de transferências de capital voluntárias	174,00	60,00
Receitas de operações de crédito internas	322,00	15,00
Receitas de impostos sobre serviços	596,00	545,00
Receitas de impostos sobre o Patrimônio	1.392,00	1.273,00
Receitas de transferências correntes legais	2.480,00	2.583,00

Considerando os dados do Quadro I e a classificação da receita por categoria econômica, as receitas correntes realizadas no exercício, em milhões de reais, totalizaram 5.044,00.

Comentário: Classificam-se na categoria receita correntes aquelas receitas oriundas do poder impositivo do Estado – tributária e de contribuições; da exploração de seu patrimônio – patrimonial; da exploração de atividades econômicas – agropecuária, industrial e de serviços; as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,



quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes – transferências correntes; e as demais receitas que não se enquadram nos itens anteriores – outras receitas correntes.

Receitas correntes realizadas (arrecadadas):

taxas de serviços + contribuição de iluminação + patrimoniais de aluguéis + taxas de fiscalização + contribuições sociais + impostos sobre serviços + impostos sobre o patrimônio + transferências correntes = 5.044,00.

Gabarito: Certa.

(FGV – Analista Legislativo – Câmara Municipal de Salvador – 2018) As informações a seguir apresentam as receitas tributárias realizadas do Estado Fênix, relativas ao exercício 20X1, extraídas do Balanço Orçamentário do ente.

Receita Tributária Total - R\$35.900.200,00

Receita IPVA – Parte Municípios - R\$1.750.000,00

Receita ICMS – Parte Municípios - R\$8.500.200,00

Outras Receitas Correntes - Parte Municípios - R\$510.750,00

De acordo com as informações, o valor da receita tributária orçamentária do Estado Fênix no exercício 20X1 é de R\$35.900.200,00.

Comentário: A própria questão já dá a resposta: 35.900.200,00. As receitas de IPVA e ICMS, ainda que pertencentes aos municípios, compõem a receita tributária orçamentária arrecadada pelo Estado. A seguir, elas serão computadas como despesas com as respectivas transferências. É o que denominamos de princípio orçamentário do orçamento bruto, pois todas as receitas e despesas devem constar do orçamento, vedadas quaisquer deduções.

A origem “Outras receitas correntes” não significa o mesmo que a origem “Receitas Tributárias”.

Gabarito: Certa.

(FCC – Analista Judiciário – TRE/SP - 2017) Atenção: Para responder às duas questões seguintes, considere as seguintes informações relativamente à execução da Lei Orçamentária de determinado ente público, no exercício de 2016, segundo a Lei Federal nº 4.320/1964.

Receitas Arrecadadas (Valores em R\$)

- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados.....180.000
- Transferência de Capital p/construção de hospitais públicos.160.000
- Rendimentos de Aplicações Financeiras.....45.000
- Aluguel de Imóvel de Propriedade do ente público..... 15.000
- Operações de Crédito de Longo Prazo..... 320.000
- Alienação de Bens Imóveis..... 210.000
- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural..75.000
- Indenizações e Restituições..... 25.000



– Multas e Juros de Mora.....	10.000
– Dívida Ativa do ICMS	110.000
– Impostos e Taxas.....	95.000

Despesas Empenhadas

– Água, Luz e Telefone.....	35.000
– Construção de Ginásio Poliesportivo.....	180.000
– Manutenção de Veículos.....	55.000
– Aquisição de terreno p/construção de duas escolas públicas ..	240.000
– Amortização de parcela de empréstimo de longo prazo	120.000
– Juros e encargos da dívida de longo prazo.....	25.000
– Aquisição de Material de Expediente	65.000
– Folha de Pagamento dos servidores ativos	390.000

Informações complementares

– Não havendo dotação orçamentária específica, no mês de outubro de 2016, foi aberto um crédito adicional no valor de R\$ 120.000, destinado à aquisição de dois veículos novos, utilizando recursos por anulação parcial de dotação orçamentária.

– Do total das despesas correntes empenhadas no exercício de 2016 foi pago no próprio exercício o valor de R\$ 480.000.

– O total das Receitas de Capital previstas na Lei Orçamentária para o exercício de 2016 foi de R\$ 650.000.

I) As receitas correntes arrecadadas somam em R\$ 555.000.

Comentário: Receitas Correntes:

– Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados.....	180.000
– Rendimentos de Aplicações Financeiras.....	45.000
– Aluguel de imóvel de propriedade do ente público.....	15.000
– Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural..	75.000
– Indenizações e Restituições.....	25.000
– Multas e Juros de Mora.....	10.000
– Dívida Ativa do ICMS	110.000
– Impostos e Taxas.....	95.000

Total arrecadado: R\$ 555.000,00.

Gabarito: Certa.

II) As receitas de capital arrecadadas durante o exercício de 2016 apresentaram excesso de arrecadação de R\$ 40.000.

Comentário: Receitas de Capital:



- _ Transferência de capital p/ construção de hospitais públicos.....160.000
- Operações de Crédito de Longo Prazo..... 320.000
- Alienação de Bens Imóveis..... 210.000

Total arrecadado: R\$ 690.000

De acordo com as informações complementares, o total das Receitas de Capital previstas na Lei Orçamentária para o exercício de 2016 foi de R\$ 650.000.

Logo, se a receita arrecadada (R\$ 690.000) foi maior que a prevista (R\$ 650.000), houve excesso de arrecadação de R\$ 40.000,00.

Gabarito: Certa.

(FCC – Analista - CNMP- 2015) Determinado ente público, na primeira quinzena do mês de fevereiro de 2015, contabilizou, entre outras, as seguintes receitas recebidas de natureza orçamentária e extraorçamentária:

- Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, com acréscimo de multas e juros de mora, no valor total de R\$ 198.500,00, sendo o valor principal do imposto R\$ 190.000,00.
- operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, no valor de R\$ 45.500,00.
- receita de aluguel de imóvel não prevista na lei orçamentária anual, no valor de R\$ 15.500,00.
- leilão de bens móveis, no valor de R\$ 19.000,00.
- caução, no valor de R\$ 22.500,00, de empresa interessada em participar em licitação, para construção de obras públicas.

O valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e respectivo acréscimo, classifica-se na origem de receita patrimonial – R\$ 190.000,00 e multas e juros de mora de impostos – R\$ 8.500,00.

Comentário: As receitas de impostos de R\$ 190.000,00 e as multas e juros que deles decorrem de R\$ 8.500,00 são classificadas como receitas correntes de **impostos, taxas e contribuições de melhoria**, diferenciando-se apenas no tipo (8º dígito).

Gabarito: Errada.



Classificação por Fontes (ou por destinação de recursos)

Segundo o MTO 2026, o registro da arrecadação dos recursos é efetuado por meio de códigos de natureza de receita, sendo que cada receita possui normas específicas de aplicação. Essas normas, por sua vez, podem especificar tanto “quem” deverá aplicar a receita quanto “qual” atividade estatal (qual política pública, qual despesa) deverá ser financiada por meio dessa receita.

Dessa forma, uma mesma atividade estatal pode ser financiada por recursos de diferentes receitas, tornando necessário portanto agrupar e catalogar, sob o mesmo código comum, às diferentes origens de receita que porventura devam ser aplicadas da mesma forma, no financiamento da mesma atividade estatal¹.

Ademais, denomina-se “Fonte/Destinação de Recursos” cada agrupamento de receitas que possui as mesmas normas de aplicação. A fonte, nesse contexto, é instrumento de gestão da receita e da despesa ao mesmo tempo, pois tem como objetivo assegurar que determinadas receitas sejam direcionadas para financiar projetos e atividades (despesas) do governo em conformidade com leis que regem o tema².

No tocante à codificação, a classificação por fontes de recursos consiste em um código de quatro dígitos, sendo que o primeiro indica o grupo de fontes de recursos, enquanto o 2º, o 3º e o 4º representam a especificação da fonte.

De acordo com o MTO, a partir de 2021, o grupo de fontes de recursos foi alterado. Agora a sistematização é a seguinte:

1º DÍGITO: GRUPO DE FONTES DE RECURSOS

1 – Recursos Arrecadados no Exercício Corrente

3 – Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

7 – Recursos de Operações de Crédito Ressalvadas pela Lei de Crédito Adicional da Regra de Ouro

9 – Recursos Condicionados

2º, 3º e 4º DÍGITOS: ESPECIFICAÇÃO DA FONTE

Exemplos:

002 - Atividades-fim da Seguridade Social

050 - Recursos Próprios Livres da UO

054 - Benefícios do Regime Geral de Previdência Social

Ainda segundo o MTO 2026:

¹ MTO 2026

² MTO 2026



Código 1 – Recursos Arrecadados no Exercício Corrente – São os recursos cujo ingresso no caixa do Tesouro se dá no exercício corrente;

Código 3 – Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – São os recursos que ingressaram no caixa do Tesouro em exercícios anteriores, não foram utilizados até o fim desses exercícios e, dessa maneira, continuam compondo o caixa no exercício atual;

Código 7 – Recursos de Operações de Crédito Ressalvadas pela Lei de Crédito Adicional da Regra de Ouro – São os recursos referentes a operações de crédito autorizadas pelo Poder Legislativo em montante superior às despesas de capital; a CF (art. 167, inciso III) veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo; e Código

9 – Recursos Condicionados – São os recursos que advêm de propostas de créditos adicionais ao Orçamento ou de alterações na legislação da receita os quais estejam em tramitação no Congresso Nacional. Esses recursos, portanto, dependem da anuência dos parlamentares e são por isso considerados condicionados. Apenas se e quando houver a aprovação das respectivas propostas legislativas, a classificação desses recursos é alterada deste código para o código 1.

Exemplo prático³

1º DÍGITO (Grupo da Fonte)	2º, 3º e 4º DÍGITOS (Especificação da Fonte)	FONTE
1 - Recursos Arrecadados no Exercício Corrente	002 - Atividades-fim da Seguridade Social	1002
3 - Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	050 - Recursos Próprios Livres da UO	3050
9 - Recursos Condicionados	054 - Benefícios do Regime Geral de Previdência Social	9054

Por meio da classificação por fontes, possibilita-se o atendimento aos seguintes dispositivos da [Lei de Responsabilidade Fiscal](#):

- ⇒ Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso⁴.
- ⇒ A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada⁵.

Enquanto a natureza de receita orçamentária busca identificar a origem do recurso segundo seu fato gerador, a fonte/destinação de recursos possui a finalidade precípua de identificar o destino

³ MTO 2026

⁴ Art. 8º, parágrafo único, da LRF.

⁵ Art. 50, I, da LRF.



dos recursos arrecadados. Em linhas gerais, pode-se dizer que há destinações vinculadas e não vinculadas⁶:

a) destinação vinculada: processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma. Há, ainda, ingressos de recursos em decorrência de convênios ou de contratos de empréstimos e de financiamentos. Esses recursos também são vinculados, pois foram obtidos com finalidade específica - e à realização dessa finalidade deverão ser direcionados.

b) destinação não vinculada (ou livre): é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

A vinculação de receitas deve ser pautada em mandamentos legais que regulamentam a aplicação de recursos e os direcionam para despesas, entes, órgãos, entidades ou fundos. Importante ressaltar que o código de fonte/destinação é um marcador da receita. Os recursos são classificados por fontes conforme os mandamentos legais, e tal classificação precede a execução das despesas. Inúmeras decisões que norteiam a alocação dos recursos orçamentários são tomadas somente no momento da execução da despesa, razão pela qual a codificação por fonte/destinação de recursos não pode ser utilizada com a finalidade de promover a classificação de despesas⁷. Entretanto, esse fato não inviabiliza o uso da fonte para uma boa gestão dos gastos públicos. Fique atento, pois as bancas podem generalizar esse fato.

Como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o código de FR exerce um duplo papel no processo orçamentário. Para a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa orçamentária, identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados⁸.

Pessoal, agora iremos aprofundar um pouco, já que, para algumas bancas, esse tópico pode ser cobrado com muita profundidade. Quanto à utilização da fonte ou destinação de recursos (FR), o MCASP 10ª edição elenca que controle das disponibilidades financeiras por fonte ou destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos orçamentários.

No momento da contabilização do orçamento aprovado, devem ser registrados como informação complementar em contas de controle orçamentário os totais da receita orçamentária prevista e da despesa orçamentária fixada por FR. Dessa forma, se houver necessidade de alteração da FR na execução da despesa, primeiramente, deverá ser alterada a FR indicada na dotação.

Ressalta-se que os procedimentos para a alteração da fonte de recursos devem estar em conformidade com os normativos aplicáveis, já que a alteração da vinculação depende de autorização para tal, ou seja, em algumas situações pode ser necessária autorização legislativa para se promover a alteração.

Além da identificação da FR, há necessidade de identificar no exercício corrente, os recursos que foram arrecadados nos exercícios anteriores e que não foram comprometidos, os quais podem ser utilizados como superávit financeiro, observado o parágrafo único do art. 8º da LRF. Essa identificação poderá ocorrer entre o período de abertura do exercício e de utilização dos recursos como fonte para abertura de créditos adicionais, ressalvadas as necessidades apresentadas em

⁶ MTO 2024.

⁷ MTO 2024.

⁸ MCASP 11ª edição



legislação específica, que poderá determinar o momento exato da identificação da alteração no exercício. Ressalta-se que a identificação se os recursos são do exercício atual ou decorrentes de superávit deverão acompanhar a classificação por fonte ou destinação de recursos em todas as fases citadas anteriormente.

Conforme definido na portaria STN nº 710/2021, juntamente com os códigos que identificam as informações do exercício, há um código para identificação dos recursos condicionados. Esse código é utilizado para identificar na elaboração da LOA as previsões de receitas cuja legislação esteja em tramitação no congresso, fixando as despesas que seriam executadas caso esses recursos fossem arrecadados. Cabe destacar, que além das previsões das receitas, as dotações financiadas com esses recursos condicionados, também devem ser marcadas com dígito 9 na etapa de elaboração da Lei Orçamentária. Após a aprovação da lei que prevê a arrecadação das receitas, o dígito inicial dessas previsões e dotações deve ser alterado, a fim de indicar que são recursos arrecadados no exercício. Para a identificação dos recursos associados a empenhos inscritos em restos a pagar, não haverá, no exercício seguinte à inscrição, alteração na identificação do exercício a que pertence o recurso indicado na dotação. Ou seja, se a FR do empenho que será inscrito em restos a pagar estiver acompanhada da identificação de que o recurso é do exercício de atual, essa mesma identificação permanecerá acompanhando essa FR após a inscrição em restos a pagar. Igualmente ocorre quando a FR do empenho que estiver acompanhada da identificação de recursos de superávit, pois essa mesma identificação deverá continuar acompanhando a FR dos restos a pagar até sua completa execução.

Atente ao seguinte detalhe, pois é recorrente em provas mais aprofundadas: quanto aos valores extraorçamentários, por serem recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário, e por não serem utilizados como superávit financeiro, não há necessidade de alteração na identificação do exercício aos quais se referem.

As fontes de recursos dos valores extraorçamentários estarão sempre associadas à identificação de que o recurso é do exercício atual.

DICA DA CORUJA



Vale lembrar que a estrutura de codificação da fonte de recursos, de utilização obrigatória⁹ para os entes da Federação, está definida em portaria conjunta da STN e SOF. Essa estrutura está definida com 3 dígitos, que correspondem à especificação da fonte de recursos, com a denominação da origem ou destinação de recursos.

As fontes ou destinações de recursos a serem utilizadas pela União são definidas por meio de Portaria específica publicada pela Secretaria de Orçamento Federal, no intervalo de 000 a 499.

Já as de Estados, Distrito Federal e Municípios são definidas por meio de Portaria específica publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, no intervalo de 500 a 999.

⁹ Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021,



Ressalta-se que os entes, de forma geral, poderão estabelecer detalhamentos adicionais aos códigos padronizados, não sendo necessário o envio desses detalhamentos à STN por meio da Matriz de Saldos Contábeis-MSC.

Desvinculação de Receitas

Tendo em vista a elevada quantidade de leis que estipulam vinculações de receitas, restam poucos recursos livres disponíveis para o governo federal financiar políticas públicas discricionárias. Nesse contexto, estabeleceu-se, originalmente, por meio da Emenda Constitucional (EC) nº 27, de 2000, seguida de sucessivas atualizações até a redação atual dada pela EC nº 135, de 2025, a desvinculação de determinados recursos – os quais então tornam-se passíveis de serem aplicados livremente e sendo agregados sob o código de Fonte de Recursos “000 – Recursos Livres da União”.

Conforme o que consta na Constituição Federal

“ADCT

Art. 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, 30% (trinta por cento) da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do Regime Geral de Previdência Social, às contribuições de intervenção no domínio econômico, às taxas e às receitas patrimoniais, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024)

Na redação anterior não tínhamos a possibilidade de desvinculação de receitas patrimoniais e isso já tem “cara” de prova. Além disso, o prazo foi estendido (que era até o fim de 2024 e agora conclui-se em 2032). A desvinculação também não opera efeitos sobre recursos transferidos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, por determinação constitucional ou legal, tampouco incide sobre receitas destinadas ao fundo social e sobre recursos de parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural destinadas para as áreas de educação e saúde¹⁰.

Prosseguindo,

*§ 2º **Exceção-se da desvinculação** de que trata o caput a arrecadação da contribuição social do salário-educação a que se refere o § 5º do art. 212 da Constituição Federal.*

A arrecadação relativa à contribuição social do salário-educação não está sujeita à desvinculação de que trata o caput do dispositivo legal. Isso ocorre porque ela é protegida por previsão expressa no § 5º do art. 212 da Constituição Federal, o que garante sua destinação específica à educação.

*§ 4º **A desvinculação de que trata o caput não se aplica às receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social.***

Também não se aplica a desvinculação às receitas das contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social, assegurando que esses recursos permaneçam afetos à saúde, previdência e assistência social.

¹⁰ MTO 2026



Agora trataremos desse mecanismo, mas aplicados aos entes subnacionais.

*Art. 76-A. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, 30% (trinta por cento) das receitas dos **ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL** relativas a **IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS** já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes.*

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

*Parágrafo único. **Excetua-se da desvinculação** de que trata o caput:*

(Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93, de 2016) Produção de efeitos

I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal;

II - receitas que pertencem aos Municípios decorrentes de transferências previstas na Constituição Federal;

III - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores;

IV - demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei;

V - fundos instituídos pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público, pelas Defensorias Públicas e pelas Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal.

*Art. 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, 30% (trinta por cento) das receitas dos **MUNICÍPIOS RELATIVAS A IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS**, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes.*

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

*Parágrafo único. **Excetua-se da desvinculação** de que trata o caput:*

(Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93, de 2016)

I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal;

II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores;

III - transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei;

IV - fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do Município.

Essas regras de desvinculação são instrumentos de flexibilização fiscal criados com o objetivo de permitir melhor gestão dos recursos públicos por parte dos entes federativos, desde que respeitadas as vedações constitucionais e legais que garantem a manutenção dos direitos sociais fundamentais.



Recursos Próprios de Órgãos e Entidades

A Portaria SOF/ME nº 14.956, de 21 de dezembro de 2021, em seu art. 3º, apresenta, para fins de classificação orçamentária por fonte de recursos no âmbito da União, a definição de recursos próprios conforme exposto a seguir:

“PORTARIA SOF/ME Nº 14.956, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021:

*Art. 3º Para os fins desta Portaria, são considerados **RECURSOS PRÓPRIOS** os que têm origem no esforço próprio de órgãos e entidades da Administração Pública nas atividades de fornecimento de bens ou serviços facultativos e na exploração econômica do patrimônio próprio, remunerados por preço público, bem como o produto da aplicação financeira desses recursos.*

Parágrafo único. Os recursos oriundos de concessões, autorizações e permissões para uso de bens da União ou exercício de atividades de competência da União não constituem recursos próprios de órgão ou entidade.”

INDO MAIS FUNDO!



Verifica-se, portanto, que, para ser caracterizado como próprio, o recurso deve ser necessariamente decorrente de esforço próprio de órgãos e entidades da Administração Pública, seja nas atividades de fornecimento de bens ou serviços facultativos, seja na exploração do patrimônio próprio, incluindo-se também o produto da aplicação financeira desses recursos. Importante frisar que o “esforço próprio” a que se refere a portaria em questão não contempla atividades legalmente impostas aos órgãos e entidades para cumprimento de políticas públicas ou exercício de atividades de competência da União. Nesse contexto, não há que se falar em receitas próprias quando oriundas de tributos; multas por descumprimento de legislação específica ou decorrentes de sentenças judiciais; amortizações de financiamentos no âmbito de ofertas de crédito subsidiado, definidas e regulamentadas por lei para a promoção de políticas públicas específicas no interesse estatal; entre outras situações¹¹.

Federalismo Fiscal e Repartição de receitas

No contexto de intervenção do Estado nas finanças públicas, Richard Musgrave propôs uma classificação das funções econômicas do Estado, que se tornaram clássicas no gênero¹². Denominadas as “funções fiscais”, o autor as considera também como as próprias “funções do orçamento”, principal instrumento de ação estatal na economia. São três as funções:

promover ajustes na alocação de recursos (função alocativa);

promover ajustes na distribuição de renda (função distributiva);

¹¹ MTO 2026

¹² MUSGRAVE, Richard A. *Teoria das finanças públicas*. São Paulo: Atlas, 1974.



manter a estabilidade econômica (função estabilizadora).

Política fiscal reflete o conjunto de medidas pelas quais o Governo arrecada receitas e realiza despesas de modo a cumprir três funções: a estabilização macroeconômica, a redistribuição da renda e a alocação de recursos. A função estabilizadora consiste na promoção do crescimento econômico sustentado, com baixo desemprego e estabilidade de preços. A função redistributiva visa assegurar a distribuição equitativa da renda. Por fim, a função alocativa consiste no fornecimento eficiente de bens e serviços públicos, compensando as falhas de mercado.

O Federalismo Governamental é um sistema de leis que dividem as responsabilidades públicas entre as diversas unidades de Governo (Christensen e Wise). Constitui-se de uma técnica administrativa que possibilita o exercício do poder em territórios de grande amplitude. (Resende 2001). Além disso, é um ramo da ciência econômica. Ele estabelece regras para a divisão das receitas, das despesas e dos encargos na federação a partir do compromisso dos residentes com as unidades federadas.

Julga-se preferível a atribuição de encargos em níveis inferiores de governo que têm condições de melhor adaptação às preferências dos usuários. (Oates 2008). É um método de organização administrativa nacional. (Giovanni Pacelli 2024). Pressupõe a livre negociação entre as partes, com objetivo de garantir certo grau de autonomia e delinear a divisão das funções a serem cumpridas pelos diversos níveis administrativos. (Giovanni Pacelli 2020).

Para Rezende (2001), o federalismo fiscal se constitui em uma técnica administrativa que possibilita o exercício do poder em territórios de grande amplitude. É um método de organização administrativa nacional que se baseia no estabelecimento de governos de âmbitos central, regional e local. Este arranjo financeiro estabelece regras para divisão das receitas, das despesas e dos encargos na federação a partir do compromisso dos residentes das unidades federadas. Assim, baseia-se no estabelecimento de governos de âmbitos nacional, regional e municipal.

Podemos definir então o federalismo fiscal como:

- ☐ Arranjo financeiro chave que estabelece regras para divisão das receitas e das despesas e encargos na Federação.
- ☐ Compromisso federativo, fornecimento de serviços públicos e infraestrutura em níveis semelhantes para os residentes das unidades federadas.

Aplicado o teorema de Oates ao caso brasileiro, Silva (2005) afirma que o governo central deve responder pela provisão de bens cujo consumo seja uniforme, em termos de preferência e em termos de quantidade individual demandada em todo o território federativo; enquanto os governos estaduais assumiriam a responsabilidade pela provisão de itens com preferências regionais, e os governos locais responderiam pelos bens cujo perfil da demanda fosse específico de uma localidade (SILVA, 2005).

A política distributiva pode ser implementada pela operacionalização de três instrumentos, a saber:

- a progressividade do sistema tributário;
- o direcionamento das transferências fiscais intergovernamentais;



- o perfil da cesta de bens provisionados pelo governo

Essas ações são identificadas como tarefas primordialmente destinadas ao governo central do estado federativo, por demandarem procedimentos em escala nacional e uniformidade capaz de eliminar possibilidades de deslocamento espacial dos fatores produtivos.

Ações dessa natureza, quando adotadas por governos subnacionais, num quadro de ampla mobilidade de fatores, podem ser neutralizadas por dois movimentos:

- o deslocamento de famílias de baixa renda para a jurisdição gestora das transferências;
- a busca por outras jurisdições por parte dos indivíduos e famílias.

A seguir constam os pontos fortes do modelo brasileiro de federalismo fiscal:

- A partilha de competências tributárias é um instrumento poderoso de incentivo à cooperação.
- A descentralização favorece uma maior integração social, através do envolvimento dos cidadãos na determinação dos rumos da sociedade.
- Os instrumentos estatais para atender à sociedade estão mais próximos do indivíduo o que legitima o poder público.
- A descentralização e a integração são os ingredientes necessários à instituição de formas eficientes de controle da sociedade sobre as ações do Estado.

No que diz respeito às funções econômicas do orçamento e sua relação com o federalismo fiscal no contexto de alocação eficiente de bens e recursos, Giovanni Pacelli traz o seguinte:

GOVERNOS	ALOCATIVA	DISTRIBUTIVA	ESTABILIZADORA
Central	Bens cujo consumo seja uniforme, em termos de preferência e em termos de quantidade individual demandada em todo o território nacional	Destinadas ao governo central do estado federativo	
Regional	Provisão de itens com preferências regionais	Quando adotadas por governos subnacionais, em um quadro de ampla mobilidade de fatores, podem ser neutralizadas	Os esforços desenvolvidos unilateralmente por uma unidade federativa seriam parcialmente neutralizados, gerando ineficiências econômicas.
Local	Bens cujo perfil demandado seja específico de uma localidade		

Conclui-se que as funções distributivas e estabilizadora DEVEM ser conduzidas pelo governo central, enquanto que a função alocativa PODE ser conduzida pelas três esferas de Governo no contexto de alocação eficiente de bens e recursos.



Para Oates (2008), três motivos justificam a existência de repasses financeiros horizontais e verticais entre unidades federadas

- ☐ Externalidades
- ☐ Compensações
- ☐ Redistribuição de renda

O grande desafio então é equilibrar a capacidade de arrecadação, com a distribuição de competências e responsabilidades de gastos. Além disso, a atual CF inaugurou uma etapa do federalismo que ainda não se encontra concluída. Conforme Pacelli, as demandas de Estados e Municípios foram atendidas, mas as dificuldades encontradas para fazer com que a descentralização das receitas fosse acompanhada de uma concomitante descentralização das responsabilidades públicas, em especial no escopo das sociais, provocou desequilíbrios que precisam de atenção.

Logo, podemos elencar como grandes desafios para o Brasil no contexto atual no âmbito do federalismo fiscal:

- Ainda há concentração excessiva das receitas e dos gastos na União
- Transferência de encargos para estado e municípios sem receitas correspondentes
- Redução da base das transferências intergovernamentais
- Acirramento da guerra fiscal
- Conflito vertical – disputa pela receita do FPE – União para aquecer a economia / desoneração reduz impostos partilhados e fortalece as contribuições sociais
- Estados e os municípios mobilizados para conter a corrosão das transferências da União

LEITURA OBRIGATÓRIA



Federalismo fiscal na Educação

- ☐ Despesas com educação tem limite definido para aplicação em Educação (*mínimo de 18% dos impostos*)



- ☐ União, Estados, DF e municípios tem regime de colaboração de seus sistemas de ensino (Art. 211)
- ☐ Estados também têm limite definido na CF (25% dos Impostos e Transferências)
- ☐ Municípios (mínimo de 25% dos impostos e transferências)

Federalismo fiscal na Saúde

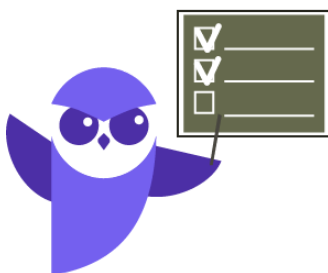
- ☐ União (mínimo de 15% da RCL autorizado – corrigido pelo IPCA)
- ☐ Estados e DF (mínimo de 12% dos impostos em ações e serviços públicos de saúde)
- ☐ Municípios (mínimo de 15% dos impostos em ações e serviços públicos de saúde)

Segundo Fernando de Holanda Barbosa, as regras para a distribuição são as seguintes:

- impostos sobre fatores de produção com grande mobilidade são mais adequados para o governo central, enquanto impostos sobre fatores sem mobilidade são apropriados para os governos locais;
- impostos sobre recursos naturais, mesmo que cobrados na origem, devem ser de competência federal;

A descentralização favorece uma maior integração social, através do envolvimento dos cidadãos na determinação dos rumos da sociedade. Os instrumentos estatais para atender à sociedade estão mais próximos do indivíduo, o que legitima o poder público. A descentralização e a integração são os ingredientes necessários à instituição de formas eficientes de controle da sociedade sobre as ações do Estado.

RESUMINDO



Quadro 1: Tributos, Contribuições e Empréstimos Compulsórios no Brasil



Tributos, Contribuições e Empréstimos compulsórios	Federal	Estadual	Municipal
Impostos	Sim	Sim	Sim
Taxas	Sim	Sim	Sim
Contribuições de melhorias	Sim	Sim	Sim
Contribuições Sociais	Sim	–	–
Contribuições Interventivas	Sim	Não	Não
Contribuições Profissionais	Sim	Não	Não
Contribuição de Iluminação Pública	Não	Não	Sim
Empréstimos Compulsórios	Sim	Não	Não

Quadro 1: Tributos, Contribuições e Empréstimos Compulsórios no Brasil. Giovanni Pacelli (AFO 3D; 2024).

Agora vejamos a questão dos tributos, por ente da Federação.

Tributos	Categoria/Subcategoria	Detalhamento / Imposto
Impostos	Sobre Comércio Exterior	Importação (U) – II
		Exportação (U) – IE
	Sobre a Propriedade e Renda	Renda e proventos (U) – IR
		Territorial rural (U) – ITR
		Grandes fortunas (U) – IGF
		Transmissão causa mortis e doações (E) – ITCMD
		Veículos automotores (E) – IPVA
		Predial e territorial urbano (M) – IPTU
		Transmissão bens “inter vivos” (M) – ITBI



	Consumo	Produtos industrializados (U) – IPI
		Sobre operações de crédito (U) – IOF
		Sobre Circulação de Mercadorias (E) – ICMS
		Sobre serviços de qualquer natureza (M) – ISS
	Especiais	Extraordinários por motivo de guerra (U) – IEO
		Impostos Residuais por lei complementar (U)
Taxas		Taxas (U) (E) (M)
Contribuições	Melhoria	Contribuições de melhoria (U) (E) (M)
	Sociais	Contribuições Previdenciárias (U)
		Concurso de Prognósticos (U)
		Sobre o Lucro Líquido (U)
		Financiamento da Seguridade Social (U)
	Intervenção no Domínio Econômico	Combustíveis (U)
Empréstimos	Compulsórios	Guerra ou Calamidade (U)
		Investimento público urgente e de relevante interesse nacional (U)

Quadro 2: Sistema Tributário na CF/1988 atualizado. Giovanni Pacelli (AFO 3D; 2024).

U = União / E = Estado / M = Município

Resumo Final

O federalismo fiscal é a manifestação da autonomia financeira dos entes federativos dentro de um Estado descentralizado. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece um modelo de repartição de competências tributárias e de receitas públicas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com o objetivo de assegurar o equilíbrio federativo e a oferta adequada de bens e serviços públicos à sociedade. Esse modelo se fundamenta em três pilares:



- Competência tributária: capacidade de instituir e arrecadar tributos (arts. 145 a 162 da CF).
- Repartição de receitas tributárias: mecanismos constitucionais de transferência de recursos, como FPE, FPM, IPI-Exportação e ICMS-Exportação.
- Autonomia orçamentária e financeira: prerrogativa de cada ente federado elaborar e executar seu próprio orçamento público.

A vinculação de receitas é o mecanismo pelo qual se determina a afetação legal de determinadas receitas públicas a despesas ou finalidades específicas. Esse instituto é amplamente utilizado no Brasil e é previsto expressamente em diversos dispositivos constitucionais.

Características da vinculação:

- Confere previsibilidade e estabilidade ao financiamento de políticas públicas essenciais.
- Restringe a flexibilidade orçamentária do gestor público.
- Garante a prioridade constitucional de determinados direitos sociais.

Sobre o Sistema de Desvinculação de Receitas, a fim de ampliar a flexibilidade na gestão fiscal e permitir ajustes frente a restrições orçamentárias, a Constituição e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) preveem mecanismos de desvinculação de receitas públicas. Trata-se da supressão temporária da obrigatoriedade de destinação específica de determinadas receitas.

A vinculação excessiva compromete a alocação eficiente de recursos, pois reduz a margem de manobra orçamentária, podendo gerar rigidez fiscal. Por outro lado, a desvinculação permite maior governabilidade e gestão de crises fiscais, porém não deve comprometer direitos fundamentais, como saúde e educação. O controle exercido pelos órgãos de auditoria e fiscalização (ex.: TCU) sobre a aplicação correta das regras de vinculação/desvinculação é crucial para garantir a legalidade e a legitimidade do gasto público.

ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE – TRF-6 ANALISTA 2025) - O federalismo fiscal, que consiste na distribuição de competências e de tributos entre as esferas de governo, permite que a arrecadação tributária seja equânime no país, tanto entre esferas do governo como entre os entes da Federação.

Comentários:

O federalismo fiscal é o conjunto de normas e práticas institucionais que regem a repartição das competências tributárias e das receitas entre os entes da Federação: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Está previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, especialmente nos arts. 145 a 162. Segundo James Giacomoni (Orçamento Público), o



federalismo fiscal brasileiro busca a descentralização político-administrativa com autonomia financeira dos entes, mas apresenta desigualdade de arrecadação e capacidade fiscal.

A frase incorre em erro ao afirmar que o federalismo fiscal “permite que a arrecadação tributária seja equânime no país”. A realidade constitucional e prática brasileira demonstra o oposto:

A distribuição da arrecadação é desigual: a União concentra a maior parte dos tributos mais arrecadatórios (como Imposto de Renda e IPI), enquanto estados e municípios dependem de transferências constitucionais (FPE, FPM, ITR, IPI-Exportação, ICMS-Desoneração).

A capacidade de arrecadação dos entes federados é heterogênea, sobretudo entre municípios de diferentes tamanhos populacionais e bases econômicas.

A Constituição Federal (art. 157 a 162) estabelece critérios de partilha, mas o próprio sistema foi criticado por acentuar desigualdades regionais, o que motivou, inclusive, reformas constitucionais sobre o pacto federativo. Basta analisarmos o atual cenário de Reforma Tributária

Gabarito: Errado

(FGV – ALESC 2024) - Com relação ao tema de federalismo fiscal, analise os itens a seguir.

I. O Federalismo Fiscal estuda a repartição fiscal e de competências entre as diferentes esferas de um governo, buscando sempre a melhor alocação, maximização da eficiência da arrecadação de recursos e melhor oferta de bens e serviços públicos à população de uma forma geral.

II. Um dos focos de análise do Federalismo Fiscal é a forma como uma federação se organiza entre seus entes federados para melhor arrecadação de recursos visando assim a prover uma melhor oferta de seus bens demandados pela população.

III. O estudo das relações fiscais intergovernamentais no contexto do Federalismo Fiscal procura estabelecer parâmetros de racionalidade e eficiência econômica que orientem os ajustes na organização das federações, à medida que o processo político permita tais alterações.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

I. CERTO

O federalismo fiscal é um ramo da ciência econômica que analisa como as competências tributárias e as responsabilidades de gasto são distribuídas entre os diferentes níveis de governo em uma federação. O objetivo é alcançar uma alocação eficiente dos recursos públicos, maximizar a eficiência na arrecadação e proporcionar uma oferta adequada de bens e serviços públicos à população.



II. CERTO

O federalismo fiscal examina a organização das relações fiscais entre os entes federativos, com o intuito de otimizar a arrecadação de recursos e, conseqüentemente, melhorar a oferta de bens e serviços públicos demandados pela sociedade.

III. CERTO

O federalismo fiscal analisa as relações fiscais entre os diferentes níveis de governo, buscando estabelecer critérios de racionalidade e eficiência econômica que possam orientar ajustes na estrutura federativa, conforme as possibilidades políticas e institucionais.

Gabarito: E

(CEBRASPE ISS-FORTALEZA 2023) - O federalismo fiscal é a parte do acordo federativo que atribui para cada ente da Federação a competência para arrecadar determinado tipo de tributo, assim como atribui a cada ente a responsabilidade relativa à alocação dos recursos públicos e à prestação de bens e serviços públicos para a sociedade.

Comentários:

A Constituição Federal de 1988 estabelece a Federação brasileira, composta pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos nos termos do art. 18. O sistema federativo brasileiro é descentralizado politicamente e financeiramente, o que dá origem ao federalismo fiscal. Assim, federalismo fiscal é um conjunto de normas e princípios que regulam a forma como as receitas públicas são arrecadadas, distribuídas e utilizadas entre os diferentes níveis de governo, visando à eficiência econômica, equidade e responsabilidade fiscal.

Ele ainda destaca três elementos essenciais:

1. *Competência tributária.*
2. *Repartição de receitas.*
3. *Responsabilidade pela oferta de bens e serviços públicos.*

A assertiva está completamente alinhada com essa concepção.

Gabarito: Certo

(INSTITUTO AOCP – CODEBA 2023) - Dentre os princípios que caracterizam o Sistema Tributário Brasileiro está o federalismo fiscal, que consiste no fato de que

- a) existe uma disputa dos estados por impostos, em especial, o ICMS (Imposto sobre a Circulação De mercadorias e Serviços).
- b) o Fundo de Participação dos Estados e Municípios (FPEM) é a principal fonte de receita desses entes federativos.
- c) os estados, municípios e o Distrito Federal não têm competência para a criação e arrecadação de taxas e contribuições.
- d) há uma clara concentração da competência tributária no governo central.



e) apenas o governo federal tem competência para criar e extinguir impostos, taxas e contribuições.

Comentários:

Essa alternativa está correta porque, embora o Brasil adote um modelo de federalismo cooperativo, há desequilíbrio vertical na distribuição das competências tributárias e das receitas. A União Federal detém a maior parte das bases tributárias mais produtivas, especialmente:

Imposto de Renda (IR)

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

Contribuições sociais (como PIS, COFINS, CSLL)

Impostos regulatórios como o IOF

Segundo James Giacomoni (Orçamento Público), esse modelo provoca uma concentração da arrecadação na União, exigindo mecanismos compensatórios de transferência, como o FPM e FPE. Esse diagnóstico também é reforçado pela Literatura de Finanças Públicas (Giambiagi, Rezende, entre outros) e pela própria repartição de receitas elencada na Constituição Federal de 1988.

Embora exista a chamada “guerra fiscal do ICMS” entre os estados (um fenômeno real), isso não é o que define o federalismo fiscal. Essa alternativa confunde uma consequência com o conceito principal do sistema, além de se referir a um problema conjuntural e não estrutural. Além disso, não existe um fundo chamado FPEM. Existem dois fundos separados: o FPE (Fundo de Participação dos Estados) e o FPM (Fundo de Participação dos Municípios), ambos previstos no art. 159 da CF/88. Ainda que sejam importantes fontes de receita, a principal fonte de receita dos Estados é o ICMS, e dos Municípios, o ISS e o FPM, não os fundos como regra absoluta. A Constituição Federal confere competência a todos os entes federativos para instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. A CF/88, arts. 145 a 162, distribui competências tributárias entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Gabarito: D

Classificação por esfera orçamentária

A classificação por esfera orçamentária busca identificar se a receita pertence ao orçamento fiscal, da seguridade social ou de investimento das empresas estatais, conforme distingue o §5º do art. 165 da cf. Receitas do Orçamento Fiscal: referem-se às receitas arrecadadas pelos Poderes da União, seus órgãos, entidades, fundos e fundações, inclusive pelas empresas estatais dependentes, excluídas as receitas vinculadas à Seguridade Social e as receitas das Empresas Estatais não dependentes que compõem o Orçamento de Investimento.

Receitas do Orçamento da Seguridade Social: as destinadas por lei à Seguridade Social; as contribuições sociais instituídas para financiamento da seguridade social; as receitas de todos os órgãos, entidades, fundos e fundações vinculados à Seguridade Social, ou seja, das áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social; e as receitas cuja classificação orçamentária caracterizam-nas como originárias da prestação de serviços de saúde, independente das entidades a que pertençam.



No caso do Orçamento da Seguridade Social, a complementação dos recursos para financiar a totalidade das despesas de seguridade, quando necessário, provém de transferências do Orçamento Fiscal. Receitas do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais: referem-se aos recursos das empresas estatais não dependentes (não enquadradas no art.2º, inciso III, da LRF) em que a união, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE - Analista Judiciário - TJ/ES - 2023) - Julgue os próximos itens, relativos às receitas e às despesas públicas

Comentários:

A classificação da receita com base nas fontes de recursos não permite ao Estado identificar se os recursos por ele arrecadados estão, ou não, vinculados a gastos específicos.

A classificação da receita por fontes, na verdade, surgiu da necessidade de o Estado identificar os recursos vinculados a uma finalidade específica, conforme preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, vincular um determinado gasto a uma receita arrecadada, por meio de um código, e vice-versa. Portanto, a vinculação é necessária.

Gabarito: Errada.

(FGV – Analista Administrativo – TJ/SC – 2015) - O controle das disponibilidades financeiras por fonte e destinação de recursos deve ser feito apenas durante a execução orçamentária.

Comentários:

O controle das disponibilidades financeiras por fonte de recursos deve ser **feito desde a elaboração do orçamento** até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos orçamentários.

Gabarito: Errada.

(FGV – Analista Administrativo – TJ/SC – 2015) - Na destinação ordinária ocorre a alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Comentários:

A destinação ordinária é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Gabarito: Certa.



Classificação da receita por identificador de resultado primário

Vamos tratar da classificação por identificador de resultado primário da **Receita**.

A receita é classificada, ainda, como primária (P), quando seu valor é incluído na apuração do resultado primário; e como não primária ou financeira (F), quando não é incluída nesse cálculo. Essa classificação orçamentária da receita **não** tem caráter obrigatório para todos os entes e foi instituída para a União com o objetivo de identificar quais são as receitas e as despesas que compõem o resultado primário do governo federal, que é representado pela diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias.

O MTO 2024 diz que as receitas primárias referem-se, predominantemente, às receitas correntes que advêm dos tributos, das contribuições sociais, das concessões, dos dividendos recebidos pela União, da cota-parte das compensações financeiras, das decorrentes do próprio esforço de arrecadação das Unidades Orçamentárias (UOs), das provenientes de doações e convênios e outras também consideradas primárias.

As receitas **financeiras** surgiram com a adoção, pelo Brasil, da metodologia de apuração do resultado primário, oriunda de acordos com o Fundo Monetário Internacional – FMI. Desse modo, passou-se a denominar como receitas financeiras aquelas receitas que não são consideradas na apuração do resultado primário.

Além disso, o MTO 2024 diz que as receitas financeiras são geralmente adquiridas junto ao mercado financeiro, decorrentes da emissão de títulos, da contratação de operações de crédito por organismos oficiais, das aplicações financeiras da União, entre outras. Como regra geral, são aquelas que não alteram o endividamento líquido do Governo (setor público não financeiro), uma vez que criam uma obrigação ou extinguem um direito, ambos de natureza financeira, junto ao setor privado interno e/ou externo. A exceção a essa regra é a receita advinda dos juros de operações financeiras, que, apesar de contribuírem com a redução do endividamento líquido, também se caracterizam como receita financeira.

Além disso, o Resultado Primário (RP) é uma medida fiscal que apura a diferença entre receitas e despesas primárias do governo, excluindo despesas financeiras como o pagamento de juros. Ele inclui as receitas e despesas de todas as entidades que fazem parte do setor público consolidado, incluindo fundações e empresas estatais dependentes, que são aquelas que recebem recursos do Tesouro para custeio ou capital. Cuidado com um ponto: existem itens que constam como primários e ainda assim não são computados na meta de resultado primário: são as que constam no Orçamento de Investimento e não considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da meta.

Indo mais afundo, o Resultado Nominal (RN) reflete a variação do endividamento líquido do setor público em um determinado período, incluindo tanto o resultado primário quanto o impacto das despesas com juros. Para apurar o RN, parte-se do Resultado Primário e ajusta-se pelo saldo das despesas com juros (encargos financeiros da dívida). Logo, o Resultado Primário (RP) é apurado pelo confronto entre receitas e despesas primárias, que excluem receitas e despesas financeiras. O Resultado Nominal (RN) considera os juros por competência, o que significa que são contabilizados os juros devidos durante o período, independentemente de terem sido pagos ou

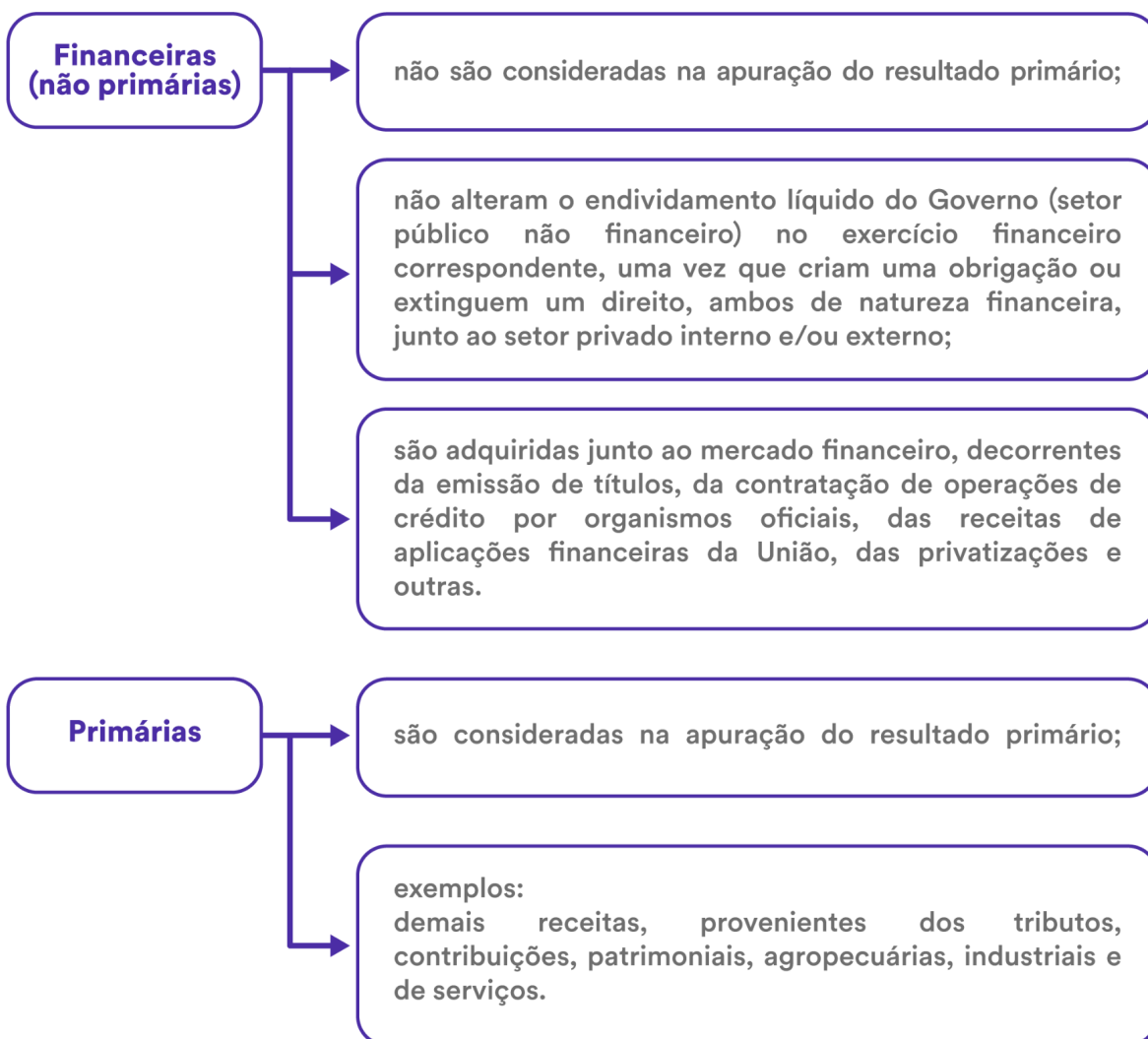


não. Isso inclui todos os encargos financeiros da dívida pública no período, refletindo a variação no estoque da dívida líquida do governo.

ESCLARECENDO!



Não tem caráter obrigatório para todos os entes e foi instituída para a União com o objetivo de identificar quais são as receitas e as despesas que compõem o resultado primário do Governo Federal, que é representado pela diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias.



ESTA CAI NA PROVA!



(FGV – TJ/DFT – 2022) Ao final do primeiro bimestre de um determinado exercício financeiro, um servidor de um ente público estava fazendo a conferência de informações relativas à execução orçamentária para publicação no portal da transparência do ente. O servidor detectou uma inconsistência na apuração das receitas primárias, feita manualmente em decorrência de uma pane no sistema. A inconsistência detectada pelo servidor refere-se à classificação equivocada do identificador de resultado primário, que gerou uma receita primária a maior.

Um item que pode ter chamado a atenção do servidor se refere a receitas de:

- a) doações;
- b) dividendos;
- c) alienação de bens;
- d) aplicações financeiras;
- e) compensações financeiras.

Comentário: Entre as alternativas presentes, as aplicações financeiras não entram no resultado primário e, caso sejam inseridas, será uma classificação equivocada.

Receitas do resultado primário: receitas que diminuem a dívida líquida do setor público e que não têm relação com a apropriação de juros aos estoques dessa mesma dívida. São exemplos: receitas tributárias, de contribuições sociais e de concessões e dividendos recebidos pela União.

Receitas financeiras: as receitas financeiras são aquelas que não constam da apuração do resultado fiscal, sendo derivadas de aplicações no mercado financeiro e de privatizações, bem como da rolagem e da emissão de títulos.

Letra A: errada. É receita primária.

Letra B: errada. É receita primária.

Letra C: errada. É receita primária.

Letra D: correta. Não é receita primária.

Letra E: errada. É receita primária.

Resposta: Letra D.

(CESPE – Analista Judiciário – STJ - 2018) A classificação da receita para apuração do resultado primário é obrigatória para todos os entes da Federação.

Comentário: A receita é classificada como primária (P) quando seu valor é incluído na apuração do resultado primário e como não primária ou financeira (F) quando não é incluída nesse cálculo.



Essa classificação orçamentária da receita **não** tem caráter obrigatório para todos os entes e foi instituída para a União com o objetivo de identificar quais são as receitas e as despesas que compõem o resultado primário do governo federal, que é representado pela diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias.

Resposta: Errada.

(CESPE – Técnico Judiciário – STJ - 2018) Conforme a classificação da receita orçamentária por indicador de resultado primário, receitas financeiras são aquelas que não alteram o endividamento líquido do governo no exercício financeiro correspondente.

Comentário: De acordo com o MTO, as receitas financeiras são aquelas que não alteram o endividamento líquido do governo (setor público não financeiro) no exercício financeiro correspondente, uma vez que criam uma obrigação ou extinguem um direito, ambos de natureza financeira, junto ao setor privado interno e/ou externo. São adquiridas junto ao mercado financeiro, decorrentes da emissão de títulos, da contratação de operações de crédito por organismos oficiais, das receitas de aplicações financeiras da União (juros recebidos, por exemplo), das privatizações e outras.

As demais receitas, provenientes dos tributos, das contribuições, as receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços são classificadas como primárias.

Resposta: Certa.

(CESPE – Administrador – MPOG - 2015) Distinguir a perenidade da fonte de recurso é fundamental ao planejamento orçamentário, por isso a norma vigente, para operacionalizar o indicador de resultado primário, classifica a receita em periódica ou extraordinária.

Comentário: A classificação da receita por identificador de resultado divide as receitas públicas em **primárias e financeiras**.

Resposta: Errada.

(CESPE – Analista Técnico-Administrativo - CADE – 2014) A classificação da receita por identificador de resultado divide as receitas públicas entre aquelas relacionadas com o resultado fiscal e as relacionadas com o resultado operacional.

Comentário: A classificação da receita por identificador de resultado divide as receitas públicas em **primárias e financeiras**.

Resposta: Errada.

(FGV – CGU – 2023)

Um servidor recém-empossado foi designado para atuar na Secretaria de Orçamento Federal, junto à equipe responsável pela elaboração da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A chefia imediata solicitou que o servidor fizesse uma apresentação detalhada sobre a definição das metas de resultado primário (RP) e resultado nominal (RN) a serem incluídas no Anexo de Metas Fiscais da LDO do próximo exercício. Durante a apresentação, a chefia notou que o servidor apresentou alguns equívocos conceituais.



Uma das informações equivocadas que podem ter constado na apresentação feita pelo servidor é que:

- (A) a apuração do RP abrange órgãos e entidades como fundações e empresas estatais dependentes;
- (B) o RN pode ser apurado acrescentando ao RP o saldo da conta de juros;
- (C) o RP é apurado pelo confronto de receitas e despesas financeiras;
- (D) os juros a serem considerados no cálculo do RN são apurados por competência;
- (E) um RN nulo significa que o ente manteve constante o seu nível de endividamento.

Comentário: A alternativa C está incorreta porque confunde o conceito de Resultado Primário (RP) com o de Resultado Nominal (RN). O RP é apurado pelo confronto de receitas e despesas primárias, e não de receitas e despesas financeiras. O erro conceitual está em considerar as receitas e despesas financeiras na apuração do RP, o que não é correto segundo as definições orçamentárias e fiscais adotadas no Brasil e nas normas internacionais de contabilidade do setor público.

Resposta: C.



Classificações Doutrinárias

Entende-se por receita da União todo e qualquer ingresso de caráter originário ou derivado, ordinário ou extraordinário e de natureza orçamentária ou extraorçamentária, seja geral ou vinculado, que tenha sido decorrente, produzido ou realizado direta ou indiretamente pelos órgãos competentes¹. Já estudamos as receitas originárias e derivadas na classificação quanto à coercitividade ou procedência. Também estudamos as receitas orçamentárias e extraorçamentárias na classificação quanto à forma de ingresso. Ainda, estudamos as receitas com destinação ordinária (geral) ou vinculada na classificação por fontes. Veremos agora outras classificações da receita.

Segundo a doutrina, ou seja, consoante os estudiosos do direito financeiro, a receita pública pode ainda ser classificada nos seguintes aspectos: afetação patrimonial; regularidade ou periodicidade; poder de tributar.

AFETAÇÃO PATRIMONIAL

- ⇒ **Efetivas:** contribuem para o aumento do patrimônio líquido, sem correspondência no passivo, ou seja, são aquelas cujos ingressos de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento de algum direito. São efetivas todas as receitas correntes, com exceção do recebimento de dívida ativa, que representa fato permutativo e, assim, é receita não efetiva.

Segundo o MCASP, a **Receita Orçamentária Efetiva** é aquela cujos ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes.

- ⇒ **Não efetivas ou por mutação patrimonial:** nada acrescentam ao patrimônio público, pois referem-se às entradas ou alterações compensatórias nos elementos que o compõem. São não efetivas todas as receitas de capital, com exceção do recebimento de transferências de capital, que causa acréscimo patrimonial e, assim, é receita efetiva.

De acordo com o MCASP, a **Receita Orçamentária Não Efetiva** é aquela cujos ingressos de disponibilidades de recursos são precedidos de registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações correspondentes, como é o caso das operações de crédito.



¹ Art. 2º, § 1º, do Decreto nº 93.872/1986.



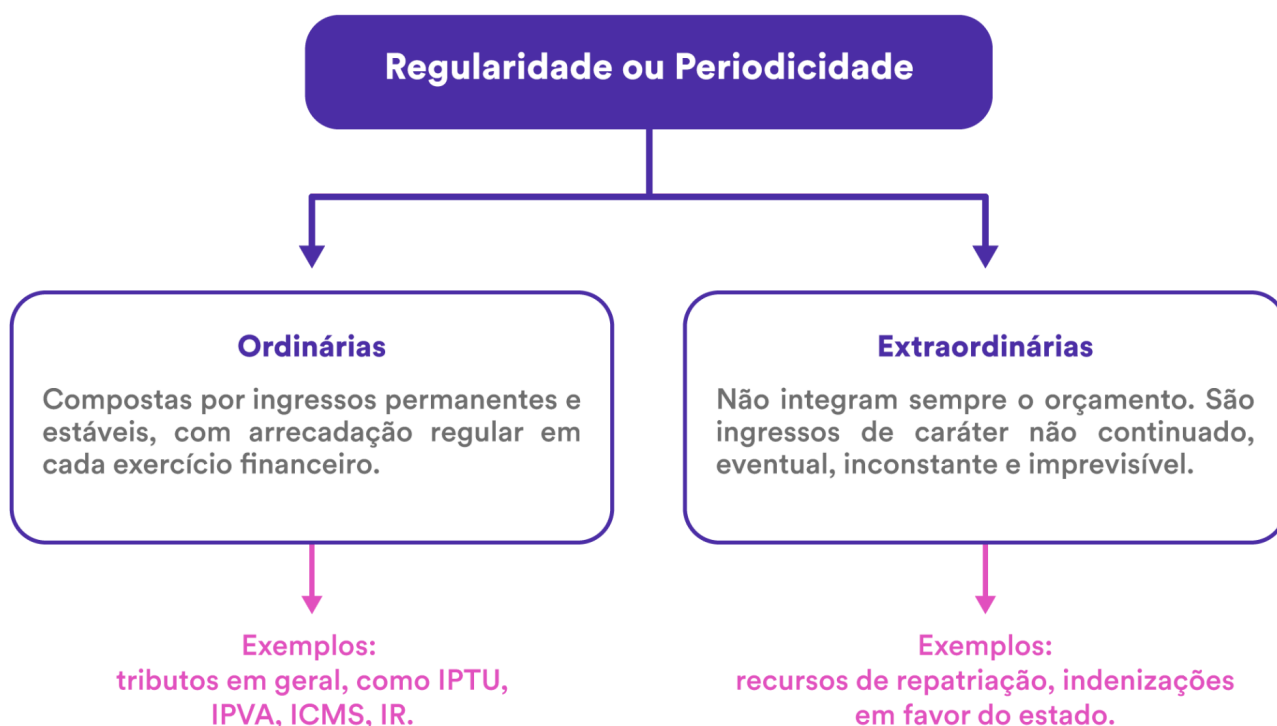


REGULARIDADE OU PERIODICIDADE

- ⇒ **Ordinárias:** compostas por ingressos permanentes e estáveis, com arrecadação regular em cada exercício financeiro. Assim, são perenes e possuem característica de continuidade, como a maioria dos tributos: IR, ICMS, IPVA, IPTU etc.
- ⇒ **Extraordinárias:** não integram sempre o orçamento. São ingressos de caráter não continuado, eventual, inconstante, imprevisível, como as receitas provenientes de guerras, doações, indenizações em favor do Estado etc.

#SOU CORUJA





PODER DE TRIBUTAR

Classifica as receitas de acordo com o poder de tributar que compete a cada ente da Federação, considerando e distribuindo as receitas obtidas como pertencentes aos respectivos entes, quais sejam: governo federal, estadual, do Distrito Federal e municipal.



Classifica as receitas de acordo com o poder de tributar que compete a cada ente da Federação, considerando e distribuindo as receitas obtidas como pertencentes aos respectivos entes.



ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE - TCE-RJ - 2021) Em relação às receitas públicas, julgue o item a seguir.

Receita orçamentária efetiva, quanto ao impacto na situação patrimonial líquida, é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento e não constituem obrigações correspondentes.

Comentário: Segundo o MCASP, é aquela cujos ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes.

Resposta: Certa.

(FCC - Técnico Judiciário - TJ/MA - 2019) De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), receitas orçamentárias não efetivas são aquelas em que os ingressos de disponibilidades de recursos foram precedidos de registro do reconhecimento de direito e constituem obrigações correspondentes.

Comentário: As receitas orçamentárias não efetivas são aquelas cujos ingressos de disponibilidades de recursos foram precedidos de registro do reconhecimento de direito e constituem obrigações correspondentes.

Resposta: Certa.

(FCC - Técnico Judiciário - TJ/MA - 2019) De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), receitas orçamentárias efetivas são aquelas em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento de direito, tais como as receitas com operações de crédito.

Comentário: As receitas orçamentárias efetivas são aquelas cujos ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento de direito. Entretanto, as receitas com operações de crédito são exemplos de receitas **não efetivas**.

Resposta: Errada.

(CESPE – Técnico Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) Receita orçamentária efetiva é aquela que recebeu prévio reconhecimento do direito ou constitui obrigação correspondente.

Comentário: A receita orçamentária efetiva contribui para o aumento do patrimônio líquido, sem correspondência no passivo, ou seja, é aquela cujos ingressos de recursos **não foram precedidos de registro de reconhecimento de algum direito**.



A receita orçamentária **não efetiva** ou por mutação patrimonial é aquela que recebeu prévio reconhecimento do direito ou constitui obrigação correspondente. Nada acrescenta ao patrimônio público, pois refere-se à entrada ou à alteração compensatória nos elementos que o compõem.

Resposta: Errada.

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) A receita orçamentária será considerada efetiva caso os ingressos de disponibilidade de recursos tenham sido precedidos de registro do reconhecimento do direito ou quando constituam obrigações correspondentes.

Comentário: A receita orçamentária efetiva contribui para o aumento do patrimônio líquido, sem correspondência no passivo, ou seja, é aquelas cujos ingressos de recursos **não foram precedidos de registro de reconhecimento de algum direito**.

A receita orçamentária **não efetiva ou por mutação patrimonial** é aquela que recebeu prévio reconhecimento do direito ou constitui obrigação correspondente. Nada acrescenta ao patrimônio público, pois refere-se à entrada ou à alteração compensatória nos elementos que o compõem.

Resposta: Errada.

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) O pagamento pelo consumo de energia elétrica e a taxa de prevenção a incêndio constituem exemplos de receita pública originária e derivada, respectivamente.

Comentário: O recebimento de recursos decorrente da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica é classificado como receita originária, pois não decorre do poder de imposição do Estado, diferentemente das receitas de multas, que são receitas derivadas.

Resposta: Certa.

(CESPE – Analista de Controle Externo - TCE/PE - 2017) O pedágio cobrado pela utilização de rodovias mantidas por regime de concessão não tem natureza jurídica de taxa.

Comentário: O pedágio tem natureza de tarifa. Logo, é correto afirmar que o pedágio não tem natureza jurídica de taxa.

Resposta: Certa.

(FCC – Analista do Tesouro Estadual – SEFAZ/PI – 2015) Quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, as receitas podem ser efetivas e não efetivas. São consideradas como efetivas e não efetivas, respectivamente, as receitas referentes a aluguéis e impostos.

Comentário: Aluguéis e impostos são receitas correntes, portanto **efetivas**.

Resposta: Errada.



QUESTÕES COMENTADAS

1. FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/Contabilidade/2023

Considerando as categorizações legais de receitas ou ingressos públicos, tem-se como exemplos de:

I. Receita Originária: *royalties* recebidos pela exploração de petróleo e gás.

II. Receita Derivada: produto da arrecadação de impostos.

III. Ingressos Extraorçamentários: depósitos em caução.

IV. Receita primária: recursos advindos de juros de operações financeiras.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e II.
- b) I, II e III.
- c) I, III e IV.
- d) II e IV.
- e) I, II e IV.

Comentários:

I Certo

Receita Originária - é a receita efetiva oriunda das rendas produzidas pelos ativos do Poder Público, pela cessão remunerada de bens e valores (aluguéis e ganhos em aplicações financeiras), ou aplicação em atividades econômicas (produção, comércio ou serviços). As receitas originárias são provenientes do patrimônio público (bens e direitos). O Estado obtém essas receitas colocando parte do seu patrimônio à disposição da sociedade, que paga pela sua utilização. São formadas por receitas correntes e também são denominadas receitas de economia privada.

II Certo

Receita Derivada - é a receita efetiva obtida pelo Estado em função de sua soberania, por meio de tributos, penalidades, indenizações e restituições. As receitas derivadas são formadas por receitas correntes, segundo a classificação da receita por categoria econômica. Ex.: receita tributária, receita de contribuições etc. São receitas obtidas pelo Estado mediante sua autoridade coercitiva.

III Certo



Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA). Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. São exemplos de ingressos extraorçamentários: os depósitos em caução, as fianças, as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO), a emissão de moeda, e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros.

IV Errado

Receita Financeira (ou não primária) – são as receitas decorrentes de aplicações financeiras, operações de crédito, alienação de ativos e outras. Essa definição surgiu da necessidade de separar as receitas financeiras para se apurar o resultado primário do Governo Federal. Elas não são incluídas neste cálculo. Na sua maioria são receitas de capital, mas existem os juros, que são classificados como receitas correntes. As receitas financeiras correspondem às receitas de capital mais os juros, que são receitas correntes.

Receita Não Financeira (ou primária) - são as receitas oriundas de tributos, contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços e outras. São receitas correntes e são utilizadas para o cálculo do resultado primário.

Gabarito: B

2. FCC - AJ TRT14/TRT 14/Administrativa/2022

A Lei nº 4.320/64 estabelece que o superávit do orçamento corrente é classificado como

- a) receita patrimonial.
- b) transferência corrente.
- c) receita de capital.
- d) receita tributária.
- e) outras receitas correntes.

Comentários:

Conforme a Lei nº 4.320/1964

“Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de



outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superavit do Orçamento Corrente. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)"

Gabarito: C

3. FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/Contabilidade/2022

Considere:

- I. Dívida fundada.
- II. Dívida fluante.
- III. Dívida ativa tributária.
- IV. Dívida ativa não tributária.

Consoante dispõe a Lei nº 4.320/1964, constitui crédito da Fazenda Pública o constante em

- a) I, II, III e IV.
- b) I e II, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) III, apenas.
- e) IV, apenas.

Comentários:

Para que uma dívida se torne "dívida ativa" é essencial que o crédito seja líquido e certo e esteja vencido. Embora sejam admitidos recurso e prova em contrário (PRESUNÇÃO RELATIVA), a certidão de dívida ativa possui caráter líquido e certo. A dívida ativa abrange todos os créditos da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido pagos nas datas em que venceram. São créditos a receber classificados no ativo e representam uma fonte potencial de fluxo de caixa. A dívida ativa divide-se em tributária (oriunda de impostos, taxas e contribuições) e não tributária (oriunda dos demais direitos a receber). Ambas incluem juros, multas e atualizações, que formarão o valor principal. As receitas de dívida ativa incluem, além do valor principal, a atualização monetária, a multa e os juros de mora. Assim, nosso gabarito é o item C.

Gabarito: C

4. FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/Contabilidade/2022

A Fazenda Pública Federal possui créditos a receber provenientes de custas processuais, o que deve ser classificado, nos termos da Lei nº 4.320/1964, como

- a) valores a fundo perdido.
- b) contribuições legais.
- c) receita ativa não tributária.
- d) dívida ativa não tributária.



e) compensações financeiras.

Comentários:

Conforme a Lei nº 4.320/64

“Art. 39

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)”

Gabarito: D

5. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Contabilidade e Controle/2022

Ademais das classificações legais da receita, há classificações lançadas pelos estudiosos do Direito Financeiro que são intituladas doutrinárias. É exemplo desse estudo a divisão das receitas em originárias e derivadas, segundo a qual as primeiras

- a) decorrem da autoridade coercitiva do Estado, enquanto as segundas derivam da gestão do próprio patrimônio da administração pública.
- b) não constam do orçamento, enquanto as segundas derivam da execução orçamentária.
- c) decorrem da gestão do próprio patrimônio da administração pública, enquanto as segundas derivam da autoridade coercitiva do Estado.
- d) decorrem da execução orçamentária, enquanto as segundas não constam do orçamento.
- e) possuem indicação de natureza da despesa originariamente, enquanto as segundas não necessitam de tal classificação.

Comentários:

Receita Originária - é a receita efetiva oriunda das rendas produzidas pelos ativos do Poder Público, pela cessão remunerada de bens e valores (aluguéis e ganhos em aplicações financeiras), ou aplicação em atividades econômicas (produção, comércio ou serviços). As receitas originárias são provenientes do patrimônio público (bens e direitos). O Estado obtém essas receitas colocando parte do seu patrimônio à disposição da sociedade, que paga pela sua utilização. São formadas por receitas correntes e também são denominadas receitas de economia privada.

Receita Derivada - é a receita efetiva obtida pelo Estado em função de sua soberania, por meio de tributos, penalidades, indenizações e restituições. As receitas derivadas são formadas por receitas correntes, segundo a classificação da receita por categoria econômica. Ex.: receita



tributária, receita de contribuições etc. São receitas obtidas pelo Estado mediante sua autoridade coercitiva.

Assim, nosso gabarito é o item C.

Gabarito: C

6. FCC - TJ TRT4/TRT 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

O que caracteriza uma receita como extraorçamentária, diferenciando-a das receitas orçamentárias, é

- a) o fato de não transitar no caixa do ente público, mas apenas constar dos quadros demonstrativos da Lei Orçamentária Anual como embasamento das metas fiscais.
- b) seu caráter contingente, considerando que são originadas de excesso de arrecadação, constituindo fonte para geração de créditos suplementares ou extraordinários.
- c) sua origem, decorrente de alienação de ativos ou de operações de crédito, com aplicação restrita em despesas de capital sob pena de afronta à regra de ouro.
- d) o fato de ingressar nos cofres públicos apenas de forma transitória, com caráter compensatório e não passível de constituir fonte para geração de despesas previstas na Lei Orçamentária Anual.
- e) a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como fonte para cobertura de riscos fiscais ou outras despesas sem dotação específica consignada na Lei Orçamentária Anual.

Comentários:

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter *temporário*, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA). Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. São exemplos de ingressos extraorçamentários: os depósitos em caução, as fianças, as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO), a emissão de moeda, e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Os ingressos extraorçamentários não alteram o patrimônio do ente público, não aumentam o saldo patrimonial: geram apenas um fato permutativo no patrimônio – entram recursos e geram-se obrigações. Para a STN, os ingressos extraorçamentários são aqueles pertencentes a terceiros, arrecadados pelo ente público exclusivamente para fazer face às exigências contratuais pactuadas para posterior devolução. Esses ingressos não se encontram previstos no orçamento, e a STN os denomina de recursos de terceiros. Assim, o fato de ingressar nos cofres públicos apenas de forma transitória, com caráter compensatório e não passível de constituir fonte para geração de despesas previstas na Lei Orçamentária Anual é o que caracteriza o ingresso extraorçamentário.

Gabarito: D

7. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2022



Considerando os princípios e a normatização relativa ao orçamento público, as denominadas receitas extraorçamentárias

- a) são expressamente vedadas, por afronta ao princípio da unicidade de Tesouraria, salvo se provenientes de recolhimento de taxa ou preço público.
- b) possuem caráter excepcional, sendo originadas de operações de crédito ou de securitização de dívidas.
- c) constituem receitas derivadas, oriundas da alienação de ativos e só podem ser aplicadas em despesas de capital.
- d) possuem caráter de extemporaneidade e transitoriedade e não integram o orçamento público para fins de geração de despesas públicas.
- e) pertencem ao exercício subsequente, constituindo fonte para suportar o pagamento de precatórios gerados no exercício em curso.

Comentários:

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter *temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA)*. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, *não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade*. São exemplos de ingressos extraorçamentários: os depósitos em caução, as fianças, as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO), a emissão de moeda, e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Os ingressos extraorçamentários não alteram o patrimônio do ente público, não aumentam o saldo patrimonial: geram apenas um fato permutativo no patrimônio – entram recursos e geram-se obrigações. Para a STN, os ingressos extraorçamentários são aqueles pertencentes a terceiros, arrecadados pelo ente público exclusivamente para fazer face às exigências contratuais pactuadas para posterior devolução. Esses ingressos não se encontram previstos no orçamento, e a STN os denomina de recursos de terceiros. Assim, os ingressos extraorçamentários possuem caráter de extemporaneidade e transitoriedade e não integram o orçamento público para fins de geração de despesas públicas.

Gabarito: D

8. FCC - Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Considerando a classificação de receitas públicas constante das normas gerais de contabilidade e finanças públicas, as receitas derivadas são aquelas decorrentes de

- a) arrecadação de impostos, taxas e contribuições.
- b) alienação de ativos de titularidade do ente.
- c) operações de crédito.
- d) emissão de títulos da dívida pública.
- e) royalties pela exploração de petróleo e gás natural.

Comentários:

Receita Derivada - é a receita efetiva obtida pelo Estado em função de sua soberania, por meio de tributos, contribuições, taxas, impostos, penalidades, indenizações e restituições. As receitas derivadas são formadas por receitas correntes, segundo a classificação da receita por categoria



econômica. Ex.: receita tributária, receita de contribuições etc. São receitas obtidas pelo Estado mediante sua autoridade coercitiva.

Gabarito: A

9. FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/Contabilidade/2022

No que concerne às receitas públicas, a classificação entre derivadas e originárias considera como aspecto relevante para tal categorização

- a) a previsibilidade, sendo as derivadas obtidas pela exploração do patrimônio do ente e, por serem não recorrentes, somente passíveis de destinação a despesas de capital.
- b) a forma de ingresso nos cofres públicos, sendo as originárias aquelas provenientes da arrecadação fiscal e imputadas à receita corrente líquida.
- c) a origem, sendo as derivadas auferidas a partir da imposição estatal sobre o patrimônio dos particulares, tais como os impostos e as taxas.
- d) a temporalidade em relação à arrecadação, sendo que apenas as originárias pertencem ao orçamento anual e podem constituir fonte de geração de despesa corrente.
- e) o critério de destinação, sendo as derivadas aquelas que contam com vinculação a determinada despesa, como saúde e educação.

Comentários:

Para Carvalho (2006), podemos classificar primeiramente as receitas em: derivadas e originárias. Derivada – são as receitas que derivam do patrimônio da sociedade, ou seja, o governo obtém tributando a sociedade; Originária – são as receitas que se originam a partir do patrimônio do próprio estado. Pode ser considerada uma classificação quanto à coercitividade ou quanto à procedência.

Gabarito: C

10. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Contabilidade/2022

A arrecadação da receita oriunda da alienação de uma patente desenvolvida por uma entidade pública estadual deve ser classificada como receita orçamentária desta entidade na espécie

- a) receita de capital.
- b) alienação de bens.
- c) alienação de títulos e valores mobiliários.
- d) alienação de bens intangíveis.
- e) outras receitas correntes.

Comentários:

Os códigos da Origem para as receitas correntes e de capital, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, com alterações introduzidas pela Portaria Interministerial 163/2001 e atualizações posteriores, são:



Categoria Econômica (1º Dígito)	Origem (2º Dígito)
1. Receitas Correntes 7. Receitas Correntes Intraorçamentárias	1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2. Contribuições 3. Receita Patrimonial 4. Receita Agropecuária 5. Receita Industrial 6. Receita de Serviços 7. Transferências Correntes 9. Outras Receitas Correntes
2. Receitas de Capital 8. Receitas de Capital Intraorçamentárias	1. Operações de Crédito 2. Alienação de Bens 3. Amortização de Empréstimos 4. Transferências de Capital 9. Outras Receitas de Capital

Alienações se enquadram como receita de capital, na origem alienação de bens. A alienação de bens intangíveis ou intangíveis são espécies da origem "alienação de bens".

Gabarito: D

11. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/Contabilidade/2022

De acordo com o Ementário da Classificação por Natureza de Receita, a receita com

- "Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte" é classificada na origem Receita Patrimonial.
- "Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público" é classificada na origem Receita Patrimonial.
- "Inscrição em Concursos e Processos Seletivos" é classificada na origem Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.
- "Restituição de Parcelas do Seguro Desemprego Recebidas Indevidamente" é classificada na origem Receita de Serviços.
- "Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia" é classificada na origem Receita de Serviços.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

- "Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte" é classificada na origem Receita Patrimonial. CERTO
- "Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público" é classificada na origem **Outras receitas correntes**.
- "Inscrição em Concursos e Processos Seletivos" é classificada na origem **Serviços - espécie → serviços administrativos**.



- d) "Restituição de Parcelas do Seguro Desemprego Recebidas Indevidamente" é classificada na origem **Outras receitas correntes**.
- e) "Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia" é classificada na origem Receita Tributárias.

Gabarito: A

12. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Contabilidade/2022

São, respectivamente, uma receita de capital e uma despesa de capital:

- a) amortização de empréstimos e amortização da dívida pública.
- b) investimentos e inversões financeiras.
- c) receita tributária e subvenções econômicas.
- d) amortização da dívida pública e operações de crédito.
- e) operações de crédito e subvenções sociais.

Comentários:

Os códigos da Origem para as receitas correntes e de capital, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, com alterações introduzidas pela Portaria Interministerial 163/2001 e atualizações posteriores, são:

Categoria Econômica (1º Dígito)	Origem (2º Dígito)
1. Receitas Correntes 7. Receitas Correntes Intraorçamentárias	1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2. Contribuições 3. Receita Patrimonial 4. Receita Agropecuária 5. Receita Industrial 6. Receita de Serviços 7. Transferências Correntes 9. Outras Receitas Correntes
2. Receitas de Capital 8. Receitas de Capital Intraorçamentárias	1. Operações de Crédito 2. Alienação de Bens 3. Amortização de Empréstimos 4. Transferências de Capital 9. Outras Receitas de Capital

Assim, nosso gabarito é o item A.

Gabarito: A

13. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Administração/2022

A receita pública se classifica, por categoria econômica,

- a) apenas em "de capital" e "corrente".



- b) entre outras classificações legais, em “de capital” e “corrente”.
- c) apenas em “operações de crédito”, “alienação de bens” e “amortização de empréstimos”.
- d) entre outras classificações legais, em “operações de crédito”, “alienação de bens” e “amortização de empréstimos”.
- e) em “impostos”, “taxas” e “contribuições”.

Comentários:

Importante também trazer o conceito dessa classificação conforme o art. 11 da Lei nº 4.320/64, vejamos:

RECEITA CORRENTE	São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
RECEITA DE CAPITAL	São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.

Gabarito: A

14. FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/Contabilidade/2022

De acordo com o Ementário da Classificação por Natureza de Receita, as receitas orçamentárias realizadas por um Tribunal Regional do Trabalho decorrentes de “Indenizações, Restituições e Ressarcimentos” e de “Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado” devem ser classificadas quanto à origem, respectivamente, como

- a) Receitas Correntes e Receitas de Capital.
- b) Receitas Correntes e Receitas Correntes.
- c) Receita de Serviços e Receita Patrimonial.
- d) Outras Receitas Correntes e Alienações de Bens.
- e) Outras Receitas Correntes e Receita Patrimonial.

Comentários:

Conforme os manuais técnicos (MTO e MCASP)

✓ **OUTRAS RECEITAS CORRENTES:** constituem-se pelas receitas cujas características não permitam o enquadramento nas demais classificações da receita corrente, tais como indenizações, restituições, ressarcimentos, multas previstas em legislações específicas, alienação de bens e mercadorias apreendidos associados ao tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas ilícitas, algumas receitas de dívida ativa, prêmios prescritos de loterias, etc. Também se classificam como outras receitas correntes a alienação de móveis e imóveis apreendidos e/ ou caucionados.



✓ **RECEITA PATRIMONIAL:** são provenientes da fruição de patrimônio pertencente ao ente público, tais como as decorrentes de aluguéis, dividendos, compensações financeiras/royalties, concessões, entre outras. Ainda temos como receitas patrimoniais a Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença: de Transporte, de Infraestrutura e de Telecomunicações; da Exploração do Patrimônio Intangível, como o Direito de Uso da Imagem e de Reprodução dos Bens do Acervo Patrimonial; e a Cessão de Direitos: como a Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos.

Assim, nosso gabarito é o item E.

Gabarito: E

15. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, a receita orçamentária arrecadada por um ente público com

- a) alienação de um veículo deve ser classificada, quanto à categoria econômica, em Receita Patrimonial.
- b) amortização de empréstimos concedidos deve ser classificada, quanto à categoria econômica, em Transferências de Capital.
- c) depósito em caução recebido deve ser classificada, quanto à origem, em Transferências de Capital.
- d) operação de crédito deve ser classificada, quanto à origem, em Receitas Correntes.
- e) dividendos deve ser classificada, quanto à categoria econômica, em Receitas Correntes.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

- a) alienação de um veículo deve ser classificada, quanto à categoria econômica, em Receita de **CAPITAL**.
- b) amortização de empréstimos concedidos deve ser classificada, quanto à categoria econômica, em **RECEITA** de Capital.
- c) depósito em caução recebido deve ser classificada como **extraorçamentária**.
- d) operação de crédito deve ser classificada, quanto à **Categoria econômica, em Receitas de CAPITAL**.
- e) dividendos deve ser classificada, quanto à categoria econômica, em Receitas Correntes. (CERTO) Além disso, é alocada na origem "patrimonial".

Gabarito: E

16. FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

As informações sobre receitas de um ente público, referentes ao exercício financeiro de 2021, foram extraídas do seu sistema de contabilidade, conforme a seguir:



- Arrecadação de R\$ 20.000.000.000,00 referentes ao valor principal de Impostos.
- Arrecadação de R\$ 410.500.000,00 referentes ao valor principal de Valores Mobiliários.
- Arrecadação de R\$ 130.000.000,00 referentes ao valor principal de Indenizações e Restituições.
- Arrecadação de R\$ 27.000.000,00 referentes ao valor principal de Amortização de Empréstimos.
- Arrecadação de R\$ 12.000.000,00 referentes ao valor principal de Alienação de Bens Imóveis.
- Obtenção de R\$ 5.000.000,00 referentes a Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária.

Com base nessas informações tomadas em conjunto, o valor da Receita de Capital arrecadada no exercício financeiro de 2021 pelo referido ente público foi, em reais, de

- a) 169.000.000,00
- b) 454.500.000,00
- c) 39.000.000,00
- d) 44.000.000,00
- e) 449.500.000,00

Comentários:

Os códigos da Origem para as receitas correntes e de capital, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, com alterações introduzidas pela Portaria Interministerial 163/2001 e atualizações posteriores, são:

Categoria Econômica (1º Dígito)	Origem (2º Dígito)
1. Receitas Correntes 7. Receitas Correntes Intraorçamentárias	1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2. Contribuições 3. Receita Patrimonial 4. Receita Agropecuária 5. Receita Industrial 6. Receita de Serviços 7. Transferências Correntes 9. Outras Receitas Correntes
2. Receitas de Capital 8. Receitas de Capital Intraorçamentárias	1. Operações de Crédito 2. Alienação de Bens 3. Amortização de Empréstimos 4. Transferências de Capital 9. Outras Receitas de Capital

Vamos classificar os dados da questão:

- Arrecadação de R\$ 20.000.000.000,00 referentes ao valor principal de Impostos. CORRENTE
- Arrecadação de R\$ 410.500.000,00 referentes ao valor principal de Valores Mobiliários. CORRENTE



- Arrecadação de R\$ 130.000.000,00 referentes ao valor principal de Indenizações e Restituições. CORRENTE
- Arrecadação de R\$ 27.000.000,00 referentes ao valor principal de Amortização de Empréstimos. CAPITAL
- Arrecadação de R\$ 12.000.000,00 referentes ao valor principal de Alienação de Bens Imóveis. CAPITAL
- Obtenção de R\$ 5.000.000,00 referentes a Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária.

Logo, a receita de capital somou R\$ 39.000.000,00.

Gabarito: C

17. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Contabilidade e Controle/2022

A inscrição do crédito em dívida ativa

- a) somente pode ocorrer se oriundo de inadimplência de obrigação tributária principal ou de penalidade pecuniária decorrente da inobservância de obrigação tributária acessória.
- b) constitui fato modificativo redutivo.
- c) não constitui receita orçamentária do exercício.
- d) somente pode ocorrer se oriundo de fato gerador tributário, vedada a inscrição da penalidade pecuniária decorrente da inobservância de obrigação tributária acessória.
- e) constitui fato modificativo aumentativo.

Comentários:

Conforme o MCASP, a inscrição do crédito em dívida ativa é um fato permutativo, o crédito tem natureza tributária ou não tributária e é classificado como receita extraorçamentária, para evitar duplicidade de valores. Logo, não constitui receita orçamentária do exercício. Já o recebimento de dívida ativa corresponde a uma receita, pela ótica orçamentária, com simultânea baixa contábil do crédito registrado anteriormente no ativo, sob a ótica patrimonial. Uma das formas de recebimento de dívida ativa é a incorporação de bens, tanto por adjudicação quanto por dação em pagamento. A receita relativa à dívida ativa tem caráter orçamentário e pertence ao exercício em que for realizada (arrecadada) e **não inscrita**.

Gabarito: C

18. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Contabilidade/2022

A arrecadação oriunda do protesto de certidões de dívida ativa em tabelionato deve ser reconhecida como

- a) receita do orçamento em que inscrita a certidão.



- b) conta retificadora da dívida consolidada.
- c) conta retificadora da dívida fluante.
- d) receita do orçamento vigente.
- e) conta retificadora da dívida fundada.

Comentários:

Independentemente do fato gerador que deu origem à receita, pela ótica orçamentária, é considerada receita orçamentária do exercício vigente a receita que for arrecadada dentro dele (art. 35 da Lei nº 4.320/1964). A arrecadação do caso narrado é considerada como uma entrada de recursos para o orçamento em vigor, sendo registrada como uma receita do orçamento vigente.

Gabarito: D

19. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Gestão em Trânsito/2022

Somente se admite a inscrição em dívida ativa de

- a) débitos líquidos, certos e vencidos.
- b) créditos líquidos, certos e vencidos.
- c) débitos líquidos e certos, vencidos ou a vencer.
- d) créditos líquidos e certos, vencidos ou a vencer.
- e) débitos ou créditos certos, líquidos ou ilíquidos, vencidos ou a vencer.

Comentários:

Para que uma dívida se torne "dívida ativa" é essencial que o crédito seja líquido e certo e esteja vencido. Embora sejam admitidos recurso e prova em contrário (PRESUNÇÃO RELATIVA), a certidão de dívida ativa possui caráter líquido e certo. A dívida ativa abrange todos os créditos da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido pagos nas datas em que venceram. São créditos a receber classificados no ativo e representam uma fonte potencial de fluxo de caixa.

Gabarito: B

20. FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2021

A Lei federal no 4.320/1964 classifica as receitas e as despesas em categorias econômicas. De acordo com essa lei, as receitas se classificam como

- a) tributárias e não tributárias, e as despesas se classificam como necessárias e facultativas.
- b) tributárias e patrimoniais, e as despesas se classificam como despesas de pessoal, mobiliárias e imobiliárias.
- c) correntes e de capital, e as despesas se classificam como despesas correntes e despesas de capital.
- d) tributárias, patrimoniais e extrapatrimoniais, e as despesas se classificam como correntes, facultativas e de pessoal.
- e) correntes e extracorrentes, e as despesas se classificam como correntes, necessárias, mobiliárias e imobiliárias.



Comentários:

Analisando item a item, temos:

- a) tributárias e não tributárias **são tipos de dívida ativa.**
- b) tributárias e patrimoniais, e as despesas se classificam como despesas de pessoal, mobiliárias e imobiliárias.

Tudo está errado neste item. Tributárias e patrimoniais são receitas correntes e despesas de pessoal caracterizam-se como despesas de custeio na Lei nº 4.320/1964.

- c) correntes e de capital, e as despesas se classificam como despesas correntes e despesas de capital.

A categoria econômica serve tanto para a classificação por natureza da receita quando da despesa, por isso este item é o nosso gabarito.

- d) tributárias, patrimoniais e **extrapatrimoniais**, e as despesas se classificam como correntes e de pessoal.

Não há a classificação de extrapatrimoniais e as despesas não são todas facultativas.

- e) correntes e **capital**, e as despesas se classificam como correntes e **capital** também.

Gabarito: C

21. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2021

A execução do orçamento de determinado ente da federação resultou em um superávit do orçamento corrente. Esse resultado é classificado como receita

- a) de capital.
- b) corrente.
- c) tributária.
- d) patrimonial.
- e) de inversão financeira.

Comentários:

Conforme a Lei nº 4.320/1964

“Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)”

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em



Despesas de Capital e, ainda, o superavit do Orçamento Corrente.
pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982”

(Redação dada

Gabarito: A

22. FCC - Proc (PGE GO)/PGE GO/2021

Considerando a classificação corrente relativa a receitas públicas e outras entradas de recursos aos cofres públicos, tem-se que as denominadas receitas extraorçamentárias constituem

- a) excesso de arrecadação em relação às previsões constantes da Lei Orçamentária Anual, passível de dar suporte à abertura de créditos especiais, adicionais ou suplementares, mediante ato do Chefe do Executivo.
- b) receitas arrecadadas em exercícios anteriores e que, pelo princípio da anualidade, somente podem ser utilizadas para fazer frente ao pagamento de restos a pagar gerados no Orçamento do exercício em curso.
- c) ingressos financeiros que transitam pelo caixa do Tesouro, sendo objeto de lançamento contábil, porém não passíveis de utilização para suportar despesas públicas previstas na Lei Orçamentária Anual.
- d) recursos provenientes da alienação de ativos, não previstos originalmente no Orçamento do exercício, não podendo ser aplicadas em despesas de pessoal e custeio em geral.
- e) ingressos derivados de lançamentos contábeis de natureza não financeira, decorrentes da liquidação de direitos patrimoniais registrados no Balanço Patrimonial do ente.

Comentários:

Os ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter *temporário*, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA). Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, *não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade*. São exemplos de ingressos extraorçamentários: os depósitos em caução, as fianças, as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO), a emissão de moeda, e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Os ingressos extraorçamentários não alteram o patrimônio do ente público, não aumentam o saldo patrimonial: geram apenas um fato permutativo no patrimônio – entram recursos e geram-se obrigações. Para a STN, os ingressos extraorçamentários são aqueles pertencentes a terceiros, arrecadados pelo ente público exclusivamente para fazer face às exigências contratuais pactuadas para posterior devolução. Esses ingressos não se encontram previstos no orçamento, e a STN os denomina de recursos de terceiros.

Gabarito: C

23. FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Legislativa/Assessor Jurídico Legislativo/2020



No Código Tributário Nacional - CTN, o termo tributo é definido sob o ponto de vista do Direito Tributário, enquanto que, na Lei federal nº 4.320/1964, ele é definido sob o ponto de vista do Direito Financeiro. De acordo com

- a) o CTN, tributo é a receita originária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, inclusive quando constitua sanção pecuniária pela prática de ato ilícito.
- b) a Lei federal nº 4.320/1964, tributo é a receita derivada, instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições, nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades.
- c) a Lei federal nº 4.320/1964, tributo é toda prestação pecuniária compulsória originária, ainda quando constitua sanção de ato ilícito, instituída por entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições, nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, sendo o seu produto destinado ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades.
- d) o CTN, tributo é toda prestação pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, instituída na legislação e cobrada na data de seu vencimento.
- e) o CTN, tributo é modalidade de imposto cujo produto se destina ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas pelas pessoas jurídicas de direito público, nos termos da Constituição Federal, das Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas dos Municípios.

Comentários:

Conforme a Lei nº 4.320/64

"Art. 9º Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matérias financeira destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essa entidades."

Já conforme o CTN

"Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada."

Logo, o gabarito é o item B.

Gabarito: B

24. FCC - Adv Leg (ALAP)/ALAP/Atividade de Serviços Jurídicos/Procurador/2020

Um determinado Estado brasileiro auferiu as seguintes receitas:

I. Receitas de vendas de imóveis;



II. Receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público e destinadas à cobertura dos déficits de manutenção de empresas públicas, sem fins lucrativos, conforme previsão orçamentária; e

III. Receitas provenientes da cobrança de taxas pelo exercício do poder de polícia.

De acordo com as normas gerais de direito financeiro contempladas na Lei federal nº 4.320/1964, I, II e III serão classificadas, respectivamente, nas categorias econômicas de receita

- a) de capital; de capital; e de capital.
- b) corrente; corrente; e corrente.
- c) corrente; corrente; e de capital.
- d) de capital; corrente; e corrente.
- e) corrente; de capital; e de capital.

Comentários:

Conforme a Lei nº 4.320/64

“Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)”

I - classifica-se como receita de alienações de bens → receita de capital

II - classifica-se como transferências correntes

III - classifica-se como correntes tributárias

Assim, nosso gabarito é o item D.

Gabarito: D

25. FCC - Ass Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira/Assistente de Contabilidade/2020



As Receitas Correntes Intraorçamentárias são

- a) realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração direta que sejam integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo e, por isso, não representam novas entradas de recursos nos cofres do ente.
- b) realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração pública que sejam integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo e, por isso, não representam novas entradas de recursos nos cofres do ente.
- c) arrecadadas dentro do exercício financeiro e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, com o objetivo de atingir as finalidades públicas.
- d) arrecadadas dentro do exercício financeiro e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentárias por meio da contratação de dívida.
- e) arrecadadas dentro do ciclo operacional e são instrumentos de investimento dos programas e ações orçamentários, com o objetivo de atingir as finalidades públicas.

Comentários:

Operações intraorçamentárias são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do *orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo*; por isso, **não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas apenas movimentação de receitas entre seus órgãos (item B)**. De fato, define-se como intra-orçamentárias as operações que resultem de despesas de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo. Alguns exemplos são:

- ☐ *Contratações de empresas estatais dependentes e demais entidades que integram o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para publicações em Diário Oficial, para prestação de serviços de treinamento, realização de concursos públicos ou para fornecimentos de bens.*
- ☐ *Recolhimento de contribuições patronais ao RPPS.*
- ☐ *Aportes mensais com valores preestabelecidos definidos em plano de amortização instituído para o equacionamento do déficit atuarial do RPPS.*
- ☐ *Recolhimento de contribuições patronais ao RGPS pelas empresas estatais da União.*
- ☐ *Recolhimento de tributos do próprio ente por empresas estatais dependentes.*

Gabarito: B

26. FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira e de Controle Interno/Contador/2020

A receita orçamentária obtida por uma entidade pública estadual decorrente das inscrições dos candidatos em um concurso público deve ser classificada quanto à origem e à espécie, respectivamente, como



- a) Contribuições; Contribuições Econômicas.
- b) Receita Corrente; Receita de Serviços.
- c) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais; Inscrição em Concursos e Processos Seletivos.
- d) Contribuições; Inscrição em Concursos e Processos Seletivos.
- e) Receita de Serviços; Serviços Administrativos e Comerciais Gerais.

Comentários:

Inscrições dos candidatos em um concurso público são receitas correntes, na origem serviços (e não taxas - como muitos pensam, pelo fato de se falar "taxa de inscrição em concursos públicos"), na espécie "Serviços Administrativos e Comerciais Gerais", conforme os manuais técnicos de orçamento.

Gabarito: E



LISTA DE QUESTÕES

1. FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/Contabilidade/2023

Considerando as categorizações legais de receitas ou ingressos públicos, tem-se como exemplos de:

I. Receita Originária: *royalties* recebidos pela exploração de petróleo e gás.

II. Receita Derivada: produto da arrecadação de impostos.

III. Ingressos Extraorçamentários: depósitos em caução.

IV. Receita primária: recursos advindos de juros de operações financeiras.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e II.
- b) I, II e III.
- c) I, III e IV.
- d) II e IV.
- e) I, II e IV.

2. FCC - AJ TRT14/TRT 14/Administrativa/2022

A Lei nº 4.320/64 estabelece que o superávit do orçamento corrente é classificado como

- a) receita patrimonial.
- b) transferência corrente.
- c) receita de capital.
- d) receita tributária.
- e) outras receitas correntes.

3. FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/Contabilidade/2022

Considere:

- I. Dívida fundada.
- II. Dívida flutuante.
- III. Dívida ativa tributária.
- IV. Dívida ativa não tributária.

Consoante dispõe a Lei nº 4.320/1964, constitui crédito da Fazenda Pública o constante em



- a) I, II, III e IV.
- b) I e II, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) III, apenas.
- e) IV, apenas.

4. FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/Contabilidade/2022

A Fazenda Pública Federal possui créditos a receber provenientes de custas processuais, o que deve ser classificado, nos termos da Lei nº 4.320/1964, como

- a) valores a fundo perdido.
- b) contribuições legais.
- c) receita ativa não tributária.
- d) dívida ativa não tributária.
- e) compensações financeiras.

5. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Contabilidade e Controle/2022

Ademais das classificações legais da receita, há classificações lançadas pelos estudiosos do Direito Financeiro que são intituladas doutrinárias. É exemplo desse estudo a divisão das receitas em originárias e derivadas, segundo a qual as primeiras

- a) decorrem da autoridade coercitiva do Estado, enquanto as segundas derivam da gestão do próprio patrimônio da administração pública.
- b) não constam do orçamento, enquanto as segundas derivam da execução orçamentária.
- c) decorrem da gestão do próprio patrimônio da administração pública, enquanto as segundas derivam da autoridade coercitiva do Estado.
- d) decorrem da execução orçamentária, enquanto as segundas não constam do orçamento.
- e) possuem indicação de natureza da despesa originariamente, enquanto as segundas não necessitam de tal classificação.

6. FCC - TJ TRT4/TRT 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

O que caracteriza uma receita como extraorçamentária, diferenciando-a das receitas orçamentárias, é

- a) o fato de não transitar no caixa do ente público, mas apenas constar dos quadros demonstrativos da Lei Orçamentária Anual como embasamento das metas fiscais.
- b) seu caráter contingente, considerando que são originadas de excesso de arrecadação, constituindo fonte para geração de créditos suplementares ou extraordinários.
- c) sua origem, decorrente de alienação de ativos ou de operações de crédito, com aplicação restrita em despesas de capital sob pena de afronta à regra de ouro.



- d) o fato de ingressar nos cofres públicos apenas de forma transitória, com caráter compensatório e não passível de constituir fonte para geração de despesas previstas na Lei Orçamentária Anual.
- e) a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como fonte para cobertura de riscos fiscais ou outras despesas sem dotação específica consignada na Lei Orçamentária Anual.

7. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2022

Considerando os princípios e a normatização relativa ao orçamento público, as denominadas receitas extraorçamentárias

- a) são expressamente vedadas, por afronta ao princípio da unicidade de Tesouraria, salvo se provenientes de recolhimento de taxa ou preço público.
- b) possuem caráter excepcional, sendo originadas de operações de crédito ou de securitização de dívidas.
- c) constituem receitas derivadas, oriundas da alienação de ativos e só podem ser aplicadas em despesas de capital.
- d) possuem caráter de extemporaneidade e transitoriedade e não integram o orçamento público para fins de geração de despesas públicas.
- e) pertencem ao exercício subsequente, constituindo fonte para suportar o pagamento de precatórios gerados no exercício em curso.

8. FCC - Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Considerando a classificação de receitas públicas constante das normas gerais de contabilidade e finanças públicas, as receitas derivadas são aquelas decorrentes de

- a) arrecadação de impostos, taxas e contribuições.
- b) alienação de ativos de titularidade do ente.
- c) operações de crédito.
- d) emissão de títulos da dívida pública.
- e) royalties pela exploração de petróleo e gás natural.

9. FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/Contabilidade/2022

No que concerne às receitas públicas, a classificação entre derivadas e originárias considera como aspecto relevante para tal categorização

- a) a previsibilidade, sendo as derivadas obtidas pela exploração do patrimônio do ente e, por serem não recorrentes, somente passíveis de destinação a despesas de capital.
- b) a forma de ingresso nos cofres públicos, sendo as originárias aquelas provenientes da arrecadação fiscal e imputadas à receita corrente líquida.



- c) a origem, sendo as derivadas auferidas a partir da imposição estatal sobre o patrimônio dos particulares, tais como os impostos e as taxas.
- d) a temporalidade em relação à arrecadação, sendo que apenas as originárias pertencem ao orçamento anual e podem constituir fonte de geração de despesa corrente.
- e) o critério de destinação, sendo as derivadas aquelas que contam com vinculação a determinada despesa, como saúde e educação.

10. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Contabilidade/2022

A arrecadação da receita oriunda da alienação de uma patente desenvolvida por uma entidade pública estadual deve ser classificada como receita orçamentária desta entidade na espécie

- a) receita de capital.
- b) alienação de bens.
- c) alienação de títulos e valores mobiliários.
- d) alienação de bens intangíveis.
- e) outras receitas correntes.

11. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/Contabilidade/2022

De acordo com o Ementário da Classificação por Natureza de Receita, a receita com

- a) "Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte" é classificada na origem Receita Patrimonial.
- b) "Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público" é classificada na origem Receita Patrimonial.
- c) "Inscrição em Concursos e Processos Seletivos" é classificada na origem Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.
- d) "Restituição de Parcelas do Seguro Desemprego Recebidas Indevidamente" é classificada na origem Receita de Serviços.
- e) "Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia" é classificada na origem Receita de Serviços.

12. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Contabilidade/2022

São, respectivamente, uma receita de capital e uma despesa de capital:

- a) amortização de empréstimos e amortização da dívida pública.
- b) investimentos e inversões financeiras.
- c) receita tributária e subvenções econômicas.
- d) amortização da dívida pública e operações de crédito.
- e) operações de crédito e subvenções sociais.

13. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Administração/2022



A receita pública se classifica, por categoria econômica,

- a) apenas em "de capital" e "corrente".
- b) entre outras classificações legais, em "de capital" e "corrente".
- c) apenas em "operações de crédito", "alienação de bens" e "amortização de empréstimos".
- d) entre outras classificações legais, em "operações de crédito", "alienação de bens" e "amortização de empréstimos".
- e) em "impostos", "taxas" e "contribuições".

14. FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/Contabilidade/2022

De acordo com o Ementário da Classificação por Natureza de Receita, as receitas orçamentárias realizadas por um Tribunal Regional do Trabalho decorrentes de "Indenizações, Restituições e Ressarcimentos" e de "Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado" devem ser classificadas quanto à origem, respectivamente, como

- a) Receitas Correntes e Receitas de Capital.
- b) Receitas Correntes e Receitas Correntes.
- c) Receita de Serviços e Receita Patrimonial.
- d) Outras Receitas Correntes e Alienações de Bens.
- e) Outras Receitas Correntes e Receita Patrimonial.

15. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, a receita orçamentária arrecadada por um ente público com

- a) alienação de um veículo deve ser classificada, quanto à categoria econômica, em Receita Patrimonial.
- b) amortização de empréstimos concedidos deve ser classificada, quanto à categoria econômica, em Transferências de Capital.
- c) depósito em caução recebido deve ser classificada, quanto à origem, em Transferências de Capital.
- d) operação de crédito deve ser classificada, quanto à origem, em Receitas Correntes.
- e) dividendos deve ser classificada, quanto à categoria econômica, em Receitas Correntes.

16. FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

As informações sobre receitas de um ente público, referentes ao exercício financeiro de 2021, foram extraídas do seu sistema de contabilidade, conforme a seguir:

- Arrecadação de R\$ 20.000.000.000,00 referentes ao valor principal de Impostos.
- Arrecadação de R\$ 410.500.000,00 referentes ao valor principal de Valores Mobiliários.
- Arrecadação de R\$ 130.000.000,00 referentes ao valor principal de Indenizações e Restituições.



- Arrecadação de R\$ 27.000.000,00 referentes ao valor principal de Amortização de Empréstimos.
- Arrecadação de R\$ 12.000.000,00 referentes ao valor principal de Alienação de Bens Imóveis.
- Obtenção de R\$ 5.000.000,00 referentes a Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária.

Com base nessas informações tomadas em conjunto, o valor da Receita de Capital arrecadada no exercício financeiro de 2021 pelo referido ente público foi, em reais, de

- a) 169.000.000,00
- b) 454.500.000,00
- c) 39.000.000,00
- d) 44.000.000,00
- e) 449.500.000,00

17. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Contabilidade e Controle/2022

A inscrição do crédito em dívida ativa

- a) somente pode ocorrer se oriundo de inadimplência de obrigação tributária principal ou de penalidade pecuniária decorrente da inobservância de obrigação tributária acessória.
- b) constitui fato modificativo redutivo.
- c) não constitui receita orçamentária do exercício.
- d) somente pode ocorrer se oriundo de fato gerador tributário, vedada a inscrição da penalidade pecuniária decorrente da inobservância de obrigação tributária acessória.
- e) constitui fato modificativo aumentativo.

18. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Contabilidade/2022

A arrecadação oriunda do protesto de certidões de dívida ativa em tabelionato deve ser reconhecida como

- a) receita do orçamento em que inscrita a certidão.
- b) conta retificadora da dívida consolidada.
- c) conta retificadora da dívida flutuante.
- d) receita do orçamento vigente.
- e) conta retificadora da dívida fundada.

19. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Gestão em Trânsito/2022

Somente se admite a inscrição em dívida ativa de

- a) débitos líquidos, certos e vencidos.
- b) créditos líquidos, certos e vencidos.
- c) débitos líquidos e certos, vencidos ou a vencer.
- d) créditos líquidos e certos, vencidos ou a vencer.



e) débitos ou créditos certos, líquidos ou ilíquidos, vencidos ou a vencer.

20. FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2021

A Lei federal no 4.320/1964 classifica as receitas e as despesas em categorias econômicas. De acordo com essa lei, as receitas se classificam como

- a) tributárias e não tributárias, e as despesas se classificam como necessárias e facultativas.
- b) tributárias e patrimoniais, e as despesas se classificam como despesas de pessoal, mobiliárias e imobiliárias.
- c) correntes e de capital, e as despesas se classificam como despesas correntes e despesas de capital.
- d) tributárias, patrimoniais e extrapatrimoniais, e as despesas se classificam como correntes, facultativas e de pessoal.
- e) correntes e extracorrentes, e as despesas se classificam como correntes, necessárias, mobiliárias e imobiliárias.

21. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2021

A execução do orçamento de determinado ente da federação resultou em um superávit do orçamento corrente. Esse resultado é classificado como receita

- a) de capital.
- b) corrente.
- c) tributária.
- d) patrimonial.
- e) de inversão financeira.

22. FCC - Proc (PGE GO)/PGE GO/2021

Considerando a classificação corrente relativa a receitas públicas e outras entradas de recursos aos cofres públicos, tem-se que as denominadas receitas extraorçamentárias constituem

- a) excesso de arrecadação em relação às previsões constantes da Lei Orçamentária Anual, passível de dar suporte à abertura de créditos especiais, adicionais ou suplementares, mediante ato do Chefe do Executivo.
- b) receitas arrecadadas em exercícios anteriores e que, pelo princípio da anualidade, somente podem ser utilizadas para fazer frente ao pagamento de restos a pagar gerados no Orçamento do exercício em curso.
- c) ingressos financeiros que transitam pelo caixa do Tesouro, sendo objeto de lançamento contábil, porém não passíveis de utilização para suportar despesas públicas previstas na Lei Orçamentária Anual.



- d) recursos provenientes da alienação de ativos, não previstos originalmente no Orçamento do exercício, não podendo ser aplicadas em despesas de pessoal e custeio em geral.
- e) ingressos derivados de lançamentos contábeis de natureza não financeira, decorrentes da liquidação de direitos patrimoniais registrados no Balanço Patrimonial do ente.

23. FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Legislativa/Assessor Jurídico Legislativo/2020

No Código Tributário Nacional - CTN, o termo tributo é definido sob o ponto de vista do Direito Tributário, enquanto que, na Lei federal nº 4.320/1964, ele é definido sob o ponto de vista do Direito Financeiro. De acordo com

- a) o CTN, tributo é a receita originária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, inclusive quando constitua sanção pecuniária pela prática de ato ilícito.
- b) a Lei federal nº 4.320/1964, tributo é a receita derivada, instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições, nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades.
- c) a Lei federal nº 4.320/1964, tributo é toda prestação pecuniária compulsória originária, ainda quando constitua sanção de ato ilícito, instituída por entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições, nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, sendo o seu produto destinado ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades.
- d) o CTN, tributo é toda prestação pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, instituída na legislação e cobrada na data de seu vencimento.
- e) o CTN, tributo é modalidade de imposto cujo produto se destina ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas pelas pessoas jurídicas de direito público, nos termos da Constituição Federal, das Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas dos Municípios.

24. FCC - Adv Leg (ALAP)/ALAP/Atividade de Serviços Jurídicos/Procurador/2020

Um determinado Estado brasileiro auferiu as seguintes receitas:

I. Receitas de vendas de imóveis;

II. Receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público e destinadas à cobertura dos déficits de manutenção de empresas públicas, sem fins lucrativos, conforme previsão orçamentária; e

III. Receitas provenientes da cobrança de taxas pelo exercício do poder de polícia.

De acordo com as normas gerais de direito financeiro contempladas na Lei federal nº 4.320/1964, I, II e III serão classificadas, respectivamente, nas categorias econômicas de receita

- a) de capital; de capital; e de capital.



- b) corrente; corrente; e corrente.
- c) corrente; corrente; e de capital.
- d) de capital; corrente; e corrente.
- e) corrente; de capital; e de capital.

25. FCC - Ass Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira/Assistente de Contabilidade/2020

As Receitas Correntes Intraorçamentárias são

- a) realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração direta que sejam integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo e, por isso, não representam novas entradas de recursos nos cofres do ente.
- b) realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração pública que sejam integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo e, por isso, não representam novas entradas de recursos nos cofres do ente.
- c) arrecadadas dentro do exercício financeiro e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, com o objetivo de atingir as finalidades públicas.
- d) arrecadadas dentro do exercício financeiro e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentárias por meio da contratação de dívida.
- e) arrecadadas dentro do ciclo operacional e são instrumentos de investimento dos programas e ações orçamentários, com o objetivo de atingir as finalidades públicas.

26. FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira e de Controle Interno/Contador/2020

A receita orçamentária obtida por uma entidade pública estadual decorrente das inscrições dos candidatos em um concurso público deve ser classificada quanto à origem e à espécie, respectivamente, como

- a) Contribuições; Contribuições Econômicas.
- b) Receita Corrente; Receita de Serviços.
- c) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais; Inscrição em Concursos e Processos Seletivos.
- d) Contribuições; Inscrição em Concursos e Processos Seletivos.
- e) Receita de Serviços; Serviços Administrativos e Comerciais Gerais.



GABARITO

1. Letra B
2. Letra C
3. Letra C
4. Letra D
5. Letra C
6. Letra D
7. Letra D
8. Letra A
9. Letra C
10. Letra D
11. Letra A
12. Letra A
13. Letra A
14. Letra E
15. Letra E
16. Letra C
17. Letra C
18. Letra D
19. Letra B
20. Letra C
21. Letra A
22. Letra C
23. Letra B
24. Letra D
25. Letra B
26. Letra E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.